



PUTUSAN
Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAUL FERNANDITO MAU Alias DITO;**
2. Tempat lahir : Fatubenao;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Januari 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kotaren Ds Fatubenao, Kec.Kota Atambua,
Kabupaten Belu, Provinsi NTT;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2024 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 ;

Hal. 1 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heri Ardiansyah, SH.MH, dkk, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Heri Ardiansyah Law Office yang beralamat di Jl. Jatiluhur 7 No. 29 BTN Kekalik Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-1.40.PID.HA_LO.08.2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2024 dengan register Nomor 209/SK.Pid/2024/PN.MTR ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUL FERNANDITO MAU Als DITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PAUL FERNANDITO MAU Als DITO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Hitam Lis Biru tanpa Nopol dengan noka: MH1JBK127RK008778 dan Nosin: JBKJE20066359;

Hal. 2 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Hitam Lis Hijau dengan Nopol DR 3612 EJ, dengan noka: MH1JBK110MK776795 dan Nosin: JBK1E1773289;
- c. 1 (satu) Batang Kayu;
- d. 1 (satu) Botol Plastik Air Mineral Merk Narmada;
- e. 1 (satu) Baju Kemeja Lengan Panjang warna Hijau;
- f. 1 (satu) Celana Jeans Panjang warna Hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya adalah :

Bahwa Terdakwa mohon untuk dinyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa PAUL FERNANDITO MAU Als. DITO Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa PAUL FERNANDITO MAU Als. DITO dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan TERDAKWA PAUL FERNANDITO MAU Als. DITO dari Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
4. Merehabilitasi dan memulihkan segala hak-hak serta harkat dan martabat Terdakwa Terdakwa PAUL FERNANDITO MAU Als. DITO ;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dengan Alasan :

Penuntut Umum dalam pembuktian unsur – unsur masih menggunakan fakta dalam BAP Penyidik yang telah dicabut dalam persidangan terhadap Para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu fakta tersebut tidak valid, dan dari seluruh saksi Penuntut Umum tidak ada satupun yang menerangkan pengetahuannya sendiri tentang adanya Peristiwa Hukum Pembunuhan sebagaimana dakwaan penuntut umum, dengan menerangkan kapan terjadinya pembunuhan, dimana dilakukan pembunuhan, alat apa yang digunakan untuk membunuh, siapa saja yang terlibat melakukan pembunuhan, dst, atau setidaknya adanya kesesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan

Hal. 3 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuara pada pembunuhan itu terjadi, hal ini tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pembelaan (*pledooi*) yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan/atau rekan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sikap “*tetap pada tuntutan*” yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada 16 Desember 2024;
3. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa PAUL FERNANDITO alias DITO sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PAUL FERNANDITO MAU Als. DITO Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut ;
- 2) Membebaskan Terdakwa PAUL FERNANDITO MAU Als. DITO dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 3) Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan TERDAKWA PAUL FERNANDITO MAU Als. DITO dari Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
- 4) Merehabilitasi dan memulihkan segala hak-hak serta harkat dan martabat Terdakwa PAUL FERNANDITO MAU Als. DITO ;
- 5) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM- 3662/Matar/08/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **PAUL FERNANDITO alias DITO** bersama-sama dengan saksi **PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN** (berkas perkara terpisah) pada **hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita** atau setidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di **Dusun Prawira, Desa**

Hal. 4 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita, korban diantar oleh saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES berboncengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah saksi ALEX ROFI RANDE yang terletak di Jl. Energi Gang Nusa Indah No. 27 RT/RW 003/033, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang mana korban meminta tolong kepada saksi ALEX ROFI RANDE dan saksi DHINE RAHMANTIKA WIDHIE als DINI agar dibantu untuk bisa berhenti bekerja di Koperasi Jaya Perkasa. Kemudian korban juga bercerita kepada saksi ALEX ROFI RANDE dan saksi DHINE RAHMANTIKA WIDHIE als DINI bahwa korban tidak aman dan tidak nyaman bekerja di koprasi tersebut dan korban ingin berhenti bekerja tetapi dilarang oleh Terdakwa II, selanjutnya korban sempat berkata **“kalau terjadi apa-apa dengan saya cari CHARLES, YUVEN dan DITO mereka sudah pelakunya”**.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita korban menghubungi saksi DELON MARSEL MAIA melalui pesan whatsapp dan menjelaskan bahwa korban memiliki permasalahan di Koperasi Jaya Perkasa tempat korban bekerja dan memiliki masalah dengan saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES. Selanjutnya sekitar pukul 20.13 wita, pesan yang dikirim korban berbunyi **“ada apa” CHARLES eeee** yang artinya **“ada apa – apa dengan Saya cari CHARLES”**. Kemudian korban juga meminta nomor kontak saksi FIDEL MAYA PERES kepada saksi DELON MARSEL MAIA.
- Kemudian sekitar pukul 21.42 wit atau 20.42 wita korban menghubungi saksi FIDEL MAYA PERES melalui Whatsapp dan menjelaskan dirinya telah dipukul, dan dikejar oleh orang, serta berkali – kali korban mengatakan bahwa korban takut atau sedang

Hal. 5 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dalam ketakutan, sehingga korban meminta bantuan kepada saksi FIDEL MAYA PERES untuk menjemputnya di suatu lokasi. Korban juga menjelaskan dirinya memiliki suatu permasalahan yang dialami olehnya dan pada saat itu korban sedang bersembunyi di suatu tempat dikarenakan dirinya sedang dikejar oleh orang dan berkali – kali berucap bahwa dirinya sedang takut. Setelah itu sekitar pukul 22.30 wit atau 21.30 wita, saksi FIDEL MAYA PERES menghubungi saksi AGUS SUSILO yang merupakan lettingnya yang bertugas di Kompi Senapan C Yonif 742 Gebang dengan tujuan meminta bantuan kepada saksi AGUS SUSILO untuk menjemput dan menolong korban dikarenakan mengalami suatu permasalahan dan saksi FIDEL MAYA PERES memberikan nomor Whatsapp korban kepada saksi AGUS SUSILO agar ia menghubungi dan mencari korban.

- Selanjutnya saksi AGUS SUSILO menghubungi korban dan meminta korban membagikan lokasinya. Kemudian korban membagikan lokasinya yang sedang berada di sebuah Jembatan yang berlokasi di Malomba, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Kemudian saksi AGUS SUSILO bersama saksi SUHARDIN, dan saksi JULIANOVIC CHE-ASTRO MANZIEBERT menuju ke lokasi korban. Sesampainya disana korban sedang seorang diri berada disana dan korban mengatakan ***“saya tidak betah bekerja di koperasi tempat saya bekerja dan saya ingin pulang ke NTT”***. Selanjutnya korban dibawa oleh saksi AGUS SUSILO, saksi SUHARDIN, dan saksi JULIANOVIC CHE-ASTRO MANZIEBERT dan dititipkan di kos milik adik saksi SUHARDIN yang berlokasi di daerah Pagesangan, Kota Mataram.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 07.00 wita, korban telah meninggalkan kos milik adik saksi SUHARDIN tanpa berpamitan. Kemudian korban mengirim pesan kepada saksi FIDEL MAYA PERES sekitar pukul 12.16 wit atau 11.16 wita yang berisi ***“abang saya ada kena tangkap”***, namun korban tidak menjelaskan siapa yang menangkapnya. Selanjutnya korban juga menghubungi saksi DELON MARSEL MAIA dan sekitar pukul 19.08 wit atau 18.08 wita, korban mengirimkan video dengan durasi 11 detik kepada saksi DELON MARSEL MAIA dengan

Hal. 6 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kalimat ***"orang bawah ni Saya niiii dito yg bawah kau tau saaa"*** yang artinya ***"orang ini bawa Saya dito yang bawa Saya kamu tau saja"***.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di teras depan rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa yang beralamat di Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, telah terjadi cekcok antara korban dengan saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES, yang di mana cekcok tersebut terjadi dikarenakan korban ingin berhenti bekerja di Koperasi Jaya Perkasa dan ingin pulang ke NTT, tetapi saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES tidak terima dikarenakan korban masih memiliki hutang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Koperasi Jaya Perkasa yang mana hutang tersebut diakibatkan dari biaya transportasi korban dari prov NTT ke prov NTB untuk bekerja di Koperasi Jaya Perkasa. Kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES berkata ***"kalo kamu mau pulang hutang kamu siapa mau bayar"*** dan langsung memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke bagian punggung bawah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN juga merasa kesal atas ungkapan korban sehingga ikut memukul korban dengan tangan terbuka pada bagian punggung atas sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut namun Terdakwa tidak berani meleraikan karena saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES merupakan atasan Terdakwa di kantor.

- Bahwa kemudian setelah cekcok tersebut, korban kabur meninggalkan rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa. Namun tidak ada yang menyadari jika korban telah meninggalkan rumah kontrakan, hingga pada saat akan kumpul makan malam, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES menyadari bahwa Korban sudah tidak ada di rumah

Hal. 7 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kontrakan. Kemudian seluruh karyawan koperasi berusaha mencari di sekitar kantor dan gerbang depan namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN mengajak seluruh karyawan untuk makan dulu, dan melanjutkan mencari korban setelah selesai makan malam.

- Selanjutnya setelah makan malam sekitar pukul 22.30 wita, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES bersama Terdakwa mencari korban menggunakan sepeda motor REVO FIT warna HITAM lis biru tanpa Nopol ke arah Pemenang sedangkan saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN bersama saksi HENDRILIANO RELIGIUS MAU Alias RELI mencari korban menggunakan sepeda motor REVO FIT warna HITAM list hijau dengan Nopol DR 3612 EJ ke arah Tanjung. Kemudian setelah mencari korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan korban tidak ditemukan, saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN bersama saksi HENDRILIANO RELIGIUS MAU Alias RELI kembali ke rumah kontrakan dan tidak berselang lama Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES bersama Terdakwa juga kembali ke kontrakan dan tidak menemukan korban.

- Bahwa selanjutnya saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES bersama Terdakwa kembali keluar untuk melakukan pencarian korban, yang mana Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES berboncengan dengan Terdakwa menggendarai sepeda motor REVO FIT warna HITAM lis biru tanpa Nopol sedangkan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN mengendarai sepeda motor REVO FIT warna HITAM lis Hijau dengan Nopol DR 3612 EJ seorang diri. Kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi rumah kontrakan, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa menemukan korban yang sedang bersembunyi di semak-semak yang ada di pinggir jalan. Selanjutnya korban diminta naik ke atas motor dan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES paling belakang, korban di tengah dan saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias

Hal. 8 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



YUVEN di depan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang.

- Kemudian saat sedang mengendarai sepeda motor, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES mengajak Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa untuk membawa korban ke lokasi kebun kosong yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa.

- Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES, Terdakwa dan korban sampai di kebun kosong tersebut, kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES langsung mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada disana dan langsung memukul korban menggunakan batang kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pukulan pertama pada bagian punggung belakang dan pukulan kedua pada bagian ubun-ubun kepala korban yang mengakibatkan korban lemas dan terjatuh. Selanjutnya Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN juga ikut memukuli korban 2 (dua) kali, yang pertama memukul dengan tangan mengepal ke arah leher belakang korban, kemudian yang kedua memukul korban menggunakan tangan mengepal pada bagian dada korban. Kemudian setelah menerima pukulan tersebut korban langsung kejang-kejang dan selanjutnya tidak sadarkan diri.

- Bahwa saat terjadi pemukulan jarak Terdakwa dengan Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN saat melakukan pemukulan korban adalah sekitar 5 (lima) meter dan Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban, namun Terdakwa membiarkan terjadinya pembunuhan tersebut.

- Selanjutnya karena korban tidak sadarkan diri, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES mengatur skenario seolah-olah korban gantung diri, kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES mengajak Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa untuk menggantung korban di atas batang pohon yang ada di kebun

Hal. 9 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kosong tersebut. Kemudian Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN memerintahkan Terdakwa untuk membeli sebotol air mineral untuk membersihkan baju dan celana korban yang pada saat itu kotor akibat terjatuh setelah dipukuli.

- Selanjutnya Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHHA alias CHARLES membuka baju korban dan mengikatkannya pada sebuah batang pohon yang digunakan untuk menggantung korban. Kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN mengangkat badan korban ke arah batang pohon dan menggantungkan leher korban pada baju yang sudah diikatkan pada batang pohon tersebut, dengan posisi badan tergantung lurus kebawah dengan tinggi pohon sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari tanah, kemudian jarak ujung kaki korban dengan tanah sekitar 1 (satu) sentimeter.

- Selanjutnya Terdakwa datang dan membawa 1 (satu) botol air mineral merk Narmada yang selanjutnya Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan baju dan celana korban agar terlihat bersih dan meninggalkan jejak akibat pemukulan yang telah dilakukan.

- Selanjutnya setelah itu sekitar pukul 01.00 wita Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa dan sepakat tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada siapapun.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Sket/Ver/195/V/2024/Rumkit, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med, menunjukkan bahwa (1) perkiraan waktu Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai dua puluh jam sebelum jenazah dimasukkan ke freezer; (2) Terdapat jeratan pada leher yang merupakan jeratan setelah kematian (jeratan post mortem) yaitu ditandai dengan tidak adanya resapan darah di kulit dan otot leher, tidak ada patah tulang atau kelainan lain pada tulang tiroid, krikoid, trakea, maupun tulang lidah (3) Terdapat luka-luka akibat

Hal. 10 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan; (4) Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul,yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan; (5) Terdapat tanda-tanda mati lemas atau asfiksia, terdapat pelebaran pembuluh darah otak, terdapat pembesaran paru-paru, terdapat bercak perdarahan paru-paru (darah encer gelap; (6) Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul hingga mengenai paru-paru bagian kiri dan kanan yang menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna sehingga menimbulkan mati lemas; (7) Tidak terdapat luka-luka pertahanan; (8) Ditemukan erosi pada lambung dan usus yang dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang kemungkinan mengandung zat korosif. Untuk mengetahui zat kimia yang masuk ke tubuh telah diambil sampel darah dan isi lambung.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **PAUL FERNANDITO alias DITO** bersama-sama dengan saksi **PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN** (berkas perkara terpisah) pada **hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita** atau setidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di **Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan tersebut mengakibatkan maut dan**

Hal. 11 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita, korban diantar oleh saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES berboncengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah saksi ALEX ROFI RANDE yang terletak di Jl. Energi Gang Nusa Indah No. 27 RT/RW 003/033, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang mana korban meminta tolong kepada saksi ALEX ROFI RANDE dan saksi DHINE RAHMANTIKA WIDHIE als DINI agar dibantu untuk bisa berhenti bekerja di Koperasi Jaya Perkasa. Kemudian korban juga bercerita kepada saksi ALEX ROFI RANDE dan saksi DHINE RAHMANTIKA WIDHIE als DINI bahwa korban tidak aman dan tidak nyaman bekerja di koprasi tersebut dan korban ingin berhenti bekerja tetapi dilarang oleh Terdakwa II, selanjutnya korban sempat berkata **“kalau terjadi apa-apa dengan saya cari CHARLES, YUVEN dan DITO mereka sudah pelakunya”**.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita korban menghubungi saksi DELON MARSEL MAIA melalui pesan whatsapp dan menjelaskan bahwa korban memiliki permasalahan di Koperasi Jaya Perkasa tempat korban bekerja dan memiliki masalah dengan saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES. Selanjutnya sekitar pukul 20.13 wita, pesan yang dikirim korban berbunyi **“ada apa” CHARLES eeee** yang artinya **“ada apa – apa dengan Saya cari CHARLES”**. Kemudian korban juga meminta nomor kontak saksi FIDEL MAYA PERES kepada saksi DELON MARSEL MAIA.

- Kemudian sekitar pukul 21.42 wit atau 20.42 wita korban menghubungi saksi FIDEL MAYA PERES melalui Whatsapp dan menjelaskan dirinya telah dipukul, dan dikejar oleh orang, serta berkali – kali korban mengatakan bahwa korban takut atau sedang dalam ketakutan, sehingga korban meminta bantuan kepada saksi FIDEL MAYA PERES untuk menjemputnya di suatu lokasi. Korban juga menjelaskan dirinya memiliki suatu permasalahan yang dialami olehnya dan pada saat itu korban sedang bersembunyi di suatu

Hal. 12 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tempat dikarenakan dirinya sedang dikejar oleh orang dan berkali – kali berucap bahwa dirinya sedang takut. Setelah itu sekitar pukul 22.30 wit atau 21.30 wita, saksi FIDEL MAYA PERES menghubungi saksi AGUS SUSILO yang merupakan lettingnya yang bertugas di Kompi Senapan C Yonif 742 Gebang dengan tujuan meminta bantuan kepada saksi AGUS SUSILO untuk menjemput dan menolong korban dikarenakan mengalami suatu permasalahan dan saksi FIDEL MAYA PERES memberikan nomor Whatsapp korban kepada saksi AGUS SUSILO agar ia menghubungi dan mencari korban.

- Selanjutnya saksi AGUS SUSILO menghubungi korban dan meminta korban membagikan lokasinya. Kemudian korban membagikan lokasinya yang sedang berada di sebuah Jembatan yang berlokasi di Malomba, Kec. Ampenan, Kota Mataram. Kemudian saksi AGUS SUSILO bersama saksi SUHARDIN, dan saksi JULIANOVIC CHE-ASTRO MANZIEBERT menuju ke lokasi korban. Sesampainya disana korban sedang seorang diri berada disana dan korban mengatakan **“saya tidak betah bekerja di koperasi tempat saya bekerja dan saya ingin pulang ke NTT”**. Selanjutnya korban dibawa oleh saksi AGUS SUSILO, saksi SUHARDIN, dan saksi JULIANOVIC CHE-ASTRO MANZIEBERT dan ditiptikan di kos milik adik saksi SUHARDIN yang berlokasi di daerah Pagesangan, Kota Mataram.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 07.00 wita, korban telah meninggalkan kos milik adik saksi SUHARDIN tanpa berpamitan. Kemudian korban mengirim pesan kepada saksi FIDEL MAYA PERES sekitar pukul 12.16 wit atau 11.16 wita yang berisi **“abang saya ada kena tangkap”**, namun korban tidak menjelaskan siapa yang menangkapnya. Selanjutnya korban juga menghubungi saksi DELON MARSEL MAIA dan sekitar pukul 19.08 wit atau 18.08 wita, korban mengirimkan video dengan durasi 11 detik kepada saksi DELON MARSEL MAIA dengan kalimat **“orang bawah ni Saya niiti dito yg bawah kau tau saaa”** yang artinya **“orang ini bawa Saya dito yang bawa Saya kamu tau saja”**.

Hal. 13 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di teras depan rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa yang beralamat di Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, telah terjadi cekcok antara korban dengan saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES, yang di mana cekcok tersebut terjadi dikarenakan korban ingin berhenti bekerja di Koperasi Jaya Perkasa dan ingin pulang ke NTT, tetapi saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES tidak terima dikarenakan korban masih memiliki hutang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Koperasi Jaya Perkasa yang mana hutang tersebut diakibatkan dari biaya transportasi korban dari prov NTT ke prov NTB untuk bekerja di Koperasi Jaya Perkasa. Kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES berkata ***"kalo kamu mau pulang hutang kamu siapa mau bayar"*** dan langsung memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke bagian punggung bawah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN juga merasa kesal atas ungkapan korban sehingga ikut memukul korban dengan tangan terbuka pada bagian punggung atas sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut namun Terdakwa tidak berani meleraikan karena saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES merupakan atasan Terdakwa di kantor.

- Bahwa kemudian setelah cekcok tersebut, korban kabur meninggalkan rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa. Namun tidak ada yang menyadari jika korban telah meninggalkan rumah kontrakan, hingga pada saat akan kumpul makan malam, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES menyadari bahwa Korban sudah tidak ada di rumah kontrakan. Kemudian seluruh karyawan koperasi berusaha mencari di sekitar kantor dan gerbang depan namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN

Hal. 14 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mengajak seluruh karyawan untuk makan dulu, dan melanjutkan mencari korban setelah selesai makan malam.

- Selanjutnya setelah makan malam sekitar pukul 22.30 wita, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES bersama Terdakwa mencari korban menggunakan sepeda motor REVO FIT warna HITAM lis biru tanpa Nopol ke arah Pemenang sedangkan saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN bersama saksi HENDRILIANO RELIGIUS MAU Alias RELI mencari korban menggunakan sepeda motor REVO FIT warna HITAM list hijau dengan Nopol DR 3612 EJ ke arah Tanjung. Kemudian setelah mencari korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan korban tidak ditemukan, saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN bersama saksi HENDRILIANO RELIGIUS MAU Alias RELI kembali ke rumah kontrakan dan tidak berselang lama Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES bersama Terdakwa juga kembali ke kontrakan dan tidak menemukan korban.

- Bahwa selanjutnya saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES bersama Terdakwa kembali keluar untuk melakukan pencarian korban, yang mana Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES berboncengan dengan Terdakwa menggendarai sepeda motor REVO FIT warna HITAM lis biru tanpa Nopol sedangkan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN mengendarai sepeda motor REVO FIT warna HITAM lis Hijau dengan Nopol DR 3612 EJ seorang diri. Kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi rumah kontrakan, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa menemukan korban yang sedang bersembunyi di semak-semak yang ada di pinggir jalan. Selanjutnya korban diminta naik ke atas motor dan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES paling belakang, korban di tengah dan saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN di depan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang.

Hal. 15 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Kemudian saat sedang mengendarai sepeda motor, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES mengajak Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa untuk membawa korban ke lokasi kebun kosong yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa.
 - Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES, Terdakwa dan korban sampai di kebun kosong tersebut, kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES langsung mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada disana dan langsung memukul korban menggunakan batang kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pukulan pertama pada bagian punggung belakang dan pukulan kedua pada bagian ubun-ubun kepala korban yang mengakibatkan korban lemas dan terjatuh. Selanjutnya Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN juga ikut memukuli korban 2 (dua) kali, yang pertama memukul dengan tangan mengepal ke arah leher belakang korban, kemudian yang kedua memukul korban menggunakan tangan mengepal pada bagian dada korban. Kemudian setelah menerima pukulan tersebut korban langsung kejang-kejang dan selanjutnya tidak sadarkan diri.
 - Bahwa saat terjadi pemukulan jarak Terdakwa dengan Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN saat melakukan pemukulan korban adalah sekitar 5 (lima) meter dan Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban, namun Terdakwa membiarkan terjadinya pembunuhan tersebut.
 - Selanjutnya karena korban tidak sadarkan diri, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES mengatur skenario seolah-olah korban gantung diri, kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES mengajak Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa untuk menggantung korban di atas batang pohon yang ada di kebun kosong tersebut. Kemudian Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN memerintahkan Terdakwa untuk membeli sebotol air
- Hal. 16 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mineral untuk membersihkan baju dan celana korban yang pada saat itu kotor akibat terjatuh setelah dipukuli.

- Selanjutnya Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES membuka baju korban dan mengikatkannya pada sebuah batang pohon yang digunakan untuk menggantung korban. Kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN mengangkat badan korban ke arah batang pohon dan menggantungkan leher korban pada baju yang sudah diikatkan pada batang pohon tersebut, dengan posisi badan tergantung lurus kebawah dengan tinggi pohon sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari tanah, kemudian jarak ujung kaki korban dengan tanah sekitar 1 (satu) sentimeter.

- Selanjutnya Terdakwa datang dan membawa 1 (satu) botol air mineral merk Narmada yang selanjutnya Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan baju dan celana korban agar terlihat bersih dan meninggalkan jejak akibat pemukulan yang telah dilakukan.

- Selanjutnya setelah itu sekitar pukul 01.00 wita Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa dan sepakat tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada siapapun.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Sket/Ver/195/V/2024/Rumkit, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med, menunjukkan bahwa (1) perkiraan waktu Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai dua puluh jam sebelum jenazah dimasukkan ke freezer; (2) Terdapat jeratan pada leher yang merupakan jeratan setelah kematian (jeratan post mortem) yaitu ditandai dengan tidak adanya resapan darah di kulit dan otot leher, tidak ada patah tulang atau kelainan lain pada tulang tiroid, krikoid, trakea, maupun tulang lidah (3) Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka

Hal. 17 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



antemortem dan tidak mematikan; (4) Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan; (5) Terdapat tanda-tanda mati lemas atau asfiksia, terdapat pelebaran pembuluh darah otak, terdapat pembesaran paru-paru, terdapat bercak perdarahan paru-paru (darah encer gelap; (6) Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul hingga mengenai paru-paru bagian kiri dan kanan yang menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna sehingga menimbulkan mati lemas; (7) Tidak terdapat luka-luka pertahanan; (8) Ditemukan erosi pada lambung dan usus yang dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang kemungkinan mengandung zat korosif. Untuk mengetahui zat kimia yang masuk ke tubuh telah diambil sampel darah dan isi lambung.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam
Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **PAUL FERNANDITO alias DITO** pada **hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita** atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di **Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan atau memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan dan setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau***

Hal. 18 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di teras depan rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa yang beralamat di Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, telah terjadi cekcok antara korban dengan saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES, yang di mana cekcok tersebut terjadi dikarenakan korban ingin berhenti bekerja di Koperasi Jaya Perkasa dan ingin pulang ke NTT, tetapi saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES tidak terima dikarenakan korban masih memiliki hutang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Koperasi Jaya Perkasa yang mana hutang tersebut diakibatkan dari biaya transportasi korban dari prov NTT ke prov NTB untuk bekerja di Koperasi Jaya Perkasa. Kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES berkata **“kalo kamu mau pulang hutang kamu siapa mau bayar”** dan langsung memukul korban dengan tangan kanan mengepal ke bagian punggung bawah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN juga merasa kesal atas ungkapan korban sehingga ikut memukul korban dengan tangan terbuka pada bagian punggung atas sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut namun Terdakwa tidak berani meleraikan karena saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES merupakan atasan Terdakwa di kantor.
- Bahwa kemudian setelah cekcok tersebut, korban kabur meninggalkan rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa. Namun tidak ada yang menyadari jika korban telah meninggalkan rumah kontrakan, hingga pada saat akan kumpul

Hal. 19 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



makan malam, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES menyadari bahwa Korban sudah tidak ada di rumah kontrakan. Kemudian seluruh karyawan koperasi berusaha mencari di sekitar kantor dan gerbang depan namun tidak ditemukan. Selanjutnya saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN mengajak seluruh karyawan untuk makan dulu, dan melanjutkan mencari korban setelah selesai makan malam.

- Selanjutnya setelah makan malam sekitar pukul 22.30 wita, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES bersama Terdakwa mencari korban menggunakan sepeda motor REVO FIT warna HITAM lis biru tanpa Nopol ke arah Pemenang sedangkan saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN bersama saksi HENDRILIANO RELIGIUS MAU Alias RELI mencari korban menggunakan sepeda motor REVO FIT warna HITAM list hijau dengan Nopol DR 3612 EJ ke arah Tanjung. Kemudian setelah mencari korban kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan korban tidak ditemukan, saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN bersama saksi HENDRILIANO RELIGIUS MAU Alias RELI kembali ke rumah kontrakan dan tidak berselang lama Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES bersama Terdakwa juga kembali ke kontrakan dan tidak menemukan korban.

- Bahwa selanjutnya saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES bersama Terdakwa kembali keluar untuk melakukan pencarian korban, yang mana Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES berboncengan dengan Terdakwa menggendarai sepeda motor REVO FIT warna HITAM lis biru tanpa Nopol sedangkan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN mengendarai sepeda motor REVO FIT warna HITAM lis Hijau dengan Nopol DR 3612 EJ seorang diri. Kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi rumah kontrakan, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa menemukan korban yang sedang bersembunyi di semak-semak yang ada di pinggir jalan. Selanjutnya korban diminta naik ke atas motor dan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Saksi PETRUS

Hal. 20 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES paling belakang, korban di tengah dan saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN di depan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang.

- Kemudian saat sedang mengendarai sepeda motor, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES mengajak Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa untuk membawa korban ke lokasi kebun kosong yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa.

- Selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES, Terdakwa dan korban sampai di kebun kosong tersebut, kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES langsung mengambil 1 (satu) batang kayu yang ada disana dan langsung memukul korban menggunakan batang kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pukulan pertama pada bagian punggung belakang dan pukulan kedua pada bagian ubun-ubun kepala korban yang mengakibatkan korban lemas dan terjatuh. Selanjutnya Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN juga ikut memukuli korban 2 (dua) kali, yang pertama memukul dengan tangan mengepal ke arah leher belakang korban, kemudian yang kedua memukul korban menggunakan tangan mengepal pada bagian dada korban. Kemudian setelah menerima pukulan tersebut korban langsung kejang-kejang dan selanjutnya tidak sadarkan diri.

- Bahwa saat terjadi pemukulan jarak Terdakwa dengan Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN saat melakukan pemukulan korban adalah sekitar 5 (lima) meter dan Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban, namun Terdakwa membiarkan terjadinya pembunuhan tersebut.

- Selanjutnya karena korban tidak sadarkan diri, Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES mengatur skenario seolah-olah korban gantung diri, kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES mengajak Saksi

Hal. 21 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa untuk menggantung korban di atas batang pohon yang ada di kebun kosong tersebut. Kemudian Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN memerintahkan Terdakwa untuk membeli sebotol air mineral untuk membersihkan baju dan celana korban yang pada saat itu kotor akibat terjatuh setelah dipukuli.

- Selanjutnya Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES membuka baju korban dan mengikatkannya pada sebuah batang pohon yang digunakan untuk menggantung korban. Kemudian Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN mengangkat badan korban ke arah batang pohon dan menggantungkan leher korban pada baju yang sudah diikatkan pada batang pohon tersebut, dengan posisi badan tergantung lurus kebawah dengan tinggi pohon sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari tanah, kemudian jarak ujung kaki korban dengan tanah sekitar 1 (satu) sentimeter.

- Selanjutnya Terdakwa datang dan membawa 1 (satu) botol air mineral merk Narmada yang selanjutnya Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN memerintahkan Terdakwa untuk membersihkan baju dan celana korban agar terlihat bersih dan meninggalkan jejak akibat pemukulan yang telah dilakukan.

- Selanjutnya setelah itu sekitar pukul 01.00 wita Saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan Saksi ADRIANUS YUVENTUS TAEK Alias YUVEN dan Terdakwa kembali ke rumah kontrakan yang sekaligus Kantor Koperasi Jaya Perkasa dan sepakat tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada siapapun.

- Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita, polisi dan masyarakat mendatangi kantor Koperasi Jaya Perkasa, kemudian polisi menjelaskan "**bahwa ada orang yang gantung diri dan mungkin merupakan salah satu dari anggota Koperasi Jaya Perkasa**". Kemudian saksi PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES langsung pergi ke kebun tempat mayat korban tergantung dan diikuti oleh

Hal. 22 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan seluruh karyawan koperasi. Namun saat itu, Terdakwa menyembunyikan kejadian yang telah terjadi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DELON MARSEL MAIA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;

-----Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan di Kepolisian;

-----Bahwa Saksi mengenal Jaimitu Fatima Alias Amitu dan merupakan teman Saksi sewaktu masa kecil;

-----Bahwa peristiwa tersebut terjadi Saksi pernah berkomunikasi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu melalui pesan Whatsapp;

-----Bahwa terakhir kali berkomunikasi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu melalui pesan Whatsapp dimulai pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul

Hal. 23 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WITA melalui pesan Whatsapp hingga terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 16.07 WITA dan setelah itu sudah tidak berkomunikasi lagi;

.....Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggal dunianya alm Jaimitu Fatima Alias Amitu tetapi setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa alm Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia karena dibunuh oleh sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Paul Fernandito Mau Alias Dito;

.....Bahwa Saksi kurang mengetahui dengan pasti siapa pembunuh dari alm Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut apakah benar mereka yang telah melakukan pembunuhan terhadap alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu;

.....Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi pernah berkomunikasi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu melalui pesan Whatsapp dan Saksi tidak berkomunikasi secara langsung dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu melainkan Saksi hanya berkomunikasi melalui media online yaitu Whatsapp;

.....Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, Saksi menggunakan nomor handphone pada Whatsapp yaitu (085797035088) sedangkan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu menggunakan nomor handphone pada Whatsapp yaitu (082340322525);

.....Bahwa Saksi menyimpan nomor handphone/kontak alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu yaitu dengan nama Amitu JF Urzulin;

.....Bahwa percakapan yang Saksi lakukan dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dimulai pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA melalui pesan Whatsapp dengan isi percakapan sebagai berikut :

Hal. 24 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 18.30 wit – CHARLES pq mau nii bisa tipu kami nii : CHARLES puki ni bisa tipu kami ni
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU)18.30 wit – Mai : pukimai (bahasa makian/kotor)
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU)18.30 wit – Kau diam” saja jangan kasih tau orang : kamu diam – diam saja jangan beritahu orang
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU)18.30 wit – Pq tu mau makan kami nii : puki itu mau jebak kami
- o (DELON) 18.37 wit – Dia tipu kermna konco : dia tipu bagaimana kawan
- o (DELON) 18.37 wit – Kamu dua Pi Bali sja : kamu dua (ameta dan antoni) pergi ke bali saja
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 18.45 wit – Diam” Saja : diam – diam saja
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 18.46 wit – Dia dg dia punya keriawan drop uang pi nasaba sembarang saja : dia (CHARLES) dengan dia punya karyawan drop uang pergi nasabah sembarang saja sembarang saja
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 18.46 wit – Baru suruh yg tagih : baru suruh Saya yang tagih
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 18.46 wit – Saya tasya punya bapa su jemput pi mereka punya rmh : Saya sudah dijemput bapaknya tasya kerumahnya
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 18.47 wit – pq mau cong loss : puki mau jebak sekali
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 18.47 wit – Mai : pukimai (bahasa makian/kotor)
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 19.09 wit – Saya orang su tangkap : Saya sudah di tangkap orang
- o (DELON) 19.18 wit – Ai puki Mai pukul kas mati : pukimai pukul sampai mati

Hal. 25 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (DELON) 19.18 wit – Lu Kermna : kamu bagaimana
- o (DELON) 19.19 wit – Lu org tangkap bawa pimna : kamu orang tangkap mau di bawa kemana?
- o (DELON) 19.19 wit – tangkap kermna apa : tangkap bagaimana
- o (DELON) 19.19 wit – ameta kapak : temannya amitu yang namanya ameta
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 19.24 wit – Saya orang tangkap :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 19.26 wit – CHARLES eee : maksudnya CHARLES
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 19.26 – kalo Saya ada apa” :
- o (DELON) 19.39 wit – orng su tang kangkap blm : orang sudah tangkap atau belum
- o (DELON) 19.40 wit – sekarang mes aman ka ato orng su tangkap : sekarang masih aman atau orang sudah tangkap
- o (DELON) 19.40 wit – kas tau ameta kalian dua pi bali sudah konco : kasih tau ameta kalian berdua pergi ke bali sudah konco
- o (DELON) 19.41 wit – melakukan panggilan suara tidak dijawab
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.13 wit - alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU mengirim foto :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.13 wit – ini malam saja Saya ada kena pukul : ini malam saja Saya kena pukul
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.13 wit – ada apa” CHARLES eeee : ada apa – apa dengan Saya cari CHARLES
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.16 wit – Saya snd terselamatkan lagi liat ameta dg antoni : Saya tidak terselamatkan lagi liat ameta dengan antoni
- o (DELON) 20.17 wit – hais lu aman sonde tolo : habis kau aman atau tidak tolo(bahasa anak gaul ntt kalau bercanda)

Hal. 26 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (DELON) 20.17 wit – ai CHARLES tolo ni cong lu ee : CHARLES tolo ni jebak lu ee
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.17 wit – apa” cari diaaaa : apa – apa cari dia (CHARLES)
- o (DELON) 20.17 WITA – konco keta kuliah hansa fali : teman lu jangan bilang begitu lagi
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.18 wita – benar saaa :
- o (DELON) 20.18 WITA – dia mati memang : dia sudah orangnya (maksudnya ada apa – apa dengan amitu CHARLES orangnya)
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.18 WITA – sumpah demi tuhan : sumpah atas nama Tuhan
- o (DELON) 20.18 WITA – ameta dong aman2 sa ka : ameta mereka ada aman – aman saja?
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.18 wit – kami beda naaaa : kami beda lokasi
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.18 wit – kantor :
- o (DELON) 20.18 wit – dong chong lu ee konco :
- o (DELON) 20.19 wit – ade uang di situ lari pi bali sja :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.19 wit – orang saja sekerang dd lingkaran Saya nii :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.19 wit – bergerak snd bisaa :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.19 wit – ini malam snd bisa lagi :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.20 wit – CHARLES ee konco :
- o (DELON) 20.20 wit – Ai puki Mai dong lingkaran lu karna apa lai lu sa baru Pi ni bilang sa sonde tau apa2 :
- o (DELON) 20.21 wit – Ini MLM dong niat mau pukul lu ka :
- o (DELON) 20.21 wit – Lari kas tinggal saja tolo tu :

Hal. 27 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.21 wit – Lari su sn bisaa lagii :
- o (DELON) 20.22 wit – Dong sekarang ade rencana mau pukul lu ka :
- o (DELON) 20.22 wit – Mamtua dong su tau blm :
- o (DELON) 20.26 wit – konco ad apa2 langsung chat dtang sja :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 20.46 wit – krm abang fidel punya nomor WA dulu :
- o (DELON) 20.47 wit – mengirim kontak Urz Bang Fidel
- o (DELON) 20.47 wit – itu konco :
- o (DELON) 20.48 wit – so aman ka ato dong mes mo PKL lu :
- o Selanjutnya percakapan Saya dengan alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU pada hari berikutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 dimulai sekitar pukul 13.48 wita, dengan isi percakapan sebagai berikut :
- o (DELON) 13.48 wit – woi amitu lu dimna : woi amitu kamu dimana
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 17.47 wit – CHARLES Dito Janu Randi kitu mareka yg coong : CHARLES , dito, janu, randi kitu mereka yang jebak Saya
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 17.47 wit – masuk penjara kaimya : sepertinya masuk penjara
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 17.47 wit – 20tha : 20 tahun
- o (DELON) 19.07 wit – Mai pun puki ka : Mai pun puki (umpatan)
- o (DELON) 19.07 wit – omng betul sonde : omong benar atau tidak
- o (DELON) 19.07 wit – lu sekarang ad dimna : kamu sekarang ada dimana
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 19.08 wit – jangan kasih tau sapa” : jangan kasih tau siapa - siapa
- o (DELON) 19.08 wit – Mai pun puki lu omng yg betul : Mai pun puki (umpatan) kamu omong yang betul

Hal. 28 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (DELON) 19.08 wit – lu sekarang ad dimna : kamu sekarang ada dimana
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 19.08 wit – mengirim video dengan durasi 11 detik dengan kalimat “orang bawah ni Saya niiti dito yg bawah kau tau saaa : orang ini bawa Saya dito yang bawa Saya kamu tau saja
- o (DELON) 19.11 wit – Maksudnya :
- o (DELON) 19.12 wit – Abng Fidel pun leting jemput lu knp lu lari tolo : abang fidel punya kawan leting jemput kenapa kamu lari
- o (DELON) 19.17 wit – konco lu posisi sekarang dimna : kawan kamu posisi sekarang dimana
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 19.25 wit – mengirim lokasi terkini
- o (DELON) 19.26 wit – lu sekarang orng ad bawa pi mana : kamu sekarang orang dibawa kemana
- o (DELON) 19.28 wit – lu lapor polisi saja to : kamu lapor polisi saja

Selanjutnya percakapan Saksi dengan alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU pada hari berikutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dimulai sekitar pukul 08.32 wita, dengan isi percakapan sebagai berikut :

- (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.32 wit – Selamat pagi untuk semua Saya baru kerja di koperasi di tanjung intan perkasa Lombok baru tiga hari kerja setiap malam makan bersama selama dua hari Saya rasa badan Saya lemas kee kita orang pakai narkoba tau”Nya padahal semua itu cuman rencana sama keriawan pimpinan dan setan itu Saya rasa ke kermana itu ke jalan sembarang tan di tangkap oleh security dan warga di tanya kamu pakai narkoba cuman sudah terlalu karna orang jebak Saya di makanan minum air putih di kantor Saya sendiri padahal itu rencana mereka Saya sudah tau dari awal cuman kasih yakin diri saja padahal itu semua betul mereka jebak Saya untuk itu kalo Saya ada apa” sudah terlanjut karna Saya

Hal. 29 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



datng jauh' untuk kerja dari NTT dan Saya jugaa tidak punya keluarga jugaa disini tapi ini semua di atur sama mereka teman" Saya yaitu koperasi intan perkasa datng itu keriawan pimpinan dan koordinator yg atur itu semoga mereka kaya cepat dengan cara" mereka kemarin Saya di pukuli sama warga cuman di kasih luka cuman di tangan dan itu semua sudah direncanakan mereka jadi spaya bisa jadi bukti kuat dan Saya jugaa liat banyak nota di tas Saya dan itu juga sebagai bukti pake uang koperasi dan itu semua cuman omng kosong jadi tuntuk bersaudara NTT dan ko polisian NTT Saya mohon supaya bisa membele Saya untuk kasus ini Saya baru kerja 3 dia hari langsung kena kasus jadi harus picahkan kasus. Dan pirasat sekrang ini ka eee mereka mau suruh orang culik Saya dan kasus ini tidak ada kabar jadi Saya buat ini dengan keyakinan diri sendiri. Karna yang bikin itu kawan dekat satu angkatan sekolah sendiri yaitu dito untuk kawan angkatan Saya sma negeri satu atambua pasti tau nama ditho, CHARLES dia teman kecil Saya tapi dia bisa buat apa MOHON DI SEBARKAN NTT APDET NTT maju bersama NTT untuk semua;

- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.32 wit – Nanti sebarkan :
nanti sebarkan
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.33 wit – Dua tiga hari
bagitu : setelah dua atau tiga hari
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.33 wit – Ee konco : ee
teman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.33 wit – Saya percaya
kauu : Saya percaya kamu
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.35 wit – P :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.35 wit – Jangan dulu :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.35 wit – Ingat eee konco :
ingat ya teman

Hal. 30 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.36 wit – Konco jangan dulu : teman jangan dulu
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.37 wit – Tanggal 1 baru sebarikan : tanggal 1 baru sebarikan
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.37 wit – Saya masih aman : Saya masih aman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.37 wit – Itu Saya tulis saja konco : itu Saya tulis saja teman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.38 wit – Saya masih di atas motor : Saya masih di atas motor
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.40 wit – Pokoknya kau jangan dulu sabarkan : pokoknya kamu jangan dulu sebarikan
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.40 wit – Sampe tanggal 1 sn ada kabar baru sebarikan ee itu : sampai tanggal 1 kalau Saya tidak ada kabar baru sebarikan itu
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.40 wit – ingat : ingat
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.45 wit – jangan sebarikan konco : jangan sebarikan teman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.45 wit – salah tulis Saya : salah tulis Saya
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.46 wit – jangan sebarikan : jangan sebarikan
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.46 wit – Saya masih aman” saaa: Saya masih aman – aman saja
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.46 wit – Itu Saya krm pi kau tuu : itu Saya kirim ke kamu
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.46 wit – Saya perasat bagitu : Saya punya firasat begitu
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.46 wit – Jangan dulu ee : jangan dulu

Hal. 31 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 08.46 wit – Kau jangan bunuh Saya kalo sebarakan : kamu jangan bunuh Saya kalo sebarakan
- o (DELON) 09.02 wit – Oke konco aman : oke teman aman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.03 wit – Okeeee :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.03 wit – Nanti kerman” : nanti bagaimana - bagaimana
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.03 wit – Jangan sampe orang tau : jangan sampai orang tau
- o (DELON) 09.04 wit – Sabr konco sa baca dulu : sabar teman Saya baca dulu
- o (DELON) 09.04 wit – Oke siap konco aman : oke siap teman aman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.04 wit – Itu sya cuman tulis : itu Saya Cuma tulis
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.04 wit – konco : teman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.05 wit – jangan sebarakan : jangan sebarakan
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.05 wit – jangan pokoknya : jangan pokoknya
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.06 wit – Nanti Saya cete : nanti Saya chat
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.06 wit – Diam” Sas : diam – diam saja
- o (DELON) 09.06 wit – Ai Dito yg buat lai lu ka konco : dito yang buat kamu lagi teman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.07 wit – ini betull k tdk : ini betul atau tidak
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.07 wit – pokoknya jangan dulu : pokoknya jangan dulu
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.07 wit – kau diam saja : kamu diam saja

Hal. 32 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- o (DELON) 09.07 wit – oke konco nanti kermna lu chat sa : oke teman nanti bagaimana kamu chat saja
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.07 wit – jangan kasih tau orang : jangan beritahu orang
- o (DELON) 09.07 wit – lu sekarang so aman ka sonde : kamu sekarang sudah aman atau tidak
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.07 wit – diam saa : diam saja
- o (DELON) 09.07 wit – sa sonde kastau : Saya tidak kasitau
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.07 wit – aman Saya : Saya aman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.07 wit – okeee konco : okeee teman
- o (DELON) 09.08 wit – liat kermna2 lu pi bali saja : liat bagaimana – bagaimana kamu pergi ke bali saha
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.08 wit – okee konco : okee teman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.08 wit – diam” SJ ee : diam – diam saja
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.09 wit – Pkoknya diam” Sja : pokoknya diam – diam saja
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.09 wit – jngn smpe orang tau : jangan sampai orang tau
- o (DELON) 09.10 wit – Oke aman sa konco : oke aman saja teman
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.10 wit – Okee :
- o (DELON) 09.10 wit – Kermna2 caht : bagaimana – bagaimana chat
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.26 wit – Okeee siap
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.28 wit – Sedikit lagi
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.37 wit – Woy

Hal. 33 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 09.48 wit – Tadi Saya krm toooo dia punya masalah btull : tadi kirim itu masalah yang betul
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 10.16 wit – Aa
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 11.02 wit – Saya orang su tankap Saya :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 11.04 wit – Nanti Saya info
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 11.04 wit – Delon
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 11.05 wit – Jang dulu eee
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 11.05 wit – Sebarkan
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 11.25 wit – sabar ee
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 11.37 wit – Tunggu ee delon
- o (DELON) 11.38 wit – itu masalah betul ti : itu masalah betul kan
- o (DELON) 11.38 wit – orng tangkap kau bawa Pi mna : orang tangkap kamu bawa kemana
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 11.44 wit – belum konco sabr : belum teman sabar
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 11.44 wit – orang cooong nii : orang jebak nii
- o (DELON) 11.44 wit – maksudnya orng tangkap lu mau bawa pi mna : maksudnya orang tangkap kamu mau dibawa kemana
- o (DELON) 11.45 wit – orng cong kermna lagi : orang jebak seperti apa lagi
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.36 wit – Woy
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.43 wit – sbarkan sudah : sebarakan sudah
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.43 wit – kalo bidaa : kalo bisaa
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.43 wit – bisa

Hal. 34 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.48 wit – kalo snd aktif langsung saja : kalo tidak aktif langsung saja
- o (DELON) 12.57 wit – sebarikan sudah ka : sebarikan sudah kah
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.57 wit – hoo sbntr : sebentar
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.57 wit – NTT apdet : NTT update
- o (DELON) 12.57 wit – oke2
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.57 wit – ok
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.58 wit – sbentar : sebentar
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.58 wit – on truss ehhhh : aktif terus
- o (DELON) 12.58 wit – okee
- o (DELON) 12.58 wit – maksudnya orng tangkap bawa pi mna to : maksudnya orang tangkap bawa kemana
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.59 wit – nanti sbarntar Saya ketik baik” baru sebarikan : nanti sebentar Saya ketik benar – benar baru sebarikan
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.59 wit – semua grup
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 12.59 wit – ini su sn terselamatkan lagi :
- o (DELON) 13.00 wit – maksudnya kena tangkap orng bawa lu pi kantor polisi ka sto orng PKL lu : maksudnya orang tangkap bawa ke kantor polisi atau orang pukul kamu
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 13.02 wit – ini orang pukul mati kainya : ini kayanya orang pukul sampai mati
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 13.02 wit – orang kasih hilng kabar :
- o (DELON) 13.03 wit – sekrng lu ad di kantor ka :
- o (DELON) 13.03 wit – lu lari sonde bisa ka tolo

Hal. 35 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- o (DELON) 13.03 wit – lup kawan kantor dong yg PKL ka
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 13.06 wit – kau baca baik
Saya krm tadi
- o (DELON) 13.06 wit – oke konco sa sudah
- o (DELON) 13.06 wit – maksudnya lu lari sonde bisa ka
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 13.08 wit – su snd bisaaa
- o (DELON) 13.09 wit – maksudnya orng ad kurung lu ka :
maksudnya orang ada kurung kamu
- o (DELON) 13.09 wit – co lu fto
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 13.15 wit – bukan kurung
Saya coong uang nii
- o (DELON) 13.16 wit – orng cong uang brpa
- o (DELON) 13.18 wit – lu omng ni btul supe orng sebarakan
- o (DELON) 13.18 wit – omng jang main gila tolo dengan ini batang
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 13.35 wit – aman
- o (DELON) 13.55 wit – lu aman ka
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 14.29 wit - alm. JAIMITU
FATIMA alias AMITU mengirim foto KTP miliknya
- o (DELON) 14.32 wit – knp ini
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 14.34 wit – nanti kermana”
sebarakan kaa
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 14.37 wit – NTT apdet sudah
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 14.39 wit – jangan dulu
- o (DELON) 14.46 wit – oke2
- o (DELON) 14.47 wit – sekarang ad aman2 sa to
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 14.58 wit – okee sbary
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 14.58 wit – sabar
- o (DELON) 15.05 wit – oke2

Hal. 36 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.22 wit – oke”
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.27 wit – P
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.27 wit – P
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.27 wit – Adlop sudah
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.29 wit – P
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.29 wit – Delon
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.31 wit – P
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.31 wit – Delon
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.31 wit – kalo su of
langsung apload :
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.43 wit – P
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15. 44 wit – CHARLES janu
dito eeee dengan Randy kitu mereka yg coong
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.44 wit – aplod yg tadi
Saya krm tuu
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.45 wit – yg Saya krm
pertama tuu ehh
- o (alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU) 15.45 wit – chetan pertama
tuu
- o (DELON) 16.04 wit – okee sekarang lu dimna
- o (DELON) 16.07 wit – P
- o (DELON) 16.07 wit – Pp;

.....Bahwa
sepengetahuan Saksi bahwa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu kenal
dengan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles sudah sejak
lama dikarenakan dulunya sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias
Charles sering bermain di kampung alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu,
sedangkan untuk sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito dikenal oleh alm.
Jaimitu Fatima Alias Amitu sejak duduk di bangku SMA dan merupakan
teman satu angkatannya, untuk sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias

Hal. 37 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuven dikenal oleh alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sejak ia mulai bekerja di Lombok. ;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan ia bekerja di lombok dan dimana ia bekerja di Lombok;

.....Bahwa Saksi lumayan sering berkomunikasi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dikarenakan ia merupakan sahabat dekat Saksi dan Saksi sering bertukar cerita dengannya;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang sebenarnya menjadi permasalahan karena secara tiba – tiba alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu memberikan informasi tersebut, namun yang bisa Saksi simpulkan hanya bahwa saudara alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat itu sedang dalam keadaan tidak baik – baik saja dan memiliki masalah, namun pada chat tanggal 24 Mei 2024, Saksi bertanya Amitu dimana dijawab Terdakwa sudah menjebak Amitu, masuk penjara Terdakwa dan dijawab Saksi memaki Amitu, yang mau dimasukin penjara Amitu selama 20 tahun dan ditanya Amitu dimana dan dijawab Amitu jangan kasih tahu siapa siapa, S bilang omong yang betul , kemudian Amitu mengirimkan video bahwa Amitu dibawa oleh Dito ;

- Bahwa Tanggal 25 Mei 2024 Saksi di chat panjang oleh Amitu *"menyatakan bahwa badannya lemas seperti pakai Narkoba di karenakan rencana karyawan dan pimpjnan dan menyatakan sudah dipukuli warga dan menyatakan bahwa Amitu memakai uang koperasi dan Amitu minta dibela"*, Amitu menyatakan baru kerja 3 hari sudah kena kasus, dan ada orang yang disuruh culik Amitu) dan Saksi disuruh menyebarkan chat tersebut kemudian di chat jgn sebarakan dulu karena Amitu masih aman;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA dimana pada saat itu Saksi mendapat berita dari keluarga alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu yang dihubungi oleh anggota Kepolisian

Hal. 38 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tanjung dan Saksi melihat Amitu saat meninggal pada saat dibawa ke kampung;

- Bahwa No Hp yang tersimpan adalah memang merupakan No Hp Amitu yang biasa berkomunikasi bahkan sebelum ke Lombok;

- Bahwa dalam komunikasi 3 (tiga) hari terakhir Saksi dan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu komunikasi Intens via wa tidak pernah berbicara langsung hanya sebatas chat via wa dan Chat tanggal 23 Mei 2024 pukul 19.41 WITA ada panggilan suara tidak terjawab kemudian Saksi yang telpon Amitu, Saksi sering menelpon namun tidak dijawab Amitu;

- Bahwa percakapan yang Saksi dan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu lakukan :

o Chat 18.46 WITA tanggal 23 Mei 2024 “saya sudah dijemput Bapaknya Tasya ke rumahnya” , bapaknya Tasya adalah Bapak Roki (alex) ;

- Bahwa hubungan antara Amitu dengan Alex dan Tasya tidak ada ;

- Bahwa Amitu tidak mengabarkan kalau sudah sampai di rumah Tasya, hanya mengabarkan di pada jam 19.09 WITA “saya sudah ditangkap orang” ada percakapan di Hp Saksi namun alm Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak tahu siapa yang menangkap, Pukul 20.12 WITA tanggal 23 Mei 2024 Amitu mengaku bahwa malam ini aja saya kena pukul dan mengatakan kalau ada apa apa Charles ;

.....Bahwa untuk wa yang Amitu minta Saksi menyebarkan “saya dipukuli warga” , Amitu ditangkap Security dan warga , cerita Amitu dalam chat Chat tanggal 23 Mei 2024 jam 20.18 WITA Amitu menyatakan bahwa dikerumuni oleh warga bahwa ada orang yang duduk melingkari Amitu dan mengatakan dalam chatnya bahwa yang duduk melingkari adalah “Charles punya konco” menit 20.19 WITA dan Amitu mengatakan “sonde tidak bisa lagi ini malam”, artinya Amitu sudah tidak bisa bergerak apa apa ;

- Bahwa dalam percakapan tersebut Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak mengatakan bahwa ia akan dibunuh orang;

Hal. 39 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



.....Bahwa Saksi berkomunikasi dengan hpnya dan hp tersebut tidak pernah di sita penyidik, chat Saksi sampai ke Polisi dengan cara di screenshoot ;

.....Bahwa Saksi kenal dengan Fidel dan Saksi mintol Fidel pada tanggal 24 Mei 2024 jam 19.24 WITA mengirim share lokasi ;

.....Bahwa sampai sekarang tidak ada komunikasi dan hp Amitu sudah tidak aktif;

.....Bahwa chat terakhir Saksi dengan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu tanggal 25 Mei 2024 pukul 08.25 WITA ;

.....Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu keadaan dan keberadaan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu;

.....Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu lewat orang lain dan tidak pernah menghubungi Charles ;

.....Bahwa di percakapan tanggal 25 Mei 2024 jam 15.43 WITA ada ada menjabak, Terdakwa dan Randi, Saksi tidak kenal dengan Randi, Amitu menyatakan dijabak Terdakwa, Randi dan Janu, Juven tidak disebutkan;

.....Bahwa Saksi mengetahui sejak kapan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu bekerja di Koperasi Jaya Perkasa belum sampai 1 minggu Saksi mengetahui belum sampai 1 minggu karena Amitu pergi dari NTT ke Mataram belum sampai 1 Minggu ;

.....Bahwa Posisi korban di Mataram karena Amitu biasa storikan tapi tidak pernah spesifik di sebutkan ;

.....Bahwa setelah menerima Wa Saksi belum memberitahukan baru setelah tanggal 24 Mei 2024, karena hal tersebut merupakan permintaan Amitu jgn disebarkan kalau belum di suruh sebar ;

Hal. 40 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



.....Bahwa Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu mengirim share lok kepada Saksi tempatnya di SMA 1 Tanjung KLU 24 Mei 2024, Amitu mengirimkan share lok, hanya menjawab pertanyaan Saksi yang menanyakan posisi Amitu dan disarankan untuk lapor Polisi dan Amitu tidak membalas lagi dan pada tanggal 25 ada Wa yang panjang kalau tidak minta nomor Videl yang merupakan tentara di Kupang tujuan untuk apa tidak tahu dan Saksi tidak menanyakan juga ;

.....Bahwa selain Amitu chat dengan Saksi, Amitu juga chat dengan kawan lain, Namun Saksi tidak tahu siapa kawan kawan yang dikirimin Wa ;

.....Bahwa Saksi bisa memastikan jika yang mengirim chat wa kepada Saksi adalah Amitu karena bahasa yang digunakan sama ;

.....Bahwa komunikasi terakhir tanggal 25 Mei 2024 jam 16.00 WITA dengan menggunakan bahasa yang sama ;

.....Bahwa sepanjang Saksi berkomunikasi korban lewat Wa tidak ada pesan yang dihapus, sama persis dengan yang diberikan ke Penyidik 100 persen sama Hp korban tidak ditemukan dan Nomornya sama ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi ALEX LOFI RANDE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi siap dan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Jaimitu Fatima Alias Amitu dan merupakan teman anak Saksi yang Saksi kenal lebih dari 6 (enam) bulan, sebelum Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu tinggal di Lombok ;

Hal. 41 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa alm Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia karena gantung diri tetapi Saksi sebelumnya sempat merasa bahwa ada kejanggalan terkait meninggal duninya alm Jaimitu Fatima Alias Amitu dan setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa alm Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia karena dibunuh oleh sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Paul Fernandito Mau Alias Dito;
- Bahwa Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pernah datang ke rumah Saksi dan pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sempat bercerita jangan pernah percaya perkataan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles karena mereka mafia dan juga pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu berkata *"kalau terjadi apa-apa dengan saya cari Charles, Yuven dan Dito mereka sudah pelakunya"* pembicaraan Saksi dengan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu juga di dengar oleh istri Saksi yang bernama sdri. Dhinie Rahmatika Widhie Alias Dini yang juga mendengar pada saat alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu sampai mengatakan *"kalau terjadi apa-apa dengan saya cari Charles, YUVEN dan DITO mereka sudah pelakunya"* kepada Saksi Dikarenakan pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ketakutan dikarenakan diancam oleh sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan PAUL FERNANDITO MAU alias DITO apabila berhenti bekerja di Koperasi tempatnya bekerja saat itu karena alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu juga sempat bercerita bahwa ia ingin berhenti di bekerja disana dikarenakan merasa tidak aman dan tidak nyaman;
- Bahwa kronologis sampai alm Jaimitu Fatima Alias Amitu bisa bertemu dengan Saksi, pada hari Kamis, 23 Mei 2024 alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu datang ke rumah Saksi bersama dengan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan tujuan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu datang ke rumah Saksi pada saat itu untuk meminta tolong kepada Saksi dan istri Saksi sdri. DHINIE RAHMATIKA WIDHIE alias DINI agar dibantu berhenti bekerja di Koperasi tempatnya bekerja pada saat itu, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Wita alm.

Hal. 42 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Jaimitu Fatima Alias Amitu dan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor datang ke rumah Saksi yang terletak di Ampenan, Kota Mataram dimana pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sempat curhat ke istri Saksi sdri. DHINIE RAHMATIKA WIDHIE alias DINI dan Saksi bahwa ia mau berhenti bekerja tetapi dilarang oleh sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven. Dimana pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu beralasan ingin berhenti bekerja dikarenakan takut mau dipukuli oleh sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven karena ingin berhenti bekerja. Mendengar hal tersebut Selanjutnya Saksi memanggil sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan menanyakan ada masalah apa yang yang terjadi, selanjutnya sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengatakan bahwa sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven sering memukulinya di kantor. Setelah Mendengar hal tersebut Saksi langsung menelpon sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven pada saat itu tetapi tidak di angkat oleh sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven yang dimana tujuan Saksi menelponnya ingin mengklarifikasi terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya Saksi mengechat sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan mengatakan jangan main pukul ke alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dikarenakan ia merupakan keponakan kami;

- Bahwa hal diceritakan oleh Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu kepada Saksi dan isteri Saksi pada saat Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu datang ke rumah Saksi Pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu juga mengatakan bahwa ia belum mengganti uang kantor untuk biaya transportasi saat ia datang dari Atambua ke Lombok sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu istri Saksi sdri. DHINIE RAHMATIKA WIDHIE alias DINI mengatakan bahwa sdri. DHINIE RAHMATIKA WIDHIE alias DINI yang akan ganti uang tersebut tetapi sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles pada saat itu mengatakan bahwa ia yang akan mengganti uang tersebut. Dimana pada saat itu istri Saksi sdri. DHINIE RAHMATIKA WIDHIE alias DINI meminta alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu untuk tinggal di rumah Saksi dan tidak balik lagi ke kantor karena takut akan keselamatan alm. Jaimitu Fatima

Hal. 43 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Alias Amitu terganggu karena pada saat itu kondisi alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ketakutan dan gemetar saat berbicara. Selanjutnya pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak balik ke kantor dan hanya sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang balik ke kantor menggunakan Sepeda motornya;

- Bahwa sekitar pukul 20.15 WITA istri Saksi sdri. DHINIE RAHMATIKA WIDHIE alias DINI melihat alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sedang telponan dengan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles tetapi sdri. DHINIE RAHMATIKA WIDHIE alias DINI tidak mengerti Bahasa yang mereka gunakan, selanjutnya sdri. DHINIE RAHMATIKA WIDHIE alias DINI menanyakan ke alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu apa yang mereka omongkan tetapi pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu mengatakan akan kembali bekerja tetapi pada saat itu sdri. DHINIE RAHMATIKA WIDHIE alias DINI tidak menanyakan kapan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu akan kembali bekerja, Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ijin pergi dari rumah Saksi dengan alasan akan membeli rokok tetapi setelah itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak kembali lagi ke rumah Saksi ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu mulai bekerja di lombok kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum ia datang ke rumah Saksi dan ia bekerja di Koperasi Jaya Perkasa yang berkantor di Lombok Utara;

- Bahwa Juventus sering pukul Amitu dan Saksi mengetahui dari cerita Charles ngomong kalau Juven sering pukul Amitu ;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia pada hari Minggu 26 mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dan Saksi mendapatkan informasi tersebut dari teman alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu;

- Bahwa maksud dan tujuan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu mendatangi rumah Saksi adalah untuk konfirmasi kepada Tasya (anak Saksi);

- Bahwa hubungan antara Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan Tasya adalah teman dekat ;

Hal. 44 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah Anak Saksi sendiri yaitu Tasya ;
 - Bahwa pada saat itu Jaimitu Fatima Alias Amitu ngobrol dengan Isteri Saksi dan mengatakan ingin berhenti dari Perusahaan kemudian setelah Charles duduk kemudian Saksi panggil Charles dan Charles ikut minum bersama Saksi dan 10 menit kemudian Charles ngobrol dengan Saksi dan Dini kemudian Charles pulang sedangkan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu di rumah Saksi ;
 - Bahwa Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu kemudian diajak berdoa oleh Isteri Saksi dan Sekitar jam 9 malam abis doa Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu pulang, sesuai share posisi korban terakhir jalan Tanggul berdekatan dengan Malomba Ampenan, rumah Saksi di lapangan Malomba dan pukul 22. 00 WITA Amitu kirim share lok pada Fidel masih dibelakang lapangan Malomba ;
 - Bahwa keterangan Saksi di poit 6 yang menyatakan jika ada apa apa dengan Saya (Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu)cari saja Terdakwa Pernyataan itu adalah perkataan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu saat bertemu dengan Saksi di rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi mengirimkan pesan singkat ke Juvent "jangan main pukul ke Amitu karena Amitu adalah keponakan Saya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjemput Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu namun Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu keluar dari rumah Saksi pada jam 21.00 WITA ;
 - Bahwa dalam komunikasi dengan Amitu, Amitu tidak pernah menyampaikan bahwa Amitu mau dibunuh orang ;
 - Bahwa Saksi melihat korban Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat di Rs Bhayangkara saat datang bersama dengan Ambulans ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu hanya isteri Saksi yang sering berkomunikasi dengan vcall dengan korban Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyampaikan tanggapan keterangan Saksi sebagian benar;

Hal. 45 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



3. Saksi **DHINIE RAHMATIKA WIDHIE Alias DINI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi siap dan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal alm Jaimitu Fatima Alias Amitu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

.....Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab meninggal dunianya alm Jaimitu Fatima Alias Amitu tetapi setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa alm Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia karena dibunuh oleh sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan PAUL FERNANDITO MAU alias DITO;

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berpendapat jika kematian Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu disebabkan oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu pernah datang ke rumah Saksi dan pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sempat cerita jangan pernah percaya perkataan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles karena mereka mafia dan juga pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu berkata **"kalau terjadi apa-apa dengan saya cari CHARLES, YUVEN dan DITO mereka sudah pelakunya"**

- Bahwa Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ketakutan dikarenakan diancam oleh sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan PAUL FERNANDITO MAU alias DITO apabila berhenti bekerja di Koperasi tempatnya bekerja saat itu;

- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu Pada hari Kamis, 23 Mei 2024 alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu datang ke rumah Saksi bersama dengan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan tujuan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu datang ke rumah Saksi pada saat itu untuk meminta tolong kepada Saksi dan suami

Hal. 46 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Saksi sdra. ALEX LOFI agar dibantu berhenti bekerja di Koperasi tempatnya bekerja pada saat itu. ;

- Bahwa Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu beralasan ingin berhenti bekerja dikarenakan takut mau dipukuli oleh sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven karena ingin berhenti bekerja. Selanjutnya Saksi memanggil suami Saksi yaitu sdra. ALEX LOFI agar alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu berhenti bekerja. Selanjutnya suami Saksi sdra. ALEX LOFI memanggil sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan menanyakan ada masalah apa yang terjadi, selanjutnya sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengatakan bahwa sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven sering memukulinya di kantor. Sehingga suami Saksi alm. ALEX LOFI langsung menelpon sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven pada saat itu tetapi tidak di angkat oleh sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven , Selanjutnya suami Saksi sdra. ALEX LOVI mengechat sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan mengatakan jangan main pukul ke alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dikarenakan ia merupakan keponakan kami. Dan Pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu juga mengatakan bahwa ia belum mengganti uang kantor untuk biaya transportasi saat ia datang dari Atambua ke Lombok sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi yang akan ganti uang tersebut tetapi sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles pada saat itu mengatakan bahwa ia yang akan mengganti uang tersebut. Dimana pada saat itu Saksi meminta alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU untuk tinggal di rumah Saksi dan tidak balik lagi ke kantor karena takut keselamatan alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU terganggu karena pada saat itu kondisi alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU ketakutan dan gemetar saat berbicara. Selanjutnya pada saat itu alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU tidak balik ke kantor dan hanya sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang balik ke kantor;

- Bahwa Sekitar pukul 20.15 wita Saksi melihat alm. JAIMITU FATIMA alias AMITU sedang telponan dengan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles tetapi Saksi tidak mengerti Bahasa yang mereka gunakan, selanjutnya Saksi tanyakan ke alm. Jaimitu Fatima

Hal. 47 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Amitu apa yang mereka omongkan tetapi pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu mengatakan akan kembali bekerja tetapi pada saat itu Saksi tidak menanyakan kapan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu akan Kembali bekerja. kemudian sekitar pukul 20.30 Wita alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ijin pergi dari rumah Saksi dengan alasan akan membeli rokok tetapi setelah itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak Kembali lagi ke rumah Saksi. ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu mulai bekerja di lombok kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum ia datang ke rumah Saksi dan ia bekerja di Koperasi Jaya Perkasa yang berkantor di Lombok Utara;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia pada hari Minggu 26 mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita dan Saksi mendapatkan informasi tersebut dari teman alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ;

- Bahwa kedatangan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah untuk konfirmasi kepada Tasya (anak Saksi);

- Bahwa hubungan antara Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan Tasya Anak Saksi adalah teman dekat ;

- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah Anak Saksi sendiri yaitu Tasya ;

- Bahwa pada saat itu Jaimitu Fatima Alias Amitu ngobrol dengan Saksi dan mengatakan ingin berhenti dari Perusahaan kemudian setelah Charles duduk kemudian Saksi panggil Charles dan Charles ikut minum bersama Saksi dan 10 menit kemudian Charles ngobrol dengan Saksi kemudian Charles pulang sedangkan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu masih di rumah Saksi ;

- Bahwa Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu kemudian diajak berdoa oleh Saksi dan Sekitar jam 9 malam abis doa Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu , sesuai share posisi korban terakhir jalan Tanggul berdekatan dengan Malomba ampenan , rumah Saksi di lapangan Malomba dan pukul 22. 00 WITA Amitu kirim share lok pada Videl masih dibelakang lapangan Malomba ;

- Bahwa keterangan Saksi di poit 6 yang menyatakan jika ada apa apa dengan Saya (Alm JAIMITU FATIMA alias AMITU) cari saja Terdakwa

Hal. 48 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan itu adalah perkataan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu saat bertemu dengan Saksi di rumah Saksi ;

- Bahwa Saksi mengirimkan pesan singkat ke Juvent "jangan main pukul ke Amitu karena Amitu adalah keponakan Saya (kata alex);

- Bahwa Suami Saksi tidak pernah menjemput Alm JAIMITU FATIMA alias AMITU namun Alm JAIMITU FATIMA alias AMITU keluar dari rumah Saksi pada jam 21.00 wita ;

- Bahwa dalam komunikasi dengan Amitu , Amitu tidak pernah menyampaikan bahwa Amitu mau dibunuh orang ;

- Bahwa Saksi melihat korban Alm JAIMUTU FATIMA alias AMITU pada saat di Rs Bhayangkara saat datang bersama dengan Ambulans ;

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Alm JAIMITU FATIMA alias AMITU hanya Saksi yang sering berkomunikasi dengan vcall dengan korban Alm JAIMITU FATIMA alias AMITU ;

- Bahwa Saksi sering vcall dengan Alm JAIMITU FATIMA alias AMITU pada saat sebelum Amitu ke Lombok karena Amitu juga merupakan teman Anak Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

4. Saksi **I NYOMAN BUDIARTA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi siap dan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;

-.....Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan di Kepolisian;

-.....Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan perkara pembunuhan yang diduga pelakunya merupakan orang-orang yang tinggal di rumah yang saksi kontrakan;

- Bahwa Lokasi rumah yang saksi kontrakan tersebut berada di Dsn. Nusantara, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;

Hal. 49 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah yang dikontrakan tersebut adalah milik Saksi pribadi;
- Bahwa yang mengontrak rumah saksi tersebut bukan sdr. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven melainkan bos kerjanya yang bernama sdr. ANDI. Tetapi sdr. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan teman-temannya yang tinggal di kontrakan tersebut;
- Bahwa yang tinggal di kontrakan milik saksi tersebut yaitu sdr. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven bersama 3 teman laki-lakinya dan 2 teman perempuannya yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa Sdra. ANDI tidak tinggal di kontrakan milik Saksi tersebut melainkan hanya karyawannya saja yaitu sdr. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan teman-temannya;
- Bahwa rumah kontrakan saksi tersebut disewa oleh sdr. ANDI untuk dipergunakan sebagai Kantor Koperasi JAYA PERKASA dan juga sebagai tempat tinggal karyawan yang bekerja pada koperasi tersebut;
- Bahwa sdr. ANDI mengontrak rumah saksi tersebut pada bulan Maret 2023 selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang lagi pada bulan Maret 2024 selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini rumah kontrakan saksi tersebut sudah berhenti dijadikan Koperasi JAYA PERKASA dan mereka sudah pamit untuk berhenti tinggal di rumah kontrakan saksi tersebut setelah adanya kasus pembunuhan ;
- Bahwa Saksi mengenal Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven karena Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven memberikan fc ktp untuk penyewa , ktp Saksi untuk disewakan dan hanya bertanda tangan di kontrak adalah Andi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm JAIMITU FATIMA alias AMITU ;
- Bahwa Saksi tahu ada pembunuhan di sosmed (ada pembunuhan gantungdiri) dan Saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa uang kontrakan sudah dibayarkan kepada Saksi;
- Bahwa dalam masa kontrak rumah dengan pihak koperasi Saksi pernah mengecek tapi tidak sering hanya 2 kali saja, dan hanya melihat aktivitas koperasi dan Selama mengecek keberadaan rumah Saksi hanya ketemu dengan Juvent saja, Saksi tidak sampai kedalam;

Hal. 50 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada keributan di rumah, dan tidak ada complain dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa yang menghuni rumah tersebut adalah Juvent dan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saat ini rumah dalam keadaan kosong, karena penyewa sudah mengeluarkan barang karena ada Pak Andi yang mengangkut barang ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dari rumah kontrakan 47 km ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu ditemukan gantung diri ;
- Bahwa rumah yang dikontrakan berdekatan dengan tetangga, berada dalam Kawasan BTN, Tetangga yang paling dekat hanya Pak Didik, yang lain jauh jauh;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi **DIDIK YUDA PRATAMA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi siap dan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;

.....Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan di Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya seseorang yang ditemukan meninggal dunia tergantung atau terlihat gantung diri berada di sebuah kebun di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah identitas korban yang telah meninggal dunia tersebut namun Saksi mendapatkan informasi bahwa identitas orang yang meninggal dunia tersebut Bernama Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa seingat Saksi bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dapatkan dari warga sekitar korban tersebut yang bernama Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ditemukan meninggal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pagi hari di sebuah kebun yang berada di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;

Hal. 51 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dapatkan dari warga sekitar korban tersebut yang bernama Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ditemukan meninggal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pagi hari di sebuah kebun yang berada di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab meninggalnya korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, namun berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian bahwa yang menjadi penyebab meninggalnya korban adalah dikarenakan korban telah dibunuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, namun berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, Dimana pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 22.00 wita tersebut Saksi sedang berada di rumah saksi yang belamat di Dsn. Nusantara, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara. Dimana pada saat itu Saksi sedang duduk merokok di teras rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa saja yang tinggal di sebelah rumah Saksi namun yang Saksi tahu yang tinggal adalah orang orang NTT yang bekerja di Koperasi ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan kontrakan atau tempat tinggal Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut sekitar kurang lebih 15 meter ;
- Bahwa Saksi mendengar orang yang tinggal di kontrakan tersebut sedang adu mulut atau cekcok, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang cekcok atau adu mulut pada saat itu namun sepengetahuan Saksi suara tersebut berasal dari kontrakan orang-orang NTT tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Saksi duduk diteras rumah sambil merokok dimana sekitar 30 menit dan selama Saksi duduk di teras rumah tersebut Saksi mendengarkan orang-orang NTT tersebut adu mulut atau Cekcok, dan setelah malam itu Saksi tidak pernah mendengar ada keributan dari kontrakan tersebut kadang pada hari-hari libur Saksi mendengar mereka bernyanyi menggunakan sound atau pengeras suara;
- Bahwa Saksi merasa yakin bahwa suara adu mulut atau cekcok tesebut berasal dari kontrakan yang di tempati oleh orang-orang NTT

Hal. 52 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tersebut dikarenakan mereka menggunakan bahasa timur dan sesekali menggunakan bahasa indonesia namun logat timur;

- Bahwa pada saat itu percakapan yang Saksi ingat dan mengerti dimana orang tersebut berteriak mengeluarkan kata-kata "PUKI KAU, ANJING KAU" dan masih banyak kalimat lain yang di ucapkan dengan nada teriak yang Saksi tidak mengerti dikarenakan menggunakan bahasa daerah Nusa Tenggara Timur dan yang melontarkan kata kata tersebut adalah orang dengan jenis kelamin laki laki dimana adu mulut terjadi sekitar 2 – 3 orang ;

- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar bahwa orang-orang NTT tersebut ribut dengan penuh emosi seperti orang mau berkelahi dengan temannya;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya duduk seorang diri sehingga tidak ada orang lain yang mendengar cekcok atau adu mulut tersebut. ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi orang-orang yang berasal dari NTT ngontrak di tempat tersebut sudah sekitar 1 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian gantung diri pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Dimana pada saat itu Saksi diberitahukan oleh bibi Saksi bahwa ada orang NTT yang ngontrak di sebelah rumah gantung diri ;

- Bahwa Saksi Sebelumnya tidak kenal dengan Nyoman Budiarta ;

- Bahwa Saksi tahu rumah dipakai koperasi sudah 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Selama 1 tahun tidak pernah terjadi perkelahian atau cekcok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan cekcok mulut tersebut ;

- Bahwa Rumah Saksi berjejer dengan Koperasi samping Selatan kios, Rumah Saksi adalah kios ;

- Bahwa Saksi jarang melihat Terdakwa ;

- Bahwa Saksi yakin jika sumber suara adalah dari rumah yang disewa oleh koperasi karena logat dari orang orang yang ribut pada saat itu, dan nada dari suara tersebut ;

Hal. 53 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya orang yang merintih kesakitan atau mengeluhkan sakit, dan Saksi mendengar hanya sebentar karena Saksi langsung masuk dalam rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana orang yang gantung diri hanya Saksi tahu peristiwa gantung diri yaitu ada di rumah tingkat yaitu rumah Pak Kantun yang mana di rumah tersebut ada CCTVnya ;
 - Bahwa Saat pemeriksaan di Polisi, Saksi tidak diperlihatkan CCTV di rumah Pak Kantun;
 - Bahwa tanggal 25, dan 26 Mei 2024 saat Saksi berada di rumah, saksi tidur jam 22.30 wita Saksi tidur;
 - Bahwa selama tanggal tersebut setelah itu Saksi tidak dengar apa apa lagi ;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara sepeda motor yang keluar dari rumah kontrakan tersebut ;
 - Bahwa Sekitar tanggal 28 Agustus 2024 pada hari jumat ada orang kumpul kumpul dan Saksi tidak hadir ada rekonstruksi ;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

6. Saksi **HADIYANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi siap dan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa terkait di temukanya orang meninggal dunia tergantung atau gantung diri di kebun yang beralamatkan di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari masyarakat bahwa orang yang tergantung atau gantung diri itu tinggal di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Dsn. Nusantara, Ds. Medana, Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wita pada saat Saksi pulang dari berjualan buah saksi menyaksikan bahwa di kontrakan tempat tinggal korban tersebut telah terjadi keributan cekcok mulut atau Pertengkaran ;

Hal. 54 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas orang yang meninggal dunia tersebut namun berdasarkan cerita yang saksi peroleh dari warga sekitar bahwa orang tersebut berasal dari NTT dan tinggal mengontrak di Dsn. Nusantara, Ds Medana, Kab.Lombok Utara dan bekerja sebagai karyawan Koperasi;
- Bahwa Rumah Saksi dekat dengan rumah yang di kontrak oleh koperasi Jaya Perkasa ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada cek cok mulut di rumah yang di kontrak oleh Koperasi Jaya Perkasa sebelum adanya korban yang meninggal dunia Saksi melihat kejadian cek-cok mulut atau Pertengkaran tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 sekitar pukul 22.30 WITA;
- Bahwa pada saat malam itu Saksi melihat secara langsung di kontrakan tempat tinggal korban meninggal dunia itu terjadi cek-cok mulut atau Pertengkaran di karenakan pada saat malam itu Saksi baru pulang dari berjualan buah di depan Bank NTB Tanjung kemudian Saksi pulang melewati kontrakan orang-orang NTT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab orang-orang NTT tersebut cek-cok mulut atau berkelahi pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu bahwa orang-orang NTT tersebut cek-cok mulut seperti orang mau berkelahi dan sempat juga saksi melihat mereka baku dorong juga;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sekitar 4 sampai 5 orang yang ribut cek-cok mulut di kontrakan tersebut dan saksi melihat semua orang tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada saat malam itu Saksi tidak terlalu jelas mendengarnya apa isi percakapan orang-orang NTT tersebut dan Saksi tidak mengerti bahasa orang-orang tersebut di karenakan orang-orang tersebut cek-cok menggunakan bahasa seperti berasal dari daerah NTT dengan nada yang keras seperti orang emosi;
- Bahwa pada saat malam itu Saksi melihat orang-orang NTT tersebut ribut cek-cok mulut atau bertengkar di depan gerbang kontrakan tersebut, Pada saat malam itu saksi melewati kontrakan tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 KM/Jam dan saat itu perhatian saksi tertuju ke arah orang-orang yang cek-cok mulut

Hal. 55 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tersebut, Saksi melewati jalan depan kontrakan tersebut di karena jalan tersebut merupakan jalur saksi pulang menuju rumah saksi dan setiap malam selesai berjualan juah saksi melewati kontrakan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat orang-orang NTT tersebut cek-cok mulut tersebut sekitar dari jarak kurang lebih 2 sampai 3 Meter, Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi juga sempat melihat orang-orang NTT tersebut ribut cek-cok dan baku dorong sampai ke tengah jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah orang yang tinggal di kontrakan tersebut, karena menurut informasi dari masyarakat bahwa semua orang yang tinggal di kontrakan tersebut berasal dari NTT;
- Bahwa menurut infotmasi dari masyarakat bahwa orang-orang NTT tersebut ngontrak di tempat tersebut sudah lama sekitar kurang lebih 1 tahun, sepengetahuan saksi bahwa orang-orang NTT yang tinggal di kontrakan tersebut bekerja sebagai pegawai koprasi dan kontrakan tersebut dipakai sebagai kantornya;
- Bahwa Saksi melihat salah satu Terdakwa yaitu Juvent;
- Bahwa Saksi lewat di depan rumah tersebut karena pulang dari tempat usaha Saksi yang biasanya Saksi tutup pada jam 22.00 WITA, dan kalau pulang dari tempat usaha menuju ke rumah Saksi, harus lewat rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa dari tempat usaha dengan rumah Saksi ditempuh dengan 5 menitan ;
- Bahwa Saksi tidak mampir karena merasa sudah malam, dan tidak ikut kumpul;
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa saling pukul, karena Saksi bawa Sepeda motor pelan dan menengok ada orang saling dorong sekitar beberapa detik dengan kecepatan spm 20-30km/jam ;
- Bahwa Yang Saksi melihat saling dorong tidak memperhatikan, karena Saksi melihat mereka tiap hari , yang jelas yaitu posisi apa Saksi lupa tapi mereka saling dorong;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada teriakan kesakitan ;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan kontrakan orang orang NTT tersebut adalah 250 meter ;
- Bahwa Lokasi tempat ditemukan korban tidak tahu tapi jalan masuknya tahu;

Hal. 56 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi tidak ditunjukkan CCTV dari Polres saat diperiksa ;
- Bahwa Saksi tahu rumah yang yang sampingnya tempat ditemukan korban yang meninggal menggunakan CCTV ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban Amitu ;
- Bahwa dari koperasi sampai ditemukan mayat adalah 100 meter ke Seberang jalan lokasi tempat penemuan mayat bisa di akses dengan berjalan kaki ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan sebagian benar ;

7. Saksi **SUMASIH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan yang telah Saksi berikan ke Penyidik ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya seseorang yang ditemukan meninggal dunia tergantung atau terlihat gantung diri berada di sebuah kebun di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah identitas korban yang telah meninggal dunia tersebut namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa identitas orang yang meninggal dunia tersebut bernama Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dapatkan dari warga sekitar korban tersebut yang bernama Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ditemukan meninggal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pagi hari di sebuah kebun yang berada di Dusun Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab meninggalnya korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu namun berdasarkan penjelasan dari pihak Kepolisian bahwa yang menjadi penyebab meninggalnya korban adalah dikarenakan korban telah dibunuh;

Hal. 57 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, namun berdasarkan penjelasan dari pihak Kepolisian bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut karena hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA tersebut Saksi sedang berada di rumah sekaligus warung tempat Saksi berjualan yang berada di pinggir jalan di Dsn. Karang Anyar, Ds. Medana, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa di warung Saksi tersebut Saksi menjual berbagai macam jenis sembako, makanan, minuman dan juga menjual bensin;
- Bahwa Saksi membuka warung untuk mulai berjualan sekitar pukul 07.00 WITA hingga tutup warung sekitar kurang lebih pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada warung milik Saksi tersebut ada menjual air botol mineral merk narmada;
- Bahwa seingat Saksi pada pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 23.00 WITA tersebut memang ada seseorang yang membeli 1 (satu) botol air mineral merk narmada tersebut. ;
- Bahwa Saksi sedikit ingat orang yang membeli 1 (satu) botol air mineral merk narmada tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang membeli 1 (satu) botol air mineral merk narmada tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 23.00 WITA di warung Saksi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi bahwa ciri – ciri orang tersebut yang telah membeli 1 (satu) botol air mineral merk narmada tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 23.00 WITA di warung milik Saksi tersebut yaitu dengan ciri – ciri seorang laki – laki yg masih remaja dan dengan logat bahasa seperti logat flores Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa seingat Saksi orang tersebut hanya membeli 1 (satu) Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito tersebut pernah berbelanja di warung Saksi sebelumnya;

Hal. 58 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli yang merupakan orang NTT tersebut membeli 1 (satu) botol air mineral seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tinggal di Medane yang termasuk dalam Kecamatan Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan jika botol tersebut adalah merupakan botol yang sama yang dibeli oleh salah satu pemuda NTT yang datang di warung tempat Saksi berjualan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan siapa yang membeli air ;
- Bahwa Orang yang membeli minuman tersebut menggunakan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

8. Saksi SATRYO DWI PEBRIANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi siap dan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi selaku petugas kepolisian sektor Tanjung, dimana sebelumnya telah mendapat informasi dari Masyarakat bahwa adanya seseorang yang ditemukan oleh Masyarakat di sebuah kebun yang berlokasi di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, kec. Tanjung , Kab. Lombok Utara dengan badan tergantung pada bagian leher atau gantung diri pada sebuah pohon, selanjutnya Saksi menuju ke tempat terjadinya peristiwa tersebut dan melakukan penanganan awal di TKP;
- Bahwa seseorang yang ditemukan oleh Masyarakat di sebuah kebun yang berlokasi di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung , Kab. Lombok Utara dengan badan tergantung pada bagian leher atau gantung diri pada sebuah pohon, ditemukan oleh Masyarakat yang bernama sdr. Wayan Tangun pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang

Hal. 59 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



lebih pukul 07.00 WITA bertempat di sebuah kebun yang berlokasi di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;

- Bahwa setelah menerima informasi dari Masyarakat bahwa adanya seseorang yang ditemukan oleh Masyarakat di sebuah kebun yang berlokasi di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dengan badan tergantung pada bagian leher atau gantung diri pada sebuah pohon tersebut, Saksi bersama rekan anggota jaga polsek Tanjung langsung menuju ke Lokasi terjadinya peristiwa tersebut untuk melakukan proses penanganan terkait informasi tersebut, sesampainya di Lokasi tersebut Saksi bersama rekan anggota jaga polsek Tanjung melakukan identifikasi terhadap korban tersebut, mengamankan lokasi kejadian tersebut dengan memasang police line dan mencari tau identitas korban, selanjutnya korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram oleh petugas medis dan rekan anggota polsek Tanjung untuk dilakukan Visum Et Repertum (Autopsi);

- Bahwa setelah melakukan proses identifikasi dan mencari tau identitas korban tersebut sehingga mendapat informasi bahwa korban tersebut bernama sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu yang berasal dari Kota Atambua, Kab. Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana korban bekerja di Kantor Koperasi Bernama Jaya Perkasa yang berkantor di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, tidak jauh dari Lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan proses penanganan pada Lokasi kejadian tersebut dimana Saksi ketahui bahwa kondisi korban yaitu dengan ciri – ciri korban laki – laki, dengan warna kulit sawo matang, rambut ikal, fisik normal selanjutnya dengan kondisi posisi badan tergantung lurus kebawah tidak memakai baju, pada lehernya melingkar baju korban (baju kemeja lengan panjang warna hijau) pada sebuah pohon, badan korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu membelakangi pohon tersebut, dengan tinggi pohon sekitar kurang lebih 2 (dua) Meter, jarak antara kaki korban dengan tanah sekitar kurang lebih 2 (dua) sentimeter, korban menggunakan celana jeans panjang warna hitam,

Hal. 60 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tanpa menggunakan alas kaki, dan sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri atau meninggal dunia;

- Bahwa pada sebuah kebun tempat ditemukannya korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut tidak ada penghuninya dan tidak ada yang menempati hanya sebuah kebun kosong yang ada banyak pepohonan;
- Bahwa seingat Saksi bahwa luas tanah kebun kosong tempat ditemukannya korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) Are;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa meninggalnya korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut meninggal dunia dikarenakan ia gantung diri, namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi yang juga kenal dengan korban bahwa saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito mengakui perbuatannya telah melakukan pemukulan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito tersebut mengakui dirinya melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan cara dipukuli hingga korban tidak sadarkan diri, selanjutnya dikarenakan mengetahui korban sudah tidak bernyawa sehingga Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven merekayasa kematian korban dengan cara korban digantung pada sebuah pohon yang berada di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, selanjutnya Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito berperan

Hal. 61 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



untuk membersihkan pakaian korban yang kotor akibat terjatuh menggunakan air botol;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, Namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito tersebut mengakui bahwa Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebuah batang kayu, dan Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangannya mengepal memukul korban;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dari Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu Namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito tersebut mengakui bahwa yang menjadi alasan sehingga korban tersebut dibunuh yaitu dikarenakan korban masih memiliki tanggungan hutang pada kantor tempatnya bekerja namun korban belum melunasinya dan korban ingin berhenti bekerja, dikarenakan hal tersebut membuat Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, dan Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven merasa kesal dan emosi dengan korban kemudian melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh bahwa korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu berasal dari Kota Atambua, Kab. Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan korban bekerja sebagai pegawai koperasi yang berkantor di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, kec. Tanjung , Kab. Lombok Utara, dimana kantor tempat korban bekerja tersebut juga

Hal. 62 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sebagai kontrakan tempat tinggal korban bersama rekan kerja korban lainnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para saksi bahwa korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tinggal pada kantor sekaligus kontrakan yang berlokasi di di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, kec. Tanjung , Kab. Lombok Utara yaitu bersama rekan kerjanya Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito Sdra. Neki Nofrianti Nitbani, Hendriliano Religius Mau Alias Reli sdri. Kristina Lero Falo, dan sdri. Olivia Yulita Selmi Mauk Alias Olivia ;
- Bahwa Saksi menemukan mayat di kebun milik siapa tidak tahu, menerima informasi ada mayat dalam keadaan tergantung dalam sebuah pohon di batangnya yang tingginya 2 meter dan Jarak sentuh dengan tanah sekitar 2 centimeter digantung dengan menggunakan baju kerah lengan Panjang dengan posisi mayat telanjang dada Saksi kemudian dengan kedua rekannya mengamankan tkp dengan menggunakan police line, kemudian rekan Saksi yang melakukan visum dan Saksi tidak melihat hasil visumnya ;
- Bahwa di Lokasi tidak ada ditemukan bangku , batu dan alat bantu sama sekali;
- Bahwa orang yang mengadu dan membuat laporan lewat telepon sekitar pagi hari jam 7 pagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi polisi duluan yang ke TKP yaitu Saksi dan teman teman Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles datang ke Lokasi pada saat dilakukan Police line dan saksi melihat Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dari jarak 2-3 meter ;
- Bahwa Kondisi mayat ditemukan dengan keadaan lidah menjulur tapi tidak full, hanya memang melewati bibir ;
- Bahwa yang membuat laporan adalah Wayan Tangun membuat laporan setelah dihubungi oleh pembuat laporan pada hari apa tidak tahu karena posisi Saksi lepas piket , Saksi diberitahu petugas setelah pres

Hal. 63 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realese sekitar tanggal 29 Mei 2024 dan Saksi diberi tahu oleh pak Wikanto dalam kapasitas Saksi sebagai karena awalnya Saksi dapat dari rekan ;

- Bahwa Realase tanggal 29 Mei 2024 jam berapa Saksi tidak tahu, Realase dan pemeriksaan Saksi di hari yang sama pada tanggal 29 Mei 2024 duluan realese , duluan realase dari pada pemeriksian Saksi ;
- Bahwa penjelesan yang Saksi berikan adalah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Penyidik Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa motif pembunuhan dari rekan penyidik pak Wikanto dan setelah itu Saksi tidak tahu apa apa lagi karena Saksi lepas piket dan digantikan oleh teman saksi ;
- Bahwa ketika menggunakan Police line Saksi tidak melihat ada jejak karena posisi Saksi hanya mengumpulkan informasi dari Wayan Tanun;
- Bahwa jarak temuan mayat dengan tempat tinggal Terdakwa 100 meter kurang lebih dengan tempat tersebut sepi ada rumah penduduk cuma di bagian depan dan tempat di temukan mayat di sampingnya Taman kanak kanak tidak ada yang jaga;
- Bahwa dari Lokasi ke tempat Terdakwa tidak sampai 1 jam, dan bukan Saksi yang menemui Terdakwa ;
- Bahwa Ada inafis dan sudah dilakukan dan Saksi tahu dari teman, Saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti ada pengecekan CCTV;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka memar saat menemukan mayat pertama kali;
- Bahwa Korban tidak memakai sandal hanya memakai celana jeans warna hitam dan di TKP Saksi tidak menemukan mayat ;
- Bahwa Saksi tidak menemukan kayu di TKP:

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi NEKI NOFRIANTO NITBANI alias NEKI
dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 64 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi mau mencabut beberapa keterangan Saksi, karena Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan merasa dibawah tekanan ;
- Bahwa Saksi mengenal alm Jaimitu Fatima Alias Amitu dikarenakan ia merupakan rekan kerja Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat di Lombok, dan Saksi kenal 1 minggu sebelum meninggal ;
- Bahwa yang mengajak Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu untuk bekerja di Lombok adalah Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Saksi mengetahuinya karena pada saat hari Senin Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu langsung masuk Kantor dan Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang menjemput korban Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi sejak Januari 2024, sedangkan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu bekerja sejak Mei 2024 ;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk bekerja di Koperasi tersebut adalah Adik pacar Saksi dan pada saat Saksi ingin bekerja Saksi menyerahkan ijazah SMP SMA dan SD ;
- Bahwa Korban masuk dengan ijazah apa tidak tahu;
- Bahwa yang membiayai biaya perjalanan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu dari NTT ke Lombok adalah Perusahaan ;
- Bahwa Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan kapal yang jemput Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles pada tanggal 25 Mei 2024 hari Senin tanggal 18 Mei 2024 kemudian sore langsung ke kantor ;
- Bahwa Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu sebagai penagih ke nasabah nasabah dan Korban sudah langsung kerja di hari pertama dengan Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles ;
- Bahwa Saksi dengan korban satu kontrakan di Sokong tempatnya jadi satu dengan koperasi ada kamar luar dan dalam, korban tidur di kontrakan kecuali Kamis pada saat itu libur kemdian korban dengan Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles pergi mencari nasabah

Hal. 65 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



macet dari jam 11 siang , sore pulang hanya Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles saja dan Saksi sempat tanya dan dijawab sudah ke om nya ke Ampenan;

- Bahwa pada hari Jumat Korban telpon Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles meminta di jemput tidak tahu, Saksi tahu korban minta di telpon dari cerita Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan mengatakan bahwa ada orang yang kejar kejar Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu, Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven pada saat itu ada di Kantor, Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles di Narmada, Dito dan di Mataram ;
- Bahwa Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles sebagai pimpinan Kantor dimana Karyawan Kantor juga sebagai Karyawan lapangan ;
- Bahwa Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles meminta Dito untuk menjemput Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu di Jalan Lingkar, namun ternyata pada hari Kamis Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak pulang yang pulang hanya Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang pulang sendiri , kemudian Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu pulang dijemput Dito dan sekitar hari Jumat pada waktu magrib kemudian sama sama merekap data;
- Bahwa Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven turun kelapangan jika ada pekerjaan yang tidak beres ;
- Bahwa pada hari Kamis Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven ada di Kantor sampai hari Sabtu dan pada hari Minggu kemudian di tangkap pada sore hari ;
- Bahwa pada malam jumat setelah makan malam kemudian tidur dan briefieng kemudian tidur dan Sabtu kemudian kembali ke Lokasi masing masing ;
- Bahwa saat itu Saksi pulang dari kantor pada jam 18.00 WITA kemudian jam 19.00 WITA merekap buku dan didalam minggu istirahat sambil menunggu Kasir masak sementara itu Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles ada dikamar sedangkan Dito masak bersama kasir , kemudian Saksi melihat Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu diluar kamar ;

Hal. 66 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi pulang dari kantor pada jam 18.00 WITA kemudian jam 19.00 WITA merekap buku dan di malam minggu istirahat sambil menunggu Kasir masak sementara itu Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles ada dikamar sedangkan Dito masak bersama kasir, kemudian Saksi melihat Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu diluar kamar sementara dito bersama kasir memasak dan kemudian Amitu keluar kamar dan mengambil barang dari tasnya dan Ketika dan pas makan di cek korban untuk diajak makan dan tidak ada korban pada jam 10 malam menyadari Amitu tidak ada kemudian teman teman bersama mencari Amitu disekitar kontrakan dengan berjalan kaki namun tidak ketemu kemudian Saksi bersama teman teman masuk kembali untuk makan malam bersama ;
- Bahwa setelah Yuven panggil semua untuk makan dan setelah makan untuk melanjutkan pencarian sekitar jam setengah 11 malam kunci motor dan STNK ditarik ke kasir dan Yuven minta kunci motor untuk cari korban, Yuven dan Charles dan Dito pergi cari korban mereka keluar dan ikut mencari sampai jam 12 malam dan balik lagi dan tidak ada keluar lagi dan tidak ketemu dan tidak tenang karena takut nanti korban di kira pencuri ;
- Bahwa Saksi dari magrib ada di rumah ;
- Bahwa pintu pagar di buka kemudian Charles telpon dengan Kakak korban dengan posisi Amitu tidak tahu, pas kasir panggil dan melihat Charles memanggil Amitu dan korban sudah tidak ada ;
- Bahwa pada saat mencari korban tidak ada lagi yang keluar mencari dan Saksi belum tidur dan masih melihat Terdakwa pulang keterangan Saksi pada BAP No 11 mencabut keterangannya dimana Saksi melihat Yuven, Charles dan Dito bersama Reli pulang dan Saksi menyatakan BAP No 10 dicabut ;
- Bahwa pada saat Charles, Yuven , Dito dan Reli keluar mereka kembali juga berempat Saksi melihat karena Saksi melihat mereka pulang berempat dan kemudian mengembalikan kunci kepada Kasir ;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa paraf yang ada pada BAP adalah benar tanda tangan Saksi dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian tidak benar karena Saksi

Hal. 67 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



merasa bahwa keterangan yang Saksi berikan dibawah tekanan karena Saksi merasa takut ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi **KRISTINA LERO FALLO** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mencabut BAP Saksi di No 13 dimana pada pukul 10 malam selesai merekap dan langsung mengumpulkan kunci motor dan STNK dan Saksi bersama Olivia menyiapkan makanan untuk makan malam bersama pada jam 10.05, Saksi menjelaskan bahwa pada malam tanggal Sabtu tanggal 24 Mei 2024 pada saat itu ingin makan malam Teman teman di ruang depan (teras) Charles sendiri , Neki dan Reli di kamar depan , Dito di sofa posisi didalam ruangan Tengah dan Juvent di kamar Tengah dan mulai sadar bahwa Korban sudah tidak ada, dimana Saksi terakhir ketemu jam 9 malam di dalam meja stoking di ruangan rekap dan tidak melihat korban, saksi bersama Olivia tidak melihat dan pada saat Amitu keluar Saksi tidak tahu bersama siapa Amitu keluar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu Jaimitu Fatima Alias Amitu dikarenakan rekan kerja Saksi pada kantor koperasi jaya perkasa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. ;
- Bahwa Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu bekerja di koperasi jaya perkasa sebagai karyawan lapangan sedangkan Saksi berkerja di koperasi jaya perkasa sebagai kasir;
- Bahwa Saksi bekerja di koperasi jaya perkasa sejak tahun 2021, dimana awalnya Saksi bekerja di Unit Selong Lombok Timur, kemudian pindah Unit Praya di Lombok Tengah, kemudian Saksi bekerja di Unit Senggigi yang berada di Lombok Utara pada tahun 2022 sekitar bulan Juni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu memiliki permasalahan selama bekerja di Koperasi Jaya Perkasa;

Hal. 68 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor koperasi Jaya perkasa Unit Senggigi yang berada di Lombok Utara berlokasi di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan tersebut terhadap Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles;
- Bahwa Saksi melihat Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dalam kondisi tergantung di sebuah kebun yang berlokasi sekitar 200 Meter dari kontrakan, kemudian Saksi dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa terjadinya pembunuhan tersebut terhadap Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dilakukan oleh sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles bertempat di kebun tempat Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu digantung tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi pada saat itu menyiapkan makan malam untuk teman kerja di kontrakan setelah itu Saksi bersama sdri. Olivia Yulita Semi Mauk memanggil teman kerja Saksi yang ada tinggal di kontrakan pada hari tersebut, namun pada saat itu tidak ada Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sehingga kami semua keluar untuk mencari Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu di sekitar rumah kontrakan tersebut, karena Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat itu tidak kami temukan, sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven mengajak kami kembali ke dalam kontrakan untuk makan malam, setelah selesai makan Saksi bersama sdri. Olivia Yulita Semi Mauk merapikan dan menyimpan piring di dapur. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita Saksi melihat sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito dan sdra. Hendriliano Religius Mau Alias Reli keluar dari kontrakan menggunakan sepeda motor untuk pergi mencari Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, sedangkan pada saat itu Saksi melihat sdra. Neki Nofrianto Nitbani tidak ikut pergi dan sedang tidur - tiduran di sofa ruang tengah.;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama sdri. Olivia Yulita Semi Mauk menuju kamar untuk beristirahat tidur. Keesokan paginya pada hari

Hal. 69 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita Saksi dibangunkan oleh sdri. Olivia Yulita Semi Mauk dikarenakan ia mendengar adanya orang yang memanggil – panggil di depan pintu gerbang kontrakan kami, dikarenakan hal tersebut Saksi langsung terbangun dan membangunkan sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven mengetuk pintu kamarnya dikarenakan kamarnya terkunci, sekitar 1 (satu) menit kemudian sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven keluar dari kamarnya dan sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven langsung membangunkan sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito yang tertidur di sofa ruang tengah dan kemudian lanjut juga membangunkan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang tertidur di ruang tamu, setelah sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles terbangun, sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven menyuruh sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles untuk membuka pintu gerbang. Setelah dibuka orang tersebut masuk ke dalam kontrakan dan menjelaskan bahwa dirinya adalah pihak Kepolisian yang datang dengan tujuan untuk menanyakan adanya penemuan orang meninggal gantung diri dan menunjukan foto kepada kami orang yang meninggal gantung diri tersebut, setelah Saksi perhatikan foto yang ditunjukkan tersebut adalah Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, sehingga membuat Saksi terkaget oleh hal tersebut. Dikarenakan adanya peristiwa tersebut kami semua langsung pergi menuju ke lokasi kami mengikuti pihak kepolisian, dan lokasi tersebut tidak jauh dari kontrakan sekitar 200 Metersesampainya disana Saksi melihat bahwa benar Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dalam keadaan meninggal dalam kondisi tergantung dan diketahui pada saat itu bunuh diri dengan cara gantung diri, setelah itu Saksi kembali ke kontrakan, tidak berselang lama Saksi dan beberapa teman lainnya diminta oleh pihak kepolisian untuk datang ke Polsek Tanjung untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 tinggal dalam kontrakan tersebut adalah Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Paul Fernandito Mau Alias Dito, Neki Nofrianto Nitbani, Hendriliano Religius Mau Alias Reli sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven Kristina Lero Fallo, sdri. Olivia Yulita Semi Mauk dan Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu;

- Bahwa seingat Saksi pada saat itu yang keluar kontrakan sekitar pukul 22.30 wita kemudian pergi untuk mencari Alm. Jaimitu Fatima Alias

Hal. 70 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amitu yaitu sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito dan sdra. Hendriliano Religius Mau Alias Reli dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito dan sdra. Hendriliano Religius Mau Alias Reli kembali ke kontrakan setelah pergi mencari Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dikarenakan kunci sepeda motor yang dipakai kemudian dikembalikan kepada Saksi dan Saksi yang menyimpan dalam berangkas pada sekitar jam 12 malam Saksi mengumpulkan kunci;
- Bahwa selesai makan ada minta lagi kunci, Yuven bersama Reli dan Charles bersama Dito Saksi melihat mereka berboncengan keluar dari pintu namun Saksi melihat arah mereka keluar kearah jalan raya ke kiri Juvent dengan Reli, Dito dan Charles sama kiri dan pada jam 23.00 WITA Reli dan Yuven kembali duluan sedangkan Dito dan Charles jam setengah 12 ;
- Bahwa sebelumnya di Hari Kamis, korban sempat tidak pulang, Charles kasih tahu ke teman teman Saksi , saat malam Charles memberi tahu jam 19.00 WITA dan tidak mencari kemudian Saksi ketemu lagi dengan korban jam 19.00 WITA , jam 19.00 WITA pulang korban dengan Dito, karena Yuven menyuruh Dito untuk menjemput Amitu;
- Bahwa Saksi mencabut dan merubah BAP karena Saksi merasa takut karena pada saat itu Saksi melihat Neki dan Reli dipukul ;
- Bahwa yang kembalikan kunci duluan Yuven, Neki ada di kamar depan yang intip dari jendela;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

11. Saksi OLIVIA YULITA SELMI MAUK alias OLIV
dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi siap dan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;

Hal. 71 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mencabut BAP Saksi di No 13 dimana pada pukul 10 malam selesai merekap dan langsung mengumpulkan kunci motor dan STNK dan Saksi bersama Olivia menyiapkan makanan untuk makan malam bersama pada jam 10.05, Saksi menjelaskan bahwa pada malam tanggal Sabtu tanggal 24 Mei 2024 pada saat setelah makan malam Saksi langsung tidur bersama dengan Saksi Christina;
- Bahwa Tindak Pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita yang bertempat Dsn. Prawira, Ds. Sokong, kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Korban Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu datang pada hari Senin dan mulai menjadi anggota Koperasi Jaya Perkasa sejak hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 dan Korban Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu bekerja di Koperasi Jaya Perkasa sebagai Karyawan yang tugasnya menagih uang setoran ke anggota koprasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadi cekcok antara Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan Sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dikarenakan posisi Saksi bersama dengan Sdri. Kristina Lero Fallo sedang menyiapkan makan malam di dapur;
- Bahwa pada malam itu Saksi di beritahu oleh Sdra. Hendriliano Religius Mau Alias Reli bahwa Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu kabur dari kantor koperasi namun Saksi tidak mengetahui apa alasanya kabur tersebut. Mengetahui bahwa saat itu Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu telah kabur dari kantor koprasi Saksi bersama dengan seluruh anggota koprasi berusaha mencari di sekitar kantor dan gerbang depan namun tidak di temukan. Dan karena pada saat itu makanan sudah siap jadi Sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven mengajak kami semua makan dulu nanti selesai makan baru dilanjutkan mencari Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu . Dan setelah selesai makan Saksi bersama dengan Sdri. Kristina Lero Fallo membersihkan tempat makan sedangkan Sdra. Neki Nofrianto Nitbani tidur-tiduran di Sofa. Dan saat itu juga Sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles berboncengan dengan Sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito sedangkan Sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven berboncengan dengan Sdra. Hendriliano Religius Mau Alias Reli pergi mencari Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu ;

Hal. 72 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bangun tidur dan langsung membangunkan teman Saksi Sdri. Kristina Lero Fallo dan saat itu Saksi melihat keluar ternyata sudah banyak polisi dan masyarakat. Saat itu juga Saksi kemudian Saksi langsung membangunkan semua rekan kerja Saksi untuk sama-sama keluar. Dan saat itu salah seorang anggota kepolisian menjelaskan “bahwa ada orang yang gantung diri dan mungkin merupakan salah satu dari anggota kopraasi Jaya Perkasa”. Dan saat itu Sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles langsung pergi melihat kekebun tersebut dan kami semua mengikuti dari belakang. Dan benar bahwa mayat yang tergantung di pohon tersebut adalah Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu dalam posisi tergantung di pohon dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. ;

- Bahwa pada malam itu Saksi di beritahu oleh Sdra. Hendriliano Religius Mau Alias Reli bahwa Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu kabur dari kantor kopraasi namun Saksi tidak mengetahui apa alasanya kabur Terakhir Saksi melihat Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA setelah selesai bekerja. ;

- Bahwa pada malam itu Saksi di beritahu oleh Sdra. Hendriliano Religius Mau Alias Reli bahwa Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu kabur dari kantor kopraasi namun Saksi tidak mengetahui apa alasanya kabur Terakhir Saksi melihat Sdra. Jaimitu Fatima Alias Amitu pada tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wita setelah selesai bekerja. ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

12. Saksi HENDRILIANO RELIGIUS MAU Alias RELI
dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi diperiksa dibawah tekanan sehingga Saksi merasa takut dan langsung mengiyakan dan bertanda tangan di BAP Penyidik ;

Hal. 73 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu telah meninggal dunia pada hari Minggu di pagi hari pada tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wita ditemukan di sebuah kebun yang berada di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, dimana Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dalam keadaan tergantung di sebuah pohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu telah meninggal dunia diberitahukan oleh Terdakwa pada pagi hari sekitar kurang lebih pukul 08.00 WITA pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, dimana pada saat itu adanya petugas kepolisian yang datang ke kontrakan kami untuk memberitahukan adanya penemuan orang gantung diri yang dimana orang tersebut kami kenali adalah Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu;
- Bahwa saat ditemukan Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah dalam kondisi meninggal dunia dalam keadaan tergantung di sebuah pohon/batang kayu, ia tergantung dengan bajunya yang terikat di pohon melingkar pada lehernya, tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana panjang;
- Bahwa penyebab meninggal dunia Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah dengan cara bunuh diri/gantung diri di sebuah kebun yang berada di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara kemudian setelah dijelaskan oleh Pihak Kepolisian Anak baru mengetahui bahwa Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia dikarenakan dipukuli oleh Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven sehingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bekerja pada Koperasi Jaya Perkasa di Kec. Tanjung sehingga Saksi diberikan fasilitas tempat tinggal berupa kontrakan sekaligus dijadikan kantor, sehingga Saksi tinggal di kontrakan tersebut yang beralamatkan di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara. Dimana pada kontrakan tersebut Saksin tinggal bersama Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Paul Fernandito Mau Alias Dito , Neki Nofrianto Nitbani, Kristina Lero Fallo, Olivia Yulita Semi Mauk dan Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu;

Hal. 74 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa dimana hari sebelumnya ditemukannya Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia, bahwa hari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Anak di kontrakan tersebut bersama Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Paul Fernandito Mau Alias Dito , Neki Nofrianto Nitbani, Hendriliano Religius Mau Alias Reli, Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, Kristina Lero Fallo, Olivia Yulita Semi Mauk dan Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, mencari Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu bersama dengan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito keluar dari kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dimana Anak berboncengan dengan sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven mencari Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ke arah wilayah Tanjung sedangkan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles bersama dengan sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito pergi mencari ke arah wilayah Kec. Pemenang, dimana dalam perjalanan pencarian tersebut memakan waktu sekitar kurang lebih setengah jam namun tidak juga dapat ditemukan Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut. Dikarenakan hal tersebut Anak bersama sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven kembali lagi ke kontrakan, sesampainya di kontrakan tersebut Anak ke kamar Anak untuk beristirahat;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan karena Saksi langsung pergi tidur bersama dengan Neki, Saksi tidak ingat pasti dikarenakan saat Anak kembali ke kontrakan bersama sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, Anak langsung masuk ke dalam kontrakan dan langsung masuk kedalam kamar untuk beristirahat, selanjutnya Anak tidak mengetahui apakah sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven bersama sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa kembali ke kontrakan atau tidak;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sebelum ditemukan meninggal dunia ada di kontrakan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 22.00 wita, dimana pada saat itu Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu masuk ke kamar Saksi dan Saksi melihatnya mengambil sesuatu di dalam tasnya setelah itu dirinya

Hal. 75 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar Saksi, dan selanjutnya Saksi tidak melihatnya lagi dikarenakan ia telah pergi dari kontrakan tersebut ;

- Bahwa setelah mereka pulang, Neki telponan dengan pacar sampai pagi;
- Bahwa Saksi Tidak pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan korban ;
- Bahwa Saksi tidak ingat korban pakai baju apa pada saat keluar dari rumah ;
- Bahwa Charles pimpinan kantor unit, Yuven Koordinator , Ada Andi Halik dan pemilik Koperasi Ketua Umum Saksi tidak tahu dan hari itu tidak ada;
- Bahwa Saksi Makan malam pada jam 22.00 WITA lewat , setengah sebelas keluar dan jam 23.00 WITA balik mencari ;
- Bahwa Saksi hanya memperkirakan jam pada malam pada saat itu korban Amitu tidak ada para Saksi tidak melihat jam dan para Saksi hanya memperkirakan saja soal waktu karena kebiasaan sesuai dengan jam makan malam ;
- Bahwa Saksi hanya ikut mencari korban namun tidak ketemu selanjutnya Saksi pulang dan telponan dengan pacar Saksi sampai Saksi tertidur ;
- Bahwa sebelum mencari korban Amitu , korban tidak ada di kantor pada Sabtu malam minggu, sebelumnya tidak ada di kantor pada hari Kamis, karena Korban Amitu berada di rumah omnya yang ada di Ampenan ;
- Bahwa Saksi melihat korban dengan jarak agak jauh dengan kondisi terlihat dengan jelas dengan posisi lidah keluar dan saat itu ada police line, dan Korban langsung dibawa polisi ke rumah sakit Bhayangkara, Kemudian Saksi balik ke kantor pada hari Minggu dan di hari Senin Saksi masih beraktivitas seperti biasa dan saksi diminta datang ke Polsek Tanjung, karena Charles lebih dulu dibawa ke Polsek ;
- Bahwa Saksi sempat dimintai keterangan pada Senin ada di Polsek dan dimintai keterangan dan Saksi mendapatkan tekanan adan aniaya dan pukulan, Saksi diminta keterangan di tekan dan dipaksa oleh

Hal. 76 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pihak Kepolisian yang di Polsek kemudian Saksi diminta mengakui perbuatan seolah olah dia yang membunuh, Saksi dipukul karena Saksi dipaksa melakukan dan ditekan dan Saksi tidak tahu dan Saksi dipukul bagian muka dan belakang tidak ada bekas luka hanya memar dengan menggunakan tangan dan kursi ;

- Bahwa saat dipukul tidak ada Neki, Christina dan Olivia dalam ruangan yang sama dengan Saksi, dan Setelah dipukul saksi kemudian di bawa ketempat lain dengan posisi mata di lakban dan mata dilakban dibawa ke mobil dibawa kemana Saksi tidak tahu dan diperjalanan putar balik untuk menjemput Neki;

- Bahwa Neki dijemput untuk buser nanya ke Charles apakah Neki ikut kemudian Neki dijemput dan dibawa ke TKP selanjutnya Di TKP yang dilakukan adalah dipaksa untuk membuat adegan, Saat dipaksa membuat adegan peran Neki disuruh apa tidak tahu dan Saksi yang mengantung Korban dan Saksi tidak mau memerankan Setelah Saksi tidak mau Neki juga tidak mau, dan reka adegan tidak mau kemudian Saksi dibawa ke Polres sesampai Di Polres setelah dipukul dan dibawa ke TKP kemudian di BAP setelah di pukul dan Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dengan kondisi sudah babak belur dan ada luka pada bagian kaki, bibir dan kepala sudah dijahit ;

- Bahwa Saksi keluar mencari korban yang Saksi gunakan spm milik kantor dan kunci motor dipinjam dari Crhistina sebagai kasir dan Saksi melihat kunci spm di serahkan kepada kasir dari Yuven;

- Bahwa sepeda motor yang dipakai Yuven dan Dito Saksi tidak melihat ;

- Bahwa saat mengetahui Terdakwa balik Saksi masih bangun tapi tidak melihat langsung;

- Bahwa jam tidur Saksi pada saat itu tidak ingat;

- Bahwa Korban baru kerja seminggu dan selama Saksi bekerja dengan korban Saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan anatar korban dengan orang kantor dan permasalahan dengan kantor ;

- Bahwa Saksi dan Yuven keluar mencari korban dan tidak ada percakapan marah dengan korban ;

Hal. 77 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



- Bahwa sesuai BAP No 2 : Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan di beritahu oleh pihak kepolisian dari percakapan anggota Kepolisian di Polsek kemudian pada saat diberikan pertanyaan kemudian Saksi menjawab sesuai dengan informasi yang Saksi dengar di Polsek, awalnya Saksi tidak tahu kalau korban di bunuh ;
- Bahwa Saksi setelah datang tidak langsung tidur dan langsung main hp sekitar 20 menitan dan rentang waktu itu tidak mendengar apa apa lagi ;
- Bahwa saat polisi datang melihat ke Lokasi pada mayat tergantung dan Saksi merasa sedih;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya tersebut ;
- Bahwa tidak ada keributan sebelumnya tentang masalah keuangan koperasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nota nota yang ditemukan di tas korban ;
- Bahwa Tanggung jawab keuangan ada di kasir yaitu Saksi Ina (christina);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada uang kantor yang hilang ;
- Bahwa Korban adalah orang yang ceria dan cerewet, namun pada saat korban mulai hilang, korban seperti orang yang ketakutan dan korban pernah menyatakan bahwa korban di kekar dan korban Amitu ada luka ditangannya ,Korban menceritakan kalau sempat dipukul dan dari percakapan sempat di kejar oleh security dan warga ;
- Bahwa korban baru satu minggu kerja, yang bayar transport korban Perusahaan dari pihak Perusahaan yaitu kasir wilayah yaitu Ibu Susi Saksi tidak tahu nama panjangnya malam itu tidak ada disitu dan itu adalah atasanya Terdakwa , dan yang membawa korban adalah Charles;
- Bahwa yang keluaran adalah Bu susi dan bukan Terdakwa sebesar Rp500.000,-;
- Bahwa Korban sebagai penagih mengumpulkan dana dari nasabah dari yang tidak bayar, dan status Korban masih training dan sudah pernah nagih selama seminggu bersama Charles bersama nasabah wilayah mataram dan terima setoran langsung dari nasabah dan yang bukukan pendapatan Charles ;
- Bahwa Nasabah yang ditagih dan jumlah uang yang ditagih tidak tahu ;

Hal. 78 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuven tidak bertanggung jawab pada pembukuan hanya Acc saja;
- Bahwa korban bisa menarik duit kenasabah langsung, Habis nagih kemudian setor ke kasir adalah Kristina dan Soal setoran Korban yang setoran langsung ke Kristina dan tidak ada masalah dengan setoran ;
- Bahwa Saksi ikut makan malam bersama Terdakwa ;
- Bahwa Sebelum makan Saksi bersama teman teman yang lain mencari korban Amitu dengan berjalan kaki menuju ke arah barat, oleh karena pada saat itu pencarian tidak ketemu maka pencaharian Korban Amitu dilakukan setelah makan malam ;
- Bahwa Saksi dan Yuven pulang jam berapa tidak ingat sekitar setengah 23.00 WITA Saksi balik kantor langsung lihat Hp dan Saksi tidak yakin dengan jamnya ;
- Bahwa sehari hari Saksi tidak menggunakan jam tangan, Saksi menggunakan jam tangan karena baru di beli seminggu yang lalu ;
- Bahwa setelah Saksi pulang mencari korban bersama Terdakwa Saksi kemudian langsung tidur bersama Neki didalam kamar tidur dan Saksi tidak tahu apakah pintu kontrakan dalam keadaan terkunci atau tidak ;
- Bahwa kunci ada karena sudah rusak dan dihanya diganjal dengan menggunakan botol plastik;
- Bahwa korban tidur bersama Terdakwa , dan terserah tidur dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengunci pintu dan masuk terakhir di mess;
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa korban sempat merasa takut Saksi mengetahui dari Saksi Yuven yang langsung menanyakan kepada Korban Amitu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi korban pada malam sebelum korban Amitu hilang ;
- Bahwa posisi lihat lumayan jauh sekitar 20 -30 meter ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pencarian kearah pegunungan;

Hal. 79 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa uang transport kembali harus 1 bulan , konsekuensi apa adalah membayar dengan menggunakan gaji dan korban Amitu tidak bayar karena belum dapat gaji ;
- Bahwa Saksi Sudah memberikan keterangan di BAP dan tanda tangan dan dibaca lagi, Saksi disumpah ;
- Bahwa dalam BAP mau ada perubahan namun Saksi lupa apa saja yang mau di rubah dan Saksi lupa mau berubah tentang apa ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kematian korban Amitu cerita dari pihak Kepolisian pagi jam 8 pada hari Minggu sempat melihat mayat korban di tempat digantung tidak terlalu jauh tidak sampai setengah jam Lokasi tempat ditemukan dengan kontak sekitar 2 menit ;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu korban pada hari Sabtu malam kemudian tidak tahu setelah itu, kemudian Saksi tahu tiba tiba Amitu hilang, bahwa Saksi juga pada malam itu sekilas pernah melihat korban Amitu ambil tas dan Saksi melihat hanya sekilas, setelah korban keluar tidak tahu korban kemana kemudian kasir panggil makan ;
- Bahwa setelah diketahui korban tidak ada kemudian Terdakwa dan Saksi mencari, dimana pada saat itu Saksi pergi dengan Neki, Charles dengan Dito sedangkan Yuven di kantor , pergi mencari sekitar kantor mencari tidak sampai 5 menitan, Pencarian dengan 4 orang berpencar Saksi pergi kearah atas tidak ada kemudian Saksi bersama teman teman makan kemudian keluar pakai motor dengan Yuven dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo yang kuncinya di pinjam ke kasir yang dipegang oleh Kristina kuncinya , korban di cari kearah lapangan Tanjung Saksi dengan Yuven kea rah lapangan, Saksi mencari kearah lapangan karena tujuan ke sekitar lapangan dan arah gunung kebelakang masuk gang gang, Charles dan Dito juga mencari selama setengah jam kemudian Saksi memutuskan kembali karena sudah lama mencari, saksi tidak menelpon karena tidak punya nomornya;
- Bahwa yang duluan balik adalah Saksi balik sekitar jam setengah 23.00 WITA kemudian Saksi masuk kamar bersama Yuven dan masuk ke kantor dan Saksi tidak tidur bersama Yuven ;
- Bahwa Yuven tidak ikut ke kamar, Saksi tidur di kamar luar kantor sedangkan Yuven tidak tahu kemana ;
- Bahwa setelah mencari kunci motor langsung diberikan kepada Kristina dan pintu tidak dikunci ,Charles dan Dito balik kemudian tidur ;

Hal. 80 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi tidak mendengar percakapan apa apa, Saksi tidak mendengar suara motor keluar lagi karena Saksi langsung tidur dan Saksi tidak tahu lagi apakah ada yang keluar lagi atau tidak ;
- Bahwa Saksi mengetahui tahunya pembunuhan saat diperiksa oleh Penyidik ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

13. Saksi **AGUS SUSILO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dalam BAP Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan telah meninggalnya alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, dimana sebelumnya saksi pernah diminta untuk menolongnya dikarenakan memiliki suatu permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menolong Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah Jembatan yang berada di Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh teman atau letting saksi yang bertugas di Yonif 743/PSY Kupang bernama sdra. Pratu Fidel , dimana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita saksi dihubungi via telepon olehnya dan meminta bantuan kepada saksi untuk menjemput adiknya yang sedang mengalami suatu masalah bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu, Berdasarkan keterangan dari sdra. Pratu Fidel pada saat itu bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu sedang dikejar oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan parang. Selanjutnya setelah saksi bertemu dengan Jaimitu Fatima Alias Amitu saksi baru mengetahui bahwa berdasarkan keterangan Jaimitu Fatima Alias Amitu ia ingin berhenti bekerja di tempatnya ia bekerja, setelah saksi bertanya kepada Jaimitu Fatima Alias Amitu apa yang terjadi pada dirinya, dimana ia menjelaskan bahwa ia ingin berhenti bekerja di tempatnya bekerja

Hal. 81 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pada saat itu, dimana saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Jaimitu Fatima Alias Amitu ingin berhenti bekerja, kemudian setelah itu saksi menghubungi Jaimitu Fatima Alias Amitu melalui Whatsapp menanyakan keberadaan Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut, selanjutnya Jaimitu Fatima Alias Amitu membagikan lokasinya pada saat itu melalui Whatsapp, yang dimana pada saat itu posisi adiknya yang bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu sedang berada di sebuah Jembatan yang berlokasi di Malomba Kec. Ampenan, Kota Mataram Setelah mengetahui keberadaan Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut Saksi bersama 2 (dua) rekan anggota TNI lainnya pergi menuju Lokasi keberadaan Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut, sesampainya disana saksi mendapati bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu seorang diri berada di Lokasi tersebut, selanjutnya saksi menanyakan apa yang terjadi padanya kemudian dijawab olehnya "saksi tidak betah bekerja" kemudian saksi menghubungi sdr. Pratu Fidel untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah bertemu dengan adiknya tersebut, selanjutnya sdr. Pratu Fidel meminta saksi untuk membawa Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut ke Kompi Senapan C yang berada di Gebang Mataram, tetapi saksi menolak permintaan sdr. Pratu Fidel tersebut dikarenakan takutnya terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, sehingga saksi menitipkan Jaimitu Fatima Alias Amitu di Kos adik sepupu junior saksi yang bernama sdr. Pratu Suhardin yang berlokasi di daerah Pagesangan, Kota Mataram, Setelah Jaimitu Fatima Alias Amitu berada di Kos tersebut keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA sdr. Pratu Suhardin menghubungi saksi via telepon dan menjelaskan bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah tidak berada di Kos tersebut, sehingga dikarenakan hal tersebut saksi menghubungi sdr. Pratu Fidel untuk memberitahukan hal tersebut. Selanjutnya sdr. Pratu Fidel menjawab bahwa akan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Jaimitu Fatima Alias Amitu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita saksi diberitahukan oleh sdr. Pratu Fidel bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah kembali ke kantor koperasi tempat ia bekerja. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 10.31 wita saksi diberitahukan oleh sdr. Pratu Fidel melalui pesan Whatsapp bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu telah meninggal dunia dalam keadaan tergantung atau gantung diri;

Hal. 82 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Jaimitu Fatima Alias Amitu sedang dikejar oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan parang;
- Bahwa saat itu kondisi dari Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut yaitu dalam keadaan linglung atau seperti orang bingung dengan kondisi fisik tidak terlihat adanya luka – luka pada tubuh Jaimitu Fatima Alias Amitu;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada Jaimitu Fatima Alias Amitu apa yang terjadi pada dirinya, dimana ia menjelaskan bahwa ia ingin berhenti bekerja di tempatnya bekerja pada saat itu, dimana saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Jaimitu Fatima Alias Amitu ingin berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapakah dan kemanakah Jaimitu Fatima Alias Amitu pergi dari kos tersebut dikarenakan saksi tidak berada di kos tersebut pada saat itu dan juga sdra. Pratu Suhardin yang pada saat bersama dengan Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Jaimitu Fatima Alias Amitu hanya 1 (satu) kali saja pada saat itu;
- Bahwa yang meminta tolong kepada Saksi untuk menjemput korban adalah teman letting Saksi yang bernama Pratu Fidel Maya Peres;
- Bahwa Fidel menyatakan bahwa adik nya yang bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu mau di parang orang ;
- Bahwa Jarak antara Saksi dimintai tolong dengan Videl dengan ke Lokasi adalah sekitar 30 menitan , Fidel telp Saksi 22.30 WITA dan kemudian Saksi bergegas ke Lokasi jam 23.00 WITA ;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Amitu dari korban karena Saksi mengirimkan Lokasi share lok lewat wa, kemudian Saksi pergi menemui korban dengan menggunakan 2 sepeda motor ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

14. Saksi SUHARDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 83 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan benar keterangan yang Saksi berikan ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan telah meninggalnya alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, dimana sebelumnya saksi pernah diminta untuk menolongnya dikarenakan memiliki suatu permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menolong Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di sebuah Jembatan yang berada di Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu hanya satu kali ;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh senior saksi yang bertugas di Kompi Senapan C Yonif 742 yang beralamat di Gebang bernama sdra. Pratu Agus Susilo, dimana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi didatangi oleh sdra. Pratu Agus Susilo dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menjemput adik dari letingnya yang Bernama sdra. Pratu Fidel yang sedang mengalami suatu masalah yang bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu;
- Bahwa Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat bertemu dengan Saksi sedang dikejar orang dengan menggunakan parang dan Jaimitu Fatima Alias Amitu ia ingin berhenti bekerja di tempatnya bekerja saat itu di Koperasi dan ingin pulang ke Prov. NTT;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Jaimitu Fatima Alias Amitu sedang dikejar oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan parang, dan Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak ada menjelaskan hal tersebut kepada saksi, Dimana pada saat itu kondisi dari Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut yaitu dalam keadaan ketakutan dengan kondisi fisik tidak terlihat adanya luka – luka pada tubuh Jaimitu Fatima Alias Amitu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi didatangi oleh senior saksi yang Bernama sdra. Pratu Agus Susilo yang bertugas di Kompi Senapan C Yonif 742 gebang yang dimana pada saat itu saksi sedang istirahat di

Hal. 84 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dalam Barak. Kemudian pada saat itu ia meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan dirinya menjemput adik dari letingnya yang sedang dalam keadaan bahaya dikarenakan adik dari letingnya yang Bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut dikejar oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan parang. selanjutnya saksi, sdra. Pratu Agus Susilo dan sdra.Prada Astro pergi menjemput Jaimitu Fatima Alias Amitu yang pada saat itu sedang berada di sebuah Jembatan yang berlokasi di Malomba Kec. Ampenan, Kota Mataram, sesampainya disana saksi mendapati bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu seorang diri berada di Lokasi tersebut, selanjutnya saksi menanyakan apa yang terjadi padanya kemudian dijawab olehnya “saksi tidak betah bekerja di koperasi tempat saksi bekerja dan saksi ingin pulang ke NTT” kemudian sdra. Pratu Agus Susilo menghubungi sdra. Pratu Fidel untuk memberitahukan bahwa kami sudah bertemu dengan adiknya tersebut, selanjutnya sdra. Pratu Fidel meminta sdra. Pratu Agus Susilo untuk membawa Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut ke Kompi Senapan C yang berada di Gebang Mataram, tetapi sdra. Pratu Agus Susilo menolak permintaan sdra. Pratu Fidel tersebut dikarenakan takutnya terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, sehingga sdra. Pratu Agus Susilo menitipkan Jaimitu Fatima Alias Amitu di Kos adik saksi yang berlokasi di daerah Pagesangan, Kota Mataram, Setelah Jaimitu Fatima Alias Amitu berada di Kos tersebut keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 wita saksi mentelpon adik saksi tersebut dan menanyakan keberadaan Jaimitu Fatima Alias Amitu dan dimana pada saat itu adik saksi menjelaskan bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah pergi tanpa pamit ke adik saksi. Setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi sdra. Pratu Agus Susilo via telepon dan menjelaskan bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah tidak berada di Kos tersebut ;

- Bahwa setelah malam itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi diberitahukan oleh sdra. Pratu Agus Susilo bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah kembali ke kantor koperasi tempat ia bekerja. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi diberitahukan oleh sdra. Pratu Agus Susilo bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu telah meninggal dunia dalam keadaan tergantung atau gantung diri;

Hal. 85 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

15. Saksi JULIANOVIC CHE-ASTRO MANZIEBERT

dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan benar keterangan yang telah Saksi berikan ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan telah meninggalnya alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dimana sebelumnya saksi pernah diminta untuk menolongnya dikarenakan memiliki suatu permasalahan. ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut, dimana saksi mengenalnya pada saat saksi diminta untuk menolongnya ketika dalam permasalahan, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menolong Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di sebuah Jembatan yang berada di Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh senior saksi yang bertugas di Kompi Senapan C Yonif 742 yang beralamat di Gebang bernama sdra. Pratu Agus Susilo, dimana pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita saksi didatangi oleh sdra. Pratu Agus Susilo dan meminta bantuan kepada saksi untuk menjemput adik dari letingnya yang bernama sdra. Pratu Fidel yang sedang mengalami suatu masalah yang bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdra. Pratu Agus Susilo pada saat itu bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu sedang dikejar oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan parang. Selanjutnya setelah saksi dan rekan-rekan TNI lainnya bertemu dengan Jaimitu Fatima Alias Amitu Saksi baru mengetahui bahwa berdasarkan keterangan Jaimitu Fatima Alias Amitu ia ingin berhenti bekerja di tempatnya bekerja saat itu di Koperasi dan ingin pulang ke Prov. NTT;

Hal. 86 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Jaimitu Fatima Alias Amitu sedang dikejar oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan parang, dan Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak ada menjelaskan hal tersebut kepada saksi, namun Saksi melihat pada saat itu kondisi dari Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut yaitu dalam keadaan ketakutan dengan kondisi fisik tidak terlihat adanya luka – luka pada tubuh Jaimitu Fatima Alias Amitu dan pada saat itu Jaimitu Fatima Alias Amitu menjelaskan bahwa ia ingin berhenti bekerja di tempatnya bekerja pada saat itu dan ingin pulang ke prov. NTT, dimana saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Jaimitu Fatima Alias Amitu ingin berhenti bekerja;
- Bahwa selanjutnya saksi, sdra. Pratu Agus Susilo dan sdra. Prada Astro pergi menjemput Jaimitu Fatima Alias Amitu yang pada saat itu sedang berada di sebuah Jembatan yang berlokasi di Malomba Kec. Ampenan, Kota Mataram, sesampainya disana saksi mendapati bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu seorang diri berada di Lokasi tersebut, selanjutnya saksi menanyakan apa yang terjadi padanya kemudian dijawab olehnya “saksi tidak betah bekerja di koperasi tempat saksi bekerja dan saksi ingin pulang ke NTT” kemudian sdra. Pratu Agus Susilo menghubungi sdra. Pratu Fidel untuk memberitahukan bahwa kami sudah bertemu dengan adiknya tersebut, selanjutnya sdra. Pratu Fidel meminta sdra. Pratu Agus Susilo untuk membawa Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut ke Kompi Senapan C yang berada di Gebang Mataram, tetapi sdra. Pratu Agus Susilo menolak permintaan sdra. Pratu Fidel tersebut dikarenakan takutnya terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, sehingga sdra. Pratu Agus Susilo menitipkan Jaimitu Fatima Alias Amitu di Kos adik saksi yang berlokasi di daerah Pagesangan, Kota Mataram, Setelah Jaimitu Fatima Alias Amitu berada di Kos tersebut keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita saksi saksi mendapatkan informasi dari sdra. Pratu Suhardin bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah tidak berada di Kos tersebut;
- Bahwa setelah malam itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu dan Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi diberitahukan oleh sdra. Pratu Agus Susilo bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah kembali ke

Hal. 87 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor koperasi tempat ia bekerja. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wita saksi diberitahukan oleh sdra. Pratu Agus Susilo bahwa Jaimitu Fatima Alias Amitu telah meninggal dunia dalam keadaan tergantung atau gantung diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu

16. Saksi **WAYAN TANGUN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan benar keterangan yang telah Saksi berikan ;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan Saksi telah menemukan seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal dalam keadaan badan tergantung atau gantung diri pada sebuah pohon dalam kondisi meninggal dunia. ;
- Bahwa Saksi menemukan orang gantung diri pada sebuah pohon tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 05.00 WITA, bertempat di sebuah kebun dekat rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenali identitas seorang yang gantung diri pada sebuah pohon dalam kondisi meninggal dunia tersebut, namun berdasarkan penjelasan dari pihak Kepolisian bahwa seorang tersebut bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 05.00 WITA bertempat di sebuah kebun yang berada di dekat rumah Saksi yang beralamatkan di Dsn. Prawira, Ds. Sokong,

Hal. 88 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, pada saat itu Saksi berada di dalam rumah Saksi mendengar suara anjing yang menggonggong secara terus menerus sehingga dikarenakan hal tersebut Saksi keluar dari rumah Saksi untuk melihat keadaan diluar rumah Saksi dan mencari arah gonggongan suara anjing tersebut, selanjutnya Saksi melihat dari jarak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Meter dari halaman rumah Saksi pada sebuah kebun yang berada di sebelah rumah Saksi bahwa adanya seseorang yang badannya tergantung pada sebuah pohon di kebun tersebut. Dikarenakan hal tersebut Saksi menghubungi Kepala Dusun setempat tentang peristiwa tersebut. Selanjutnya secara bersama – sama mendekati dan memastikan orang yang tergantung tersebut, setelah mendekat dan Saksi pastikan bahwa orang tersebut merupakan laki – laki tanpa menggunakan baju dan memakai celana panjang yang tergantung dengan menggunakan sebuah baju yang melingkar pada lehernya. Dengan kondisi sudah tidak sadarkan diri atau meninggal dunia dengan badan tergantung lurus kebawah dengan tinggi pohon sekitar kurang lebih 2 (dua) Meter dari tanah, kemudian jarak ujung kaki korban dengan tanah sekitar 1 (satu) sentimeter, dan Saksi tidak menenali orang tersebut namun memiliki ciri fisik kulit sawo matang, masih remaja, rambut ikal. Kemudian setelah memastikannya Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut sehingga meninggal dunia, namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian bahwa korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut meninggal dunia karena telah dibunuh;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu yaitu sdr. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan sdr. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari sdr. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan sdr. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban Alm.

Hal. 89 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



Jaimitu Fatima Alias Amitu, namun berdasarkan penjelasan dari pihak Kepolisian bahwa cara dari sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu yaitu dengan cara dipukuli hingga meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi peroleh dari warga Saksi sekitar rumah Saksi bahwa setelah korban ditemukan gantung diri dalam keadaan meninggal dunia tersebut, diceritakan bahwa korban berasal dari Nusa Tenggara Timur dan bekerja sebagai pegawai koperasi yang berkantor di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, kec. Tanjung , Kab. Lombok Utara yang tidak jauh dari Lokasi kebun ditemukannya korban tersebut sekitar kurang lebih 200 Meter;

- Bahwa kondisi jenazah yang tergantung pada saat Saksi temukan pakai baju sendiri gantung di pohon Kopi coklat pohon setinggi 3 meter dengan posisi kaki sejengkal dari tanah ;

- Bahwa Saksi menemukan jenazah pada jam 8.00 WITA, dan jam 05.00 WITA Saksi ke kebun melihat anjing menggonggong Anjing milik Saksi;

- Bahwa Anjing milik Saksi dilepas dari malam sampai dengan jam 08.00 WITA dan pada saat malam itu tidak ada anjing yang menggonggong di sekitar tempat ditemukan jenazah Terdakwa ;

- Bahwa Waktu malam itu tidak ada Anjing menggonggong, dan jam 07.00 WITA anjing mulai menggonggong baru Saksi keluar ;

- Bahwa malam minggu saat itu tidak ada keramaian dan malam itu sepi sekali;

- Bahwa Saksi tidak berani melihat jenazah karena takut, saat ada polisi Saksi baru berani mendekati ;

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tempat ditemukan jenazah sekitar 8 meter;

- Bahwa Tempat gantung diri adalah tanah kebun milik ipar Saksi dan Saksi yang sehari hari membersihkan kebun dan hanya Saksi sendiri yang tinggal di sekitra kebun itu;

Hal. 90 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Malam sebelum ditemukan jenazah tersebut Saksi tidur jam 20.00 WITA ;
- Bahwa pada malam sebelum ditemukan mayat tersebut Saksi tidak mendengar suara motor atau orang yang masuk ke kebun tersebut ;
- Bahwa pada saat ditemukan mayat Saksi lapor Polisi karena ada anak Saksi yang jadi Polisi, Komang Adi Suteja, dan kemudian Anak Saksi yang beritahu temannya , Saat itu ada Polisi yang datang dan Saksi yang menjelaskan tempat ditemukan mayat;
- Bahwa Saksi membuat laporan Polisi Saksi melaporkan kejadian di tanggal 29 Mei 2024, peristiwa tanggal 26 Mei, Saksi mendatangi Kantor Polisi pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukan jenazah Saksi diperiksa langsung dan dibuatkan BAP , dan Saksi membenarkan tanda tangan di BAP pada dan tanda tangan pada hari itu juga ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu penyidik kalau korban dibunuh, yang Saksi tahu , korban gantung diri dan kemudian Saksi berikan dalam BAP ;
- Bahwa Polisi menjelaskan yang membunuh adalah Terdakwa karena dijelaskan Polisi dan Cara Korban di bunuh di pukuli disampaikan oleh Polisi, Semua peristiwa dan cara pembunuhan disampaikan langsung oleh Polisi;
- Bahwa Kantor Koperasi Jaya Perkasa Saksi tidak pernah dengar ;
- Bahwa Kalau ada sepeda motor yang lewat anjing sering menggonggong;
- Bahwa Tidak ada batang kayu ditempat gantung diri ;
- Bahwa Kondisi tanah kering dengan ditumbuhi rumput di rumput ada bekas tapak kaki ;
- Bahwa Jejak kaki yang Saksi temukan tidak disampaikan di Polisi karena tidak ditanya oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas jejak kaki beberapa orang dan dibawah pohon itu ada bekas kaki orang yang tapak di rumput namun tidak jejak

Hal. 91 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



motor, yang jelas ada jejak kaki ke arah keluar jalan raya dan kemudian hilang ;

- Bahwa Saksi berpikir tidak mungkin kondisi gantung diri sendiri karena jarak kaki dengan tanah terlalu pendek karena jarak Kaki (tumit) sejengkal dari tanah ;

- Bahwa Foto tidak ada perubahan (foto dalam berkas sesuai dengan pertama kali Saksi melihat mayat) ;

- Bahwa Saksi menemukan jejak kaki arah keluar dari orang yang digantung adalah 8 meter, dan Saksi beryakinan tidak mungkin orang yang gantung diri punya jejak kaki tersebut;

- Bahwa Kondisi tanah tepat dibawah jenazah yang digantung berupa rumput dengan adanya jejak kaki dimana jejak kaki tersebut memanjang terus kearah pintu keluar sampai hilang di bekas ban kendaraan;

- Bahwa pada saat jenazah digantung dengan menggunakan baju ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

17. Saksi FIDEL MAYA PERES Keteranganannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan telah meninggalnya alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, dimana sebelumnya saksi pernah berkomunikasi dengannya dan dimana pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu bercerita memiliki suatu permasalahan dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menolongnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa berdasarkan cerita yang saksi dapatkan dari keluarga beserta beberapa teman – teman dirumah bahwa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ditemukan meninggal dunia pada pagi hari di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab meninggalnya alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut dan Saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahan yang terjadi dialami oleh alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu. Namun berdasarkan cerita dan berita awal

Hal. 92 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beredar bahwa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu ditemukan meninggal dunia seperti gantung diri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengannya dimana Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu merupakan adik sepupu Saksi;

- Bahwa Saksi mulai berkomunikasi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu melalui pesan Whatsapp pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.42 WITA, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur tepatnya di Asrama Yonif 743;

- Bahwa berdasarkan pesan Whatsapp Saksi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut bahwa dirinya menjelaskan korban sedang berada di Lombok dan membagikan lokasinya pada saat itu sedang berada di sebuah jembatan di Kec. Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 13.35 WITA;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada berkomunikasi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, Saksi baru mulai berkomunikasi melalui pesan Whatsapp dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.42 WITA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana pada saat alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut menghubungi Saksi melalui Whatsapp kemudian kami berkomunikasi melalui pesan Whatsapp, bahwa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu menjelaskan dirinya seperti sedang dalam bahaya, menjelaskan dirinya telah dipukul, dirinya dikejar oleh orang, dan berkali – kali mengatakan bahwa dirinya takut atau sedang dalam ketakutan, sehingga alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu menghubungi Saksi dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menjemput dirinya di suatu lokasi;

- Bahwa Setelah saksi mendapat cerita dari alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut Saksi mencoba menghubungi letting saksi yang berada/bertugas di Lombok yang bernama Pratu Agus Susilo kemudian saksi menjelaskan kepada Pratu Agus Susilo meminta tolong untuk menjemput adik saksi di suatu Lokasi yang berada di Lombok berdasarkan Lokasi yang sudah dibagikan melalui pesan Whatsapp oleh alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut;

Hal. 93 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa sebenarnya permasalahan yang sedang dialami oleh alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut, dikarenakan berulang kali Saksi tanyakan pada saat itu tidak ada penjelasan pasti yang Saksi peroleh terkait permasalahan yang dialami oleh alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu Namun Kesimpulan yang dapat Saksi peroleh berdasarkan pesan dari alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu kepada Saksi tersebut adalah alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu memiliki suatu permasalahan di tempat ia bekerja dan baru kerja dua hari di sebuah koperasi yang berada di Lombok, dan dirinya meminta keluar dari koperasi tersebut namun pimpinan dari koperasi tersebut tidak memperbolehkan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu keluar dari koperasi tersebut, dan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu meminta supaya diantar ke Pelabuhan untuk kembali pulang kerumah asalnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu bekerja di koperasi tersebut, namun berdasarkan pesan Whatsapp dari alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut menjelaskan pada saat itu dirinya baru bekerja selama 2 (dua) hari di koperasi tersebut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.42 wit, Saksi dikontak/dihubungi oleh alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu melalui pesan Whatsapp, dimana percakapan dalam pesan Whatsapp tersebut yaitu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya memiliki suatu permasalahan yang dialami olehnya dan pada saat itu dirinya sedang bersembunyi di suatu tempat yang berada di Lombok dikarenakan dirinya sedang dikejar oleh orang dan berkali – kali berucap bahwa dirinya sedang takut. Selanjutnya saksi meminta alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu untuk membagikan lokasinya pada saat itu sehingga Saksi mengetahui lokasinya pada saat itu sedang berada sebuah jembatan di wilayah Kec. Ampenan, Kota Mataram, Lombok;

Setelah itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu meminta Saksi untuk menghubungi letting Saksi yang bertugas di Lombok untuk menjemput dirinya di Lokasi tersebut, sebelumnya Saksi sempat bertanya kepada alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu terkait permasalahan yang dialami tersebut namun tidak ada penjelasan yang pasti terkait permasalahan yang dialaminya tersebut. Setelah itu sekitar kurang lebih pukul 22.30

Hal. 94 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



WITA, Saksi menghubungi letting saksi yang bertugas di Kompi Senapan C Yonif 742 Gebang Bernama Pratu Agus Susilo dengan tujuan saksi meminta bantuan kepadanya untuk menjemput dan menolong adik Saksi alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut dikarenakan mengalami suatu permasalahan dan Saksi memberikan nomor Whatsapp alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu kepada Pratu Agus Susilo agar ia menghubungi dan mencari adik saksi alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu;

Kemudian saksi berpesan kepada alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu untuk menunggu jemputan dari Pratu Agus Susilo di jembatan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.18 WITA , alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya sudah dijemput oleh Pratu Agus Susilo Tidak berselang lama sekitar pukul 00.31 WITA hari Jumat dini hari, melalui pesan Whatsapp alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu Saksi menerima pesan dari adik letting saksi yang bernama sdra. SUHARDIN, pesan dengan kalimat "Ijin bang sy ini suhardin ijin letting 2020 ijin sudah sy suruh tdr di kos adik sy untuk mlm ini.... Ijin besok pagi baru sy datang lagi udah aman dia disini..... Besok sy tlfn lg abang" kemudian sekitar pukul 03.06 WITA saksi membalas pesan tersebut "Baik adik terima kasih banyak" . sehingga dimana pada saat itu alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah dalam kondisi aman dikarenakan sudah dijemput oleh Pratu Agus Susilo dan rekannya dan juga alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu menginap di kos adik dari sdra. SUHARDIN namun Saksi tidak mengetahui dimana Lokasi kos tersebut. sekitar pukul 07.10 WITA alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu membalas pesan saksi tersebut dengan kalimat **"Siap abang"**.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 07.00 wita Saksi mendapatkan informasi dari PRATU AGUS SUSILO menghubungi dan memberitahukan saksi bahwa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu telah pergi dari kos adik dari sdra. SUHARDIN tersebut tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga dikarenakan hal tersebut Saksi mencoba menghubungi keluarga/orangtua dari alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian orangtua dari alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu meminta saksi untuk menghubungi sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles karena sepengetahuan dari orang tua alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu bahwa sdra. Petrus Christoforus

Hal. 95 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Moruk Kaha Alias Charles merupakan rekan kerja dari alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu;

Kemudian sekitar pukul 11.43 WITA, Saksi mengirim pesan Whatsapp kepada alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan tujuan untuk menanyakan posisinya sedang berada dimana kemudian Saksi juga menghubungi panggilan video alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat itu namun belum ada membalas pesan Whatsapp saksi tersebut dengan membagikan lokasinya dan berucap dengan kalimat pesan “Abang saya ada kena tangkap”, dan juga menghubungi Saksi dengan panggilan video namun tidak terjawab. Kemudian sekitar pukul 12.31 WITA Saksi membalas pesan Whatsapp tersebut dengan kalimat **“Spa yg tangkap kamu lagi”** setelah itu Saksi langsung menghubungi alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan panggilan video namun tidak terjawab, dan kembali mengirimkan pesan kepada alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan kalimat **“Cob krm Carles pu nomor”**, setelah itu sekitar pukul 13.35 WITA alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu mengirimkan kontak Whatsapp Carles dengan nama kontak carleskaha. Kemudian saksi menghubungi/menelepon nomor WA dari sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles tersebut dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan dari alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu namun tidak dijawab. Tidak berselang lama saksi mendapat informasi dari orangtua alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, bahwa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sudah berada di Koperasi tempat ia bekerja bersama dengan sdra. Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga bisa alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu bersembunyi berada di jembatan tersebut, namun berdasarkan pesan Whatsapp dari alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu menjelaskan dirinya sedang dikejar oleh orang dan dirinya sedang ketakutan dan meminta bantuan untuk dijemput serta menjelaskan dirinya sedang memiliki masalah di pekerjaannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kemanakah alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat itu pergi tanpa pamit dari kos adik dari sdra. SUHARDIN tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, dikarenakan tidak ada yang mengetahuinya, namun tidak berselang lama sekitar pukul 12.17 WITA, setelah alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu pergi tersebut ia mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi dan membagikan lokasinya

Hal. 96 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pada pesan Whatsapp tersebut dimana Lokasi yang ia bagikan tersebut berada di wilayah Kota Mataram dan juga mengirim pesan dengan kalimat **“Abang saya ada kena tangkap”**;

- Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi dengan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu, Saksi menggunakan nomor handphone pada Whatsapp yaitu (081238380406) sedangkan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu menggunakan nomor handphone pada Whatsapp yaitu (082340322525).

- Bahwa Saksi menyimpan nomor handphone/kontak Whatsapp alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu yaitu dengan nama Adik AmituL

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak tahu;

18. Saksi **ADRIANUS JUVENTUS TAEK Alias YUVEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban Jaimitu Fatima direkomendasikan oleh Charles pada tanggal 18 Mei 2024, bahwa Amitu mau kerja , “pak ada 3 tiga orang karyawan mau bekerja”, dan Charles tidak menyebutkan ada pegawai baru yang datang ingin bekerja ;

- Bahwa dikasih tiket dan uang perjalanan Saksi tidak tahu berapa uang perjalanan ;

- Bahwa pegawai yang dua orang tidak tahu kapan datang, karena - Amitu hanya masuk di koordinator Saksi yang rekomendasikan di cabang Senggigi Charles ;

- Bahwa pada saat di bawa ke kantor di kasih tahu karyawan dijemput dan mau kerja, Charles tidak ada ngomong apa apa hanya ada karyawan baru tiga orang yang mau datang ijazah sudah lengkap dan persetujuan orang tua sudah lengkap ;

- Bahwa Saksi sebagai pimpinan wilayah ngobrol dengan korban hanya menanyakan asal dari Atambua dan kenal dengan mantan karyawan Saksi kemudian sampai di hari Selasa mulai training dan mulai gaji dan tidak terhitung SK, hanya system overcoop, menyatakan sudah siap dengan lapangan, system Overcoop penyerahan pegawai lama kepada Pegawai baru ;

Hal. 97 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Selasa Korban bersama Charles bekerja sama dengan Charles, kemudian sampai kantor pada jam 19.00 wita malam ;
- Bahwa pada jam 00.00 WITA ada percakapan dengan pimpinan Saksi menyatakan bahwa Pimpinan sempat menanyakan bahwa mengapa belum bisa mengirimkan laporan, Saksi pada waktu itu 23.30 WITA sudah tidur, kemudian paginya sekitar jam 08.00 WITA lewat Kasir Ina ketok pintu yang mengatakan banyak Polisi didepan dan pada saat keluar ketemu Charles dan Charles mengatakan bahwa Korban Amitu sudah gantung diri ;
- Bahwa Saksi tidur di ruang dekat pintu ketika ada keramaian didepan saat ada keramaian tidak tahu kenapa Kasir Ina yang buka pintu;
- Bahwa posisi Korban Amitu sudah tergantung di pohon bekas ditebang yang tingginya 3 meter dengan kaki hampir menyentuh tanah, leher korban Amitu tergantung dengan bajunya sendiri, Saksi bisa memastikan baju tersebut adalah Baju korban karena malam itu Korban memakai baju tersebut dan Saksi melihat bahwa Charles sudah ditempat TKP kemudian Saksi disuruh masuk kedalam Police line kemudian Setelah menemukan Jenasah Amitu kemudian Saksi ke kantor (mess) dan mengecek identitas mengecek dompet ada KTP dan foto bersama tas kecil ;
- Bahwa semua keterangan di BAP disangkal karena saat tanggal 29 Mei 2024 pada hari Selasa Saksi di siksa, dan dibawa ke Polsek dan awalnya antar makan kemudian Saksi diamankan Senin tanggal 28 Mei 2024 sore dan Saksi suruh pergi ke Polsek Tanjung kemudian Saksi ikut dengan motor dan kedua orang Charles dan Dito naik mobil dan kemudian masuk dan kemudian di foto dan ditanya oleh Buser apakah Kamu yang Namanya Janu, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi adalah Juvent;
- Bahwa posisi Korban Amitu sudah tergantung di pohon bekas ditebang yang tingginya 3 meter dengan kaki hampir menyentuh tanah, leher korban Amitu tergantung ;
- Bahwa hari Senin, Selasa diamankan pada saat tanggal 27 Mei 2024 Saksi di ambil keterangan pada waktu siang hari diambil keterangan Polsek Tanjung datang buser masuk dalam ruang Penyidik dan

Hal. 98 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mengatakan sudah menemukan CCTV dan dibuka , dan menanyakan kepada Saksi bahwa Saksi menggunakan Spm Scoopy dan ditanyakan kepada Saksi dan Saksi mengatakan bahwa Saksi hanya menggunakan Sepeda Motor Revo, selanjutnya tanggal 29 Mei 2024 di Polres dan Saksi mengatakan bahwa malam 28 Mei 2024 Saksi di pukul dan Saksi di siksa dan kemudian Charles diseret dan Charles mengatakan bahwa Juvent juga, dan Saksi disuruh mengaku dan Saksi di pukul oleh 5 orang dari jam 21.00 WITA sampai jam 02.00 WITA, dan pada tanggal 29 Mei 2024 digabungkan selesai konfrense pers dan BAP sudah jadi dan pernyataan Saksi harus sesuai dengan BAP sampai Saksi di pukul oleh Kanitnya yang bernama Wikanto;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua BAP Para Terdakwa tersebut dibuatkan semua, agar sesuai dengan BAP ;
- Bahwa seandainya dibuatkan bahwa kronologis tersebut awalnya di Polsek Tanjung , dan Saksi tidak tahu kenapa pada saat Korban Amitu di pukuli warga tidak disampaikan kepada Polsek Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua BAP Terdakwa tersebut dibuatkan semua, agar sesuai dengan BAP ;
- Bahwa pada saat mencari korban Amitu dan disuruh makan karena makanan sudah terlanjur disiapkan dan setelah makan nanti pencaharian akan dilanjutkan;
- Bahwa perasaan Keluarga Saksi melihat Saksi dianiaya oleh Polisi Keluarga Saksi merasa sangat sedih ;
- Bahwa Korban punya HP , dan Saksi sangat khawatir karena Korban adalah orang baru dan takut tersesat ;
- Bahwa pada saat melakukan pencarian Korban Jaimitu Fatima alias Amitu melakukan pencarian dengan menggunakan Sepeda Motor karena dari lapangan mess ke lapangan Tanjung jauh dengan jarak kurang lebih 2 kilometer ;
- Bahwa hari hari sebelumnya Saksi tidak pernah ribut atau bertengkar dengan Korban Jaimitu Fatima alias Amitu ;
- Bahwa ketika Saksi dan Dito mencari, kedua karyawan yang Wanita belum mencari karena Saksi mengembalikan kunci sepeda motor saat di

Hal. 99 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



teras depan bukan di kamar pada saat itu Saksi Kristina Ina Fallo masih di teras depan ;

- Bahwa uang ketika penagihan yang pegang adalah Charles, karena Korban Jaimitu Fatima masih baru ;
- Bahwa tidak ada nota nota yang Korban Pegang ;
- Bahwa bukti yang ditagih banyak adalah buku tagihan yaitu promise, Promise semacam tiket yang diberikan tanda bukti kepada orang yang berhutang, Ketika menagih bentuknya uang yang Saksi Charles pegang dan Ketika penagihan tidak ada yang disembunyikan oleh Korban Jaimitu Fatima dan Charles juga tidak tahu dan uang langsung disetor ke kasir pada hari yang sama ;
- Bahwa tempat ditemukan korban dengan mess bisa jalan kaki tidak terlalu jauh ;
- Bahwa Korban tergantung Charles yang paling dekat melihat karena disuruh oleh Polisi ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;

19. Saksi **PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA Alias CHARLES** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang merekomendasikan Korban adalah Saksi atas dasar Korban sedang membutuhkan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban Amitu butuh kerja , Saksi butuh kerja dan ditawarkan mau kerja koperasi kapan dan dimana Saksi lupa tanya korban Amitu dan kemudian Saksi lapor ke atasan yaitu Yuven ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tiket dibeli dan dikirim;
- Bahwa yang memberitahukan bahwa Korban Amitu sudah datang adalah Amitu lewat komunikasi saat mereka ada di kapal, Saksi jam 09.00 WITA langsung ke Pelabuhan setelah turun dari kapal sekitar jam 11.00 wita ada orang yang Yuven meninggalkan Saksi sendiri karena tagihan masih banyak dan sekitar jam 12.00 WITA kapal sandar, dan Saksi telepon Korban Amitu , Terdakwa hanya rekomendasikan yang lain lewat Amitu , kemudian bonceng 4 dengan menggunakan spm Honda

Hal. 100 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo dan dikonfirmasi ke Yuven dan di tunggu di SPBU depan RSUP Propinsi dan datang Yuven mengambil Ametu untuk di bawa ke BTN Sweta untuk Ametu istirahat, setelah dari BTN Sweta turunkan Antoni di Sweta nanti dijemput kemudian Saksi bersama Korban Jaimitu sampai Tanjung langsung nagih, Kemudian keesokan pagi hari langsung di breifeng untuk menyelesaikan rumus pinjaman dan langsung diajarkan praktek lapangan dan Korban Jaimitu senang karena kerja, Korban Amitu dari raut mukanya senang ;

- Bahwa hari Rabu seperti biasanya mulai menangis dan hari Kamis instruksi grup ada libur dan berangkat bersama Korban Amitu sekitar jam 10.00 pergi menagih nasabah yang macet dan singgah di BTN Sweta dan minum kopi kemudian dari situ langsung ngopi dan tagih dibertais, dan Korban Amitu terima telpon dan mengajak untuk ketemu teman cewenya di Ampenan jauh sekali karena posisi di Sweta dan mengatakan bahwa yang menelpon adalah mantan pacar Korban dan ketemu Pak Alex Lofi bersama isterinya dan anak anaknya Pak Alex Lofi dan Saksi bersama korban masuk dan duduk di teras, setelah bertemu kemudian di suruh makan pada jam 16.00 WITA sore dan kemudian disuguhkan teh dan kue dan ngobrol seperti biasa, Saksi diajak minum oleh Alex Lofi namun ditolak Saksi, kemudian Alex Lofi bersama isteri dan Korban Amitu diajak ngomong sedangkan Terdakwa bersama teman minumnya, dan Pak Alex Lofi bilang kepada Saksi bahwa Saksi mau pukul Korban Amitu dan Pak Alex mengatakan tidak mau kerja lagi, dan Pak Alex bilang akan telpon keluarga untuk membayar hutang Korban, dan Saksi disuruh membereskan barang barang korban dan isteri Pak Alex bilang “walaupun kamu sudah tidak pacaran lagi dengan anak saya kamu saya anggap sebagai keponakan saya”, kemudian Saksi pulang, kemudian Sampai ke hari Kamis malam setelah pulang ada panggilan masuk dari Pak Alex, mengatakan bahwa Korban Amitu sudah tidak ada, dan Saksi mencoba telpon Korban Amitu berdering tidak diangkat dan Saksi me wa Korban dan menanyakan posisi korban, centang dua tapi tidak dibalas. Sekitar jam 23.00 WITA baru di balas dan mengatakan bahwa Korban Amitu nyasar dan minta di jemput dikirim Lokasi namun Saksi tidak memperhatikan dimana Lokasi dan dijawab besok saja baru dijemput dan korban di sarankan pulang kembali ke Pak Alex Lofi, dan keesokan pagi

Hal. 101 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi telpon Pak Alex dan mengatakan bahwa Amitu belum pulang, kemudian Saksi pergi tagih dan sekitar jam 11.00 WITA siang ada video call yang ternyata adalah warga dan kemudian di kirim lokasi namun posisi Saksi masih di Lingsar dan kemudian Saksi menyuruh Dito untuk menjemput Korban Amitu, namun Korban tetap ingin pulang dengan Saksi namun Saksi masih banyak tagihan;

- Bahwa raut muka Korban Amitu setelah pulang parno, sempat ditanya namun Korban Amitu diam saja lain dari sebelum Korban Amitu datang ;

- Bahwa pada hari Sabtu kerja seperti biasa , Korban Amitu kelihatan parno seperti trauma dan Korban Amitu tidak jawab selesai menagih kembali ke kantor, Kemudian melakukan rekap sampai jam 21.30 WITA kemudian Saksi ke teras ada telpon dari kakak korban Amitu, Kakak Korban Amitu telpon karena nomor Korban Amitu tidak Aktif dan Saksi memberikan HP kepada Korban Amitu tapi di reject, gara gara Kakak korban Telepon ;

- Bahwa Saksi dipindahkan ke Polres KLU pada tanggal 28 Mei 2024, sampai di Polres di foto kemudian masuk kedalam langsung Penyidik bilang bahwa Saksi yang membunuh dan saat itu posisi Saksi dipisahkan dari Dito dan Yuven kemudian dipaksa dan di pukul dan disiksa terus, dan disangkal tidak tahu apa apa, Kemudian Saksi dibawa masuk dalam mobil Avanza dengan mata di lakban dan Saksi diancam dan disuruh jujur, dan ditembak telinga Saksi, dan Saksi panik setengah mati kemudian Saksi sebut semua nama Yuven, Dito, Reli dan Neki dan kemudian Neki disiksa kembali sampai balik di Polres dan Saksi bisa menjelaskan dengan detail karena dibawah tekanan;

- Bahwa terkait peristiwa pada hari Kamis, intruksi kalau Korban ingin ke rumah omnya di Ampenan saat di bertais dan ternyata itu adalah rumah mantan pacarnya korban, Saksi juga baru tahu kalau Korban Amitu punya pacar di Ampenan ;

- Bahwa saat ke Ampenan yang mengarahkan di aplikasi google maps yang ada di HP almarhum ;

- Bahwa ketika Saksi dibawa ke kantor Kepolisian Saksi menyebutkan Reli dan Neki setelah Saksi di pukul, dasar Saksi menyebutkan orang

Hal. 102 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut karena asal ngomong saja, Saksi kemudian diajak jemput Reli dan Neki dan kemudian ikut dibawa ke Polres tidak jadi dan Neki pukul lagi di depan baru kemudian dibawa bersama di satu mobil dengan bus 4 orang dengan 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Reli dan Neki dan kemudian Saksi disuruh memperagakan adegan bersama dengan Reli dan Neki ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. dr ARFI SYAMSUN Sp.KF.,M.Si.Med.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang telah Saksi berikan ;
- Bahwa sehubungan dengan hasil Visum Et Revertum pasien atas nama Jaimitu Fatima Alias Amitu;
- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis kedokteran forensic di RS Bhayangkara Mataram.

a. Riwayat pendidikan Saksi, berikut :

- SDN 2 Sukaraja Lombok Timur lulus tahun 1991;
- SMP 1 Keruak Lombok Timur lulus tahun 1994;
- SMA 1 Selong Lombok Timur lulus tahun 1997;
- S1 Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP) ;
- Spesialis Kedokteran Forensik di Fakultas Kedokteran Universitas UNDIP lulus tahun 2009;
- Magister Ilmu Biomedik di UNDIP lulus tahun 2010;

b. Riwayat Pekerjaan Saksi, berikut ;

- PNS Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dari tahun 2003 sampai sekarang. ;
- Dokter Umum di Klinik NAYAKA Mataram dari tahun 2004 s/d 2006. ;

Hal. 103 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dari tahun 2010 sampai sekarang. ;

Kedokteran forensik merupakan dokter spesialis yang mempunyai kompetensi yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia memberikan bantuan kepada pihak penegak hukum terutama melakukan dan menganalisa barang bukti medis, membuat visum et repertum untuk korban tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan pada tubuh manusia baik korban yang masih hidup maupun korban yang sudah meninggal dunia, dan menganalisa suatu pertanyaan medis yang berkaitan dengan tubuh manusia (hypothetical question) agar perkara pidana tersebut dapat diungkap dengan terang oleh penegak hukum ;

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan otopsi jenazah tersebut di atas dengan menggunakan metode pemeriksaan metode pemeriksaan makroskopis dan laboratorium sederhana dalam pengamatan tubuh orang tersebut diatas.Bahwa metode makroskopis dan laboratorium sederhana tersebut sesuai dengan standar rutin pemeriksaan jenazah dan sesuai dengan ketersediaan sarana prasarana di RS Bhayangkara Mataram;
- Bahwa informasi yang Ahli peroleh dari hasil pemeriksaan Jenazah adalah:
 1. Berdasarkan surat permintaan di atas, jenazah dengan identitas Jaimitu Fatima, ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri di kebun milik sdra. I Wayan Suparta Dsn. Prawira Ds. Sokong Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara pada hari Minggu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat.
 2. Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - A. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah. :
 1. Identifikasi ciri-ciri jenazah :
 - a. Jenis kelamin : Laki-laki;
 - b. Umur : Dua puluh dua tahun;
 - c. Panjang badan : Seratus enam puluh tujuh sentimeter. ;
 - d. Ciri – ciri : Kulit berwarna coklat, rambut kepala berbentuk ikal dengan ukuran terpanjang tujuh sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, alis berbentuk lurus dengan

Hal. 104 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ukuran terpanjang satu sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, bulu mata berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang satu sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, kumis berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang nol koma lima sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, jenggot berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang nol koma tiga sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut;

2. Identifikasi pakaian dan perhiasan jenazah;

- a. Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna kuning berbahan terpal tali hitam dengan logo berwarna hijau dan tulisan "BAKTI HUSADA" dengan tulisan dibawahnya "Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan" berwarna hitam;
- b. Jenazah ditutupi dengan selimut berwarna merah, kuning, hijau, dan oranye, bergambar kotak-kotak dan bunga mawar, bermerk "Best Good" dengan ukuran dua ratus dua puluh kali dua ratus tiga sentimeter;
- c. Jenazah mengenakan celana berbahan jeans bermerk "outlet", dengan empat buah kantung, berukuran 30, berwarna biru tua;
- d. Jenazah mengenakan celana pendek (Hotpants) pada lapisan kedua, berwarna hitam polos, tanpa merk dan ukuran, berbahan jersey;
- e. Jenazah mengenakan celana lapisan ketiga berwarna hitam, dengan corak garis-garis berwarna putih bertuliskan "Xb.Jiasports", dengan ukuran enam L, berbahan katun. ;

B. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian. Pemeriksaan Jenazah pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul sembilan dua puluh empat menit waktu Indonesia Tengah;

1. Kaku mayat : Terdapat kaku mayat pada bagian rahang, leher, siku lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari-jari tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri, jari-jari kaki kanan dan kiri yang mudah dilawan;

Hal. 105 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2. Lebam mayat : Terdapat lebam mayat pada bagian leher belakang, punggung, bokong, tungkai atas bagian bawah kanan dan kiri berwarna ungu, yang tidak hilang dengan penekanan;

3. Pembusukan : Terdapat pembusukan pada bagian perut bawah;

C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar. ;

1. Kepala dan Leher ;

- Kepala bagian atas : Tidak ditemukan kelainan. ;

- Wajah : Terdapat luka lecet pada dagu bagian kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan, bentuk oval;

- Mata :

- Mata kanan : tertutup, selaput bening mata keruh, selaput bola mata berwarna pucat selaput kelopak mata berwarna pucat. ;

- Mata kiri : tertutup, selaput bening mata keruh, selaput bola mata berwarna kemerahan, selaput kelopak mata berwarna pucat;

- Hidung : Tidak ditemukan kelainan ;

- Telinga : Tidak ditemukan kelainan;

- Mulut : Mukosa bibir atas dan bawah tampak berwarna ungu kehitaman.;

- Lidah : Terdapat lidah yang tergigit dengan ukuran panjang dua sentimeter dari ujung lidah;

- Gigi ;

- Rahang atas: Jumlah gigi lengkap di rahang atas kanan dan kiri. Gusi berwarna ungu kehitaman. ;

- Rahang bawah : Jumlah gigi lengkap di rahang bawah kanan dan kiri. Gusi berwarna ungu kehitaman. ;

- Leher :

- Terdapat luka jerat pada leher yang melingkar dengan arah mendatar (horizontal) di sepanjang leher bagian tengah, berwarna coklat keunguan, permukaan kulit rata, dengan ukuran lebar dua koma lima sentimeter di atas jakun dan panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar luka jeratan satu kali empat sentimeter dari lubang

Hal. 106 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



bawah telinga kanan dan dua kali enam sentimeter dari lubang bawah telinga kiri, batas luka jeratan dua sentimeter dari batas rambut kanan dan dua sentimeter dari batas rambut kiri;

- Terdapat luka memar dengan jarak satu koma lima senti meter dari luka pertama, luka berukuran tiga koma lima kali dua koma lima sentimeter, berwarna ungu kemerahan.

- Terdapat luka memar pada leher bagian kiri dengan jarak tiga koma lima sentimeter di bawah luka kedua, dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, berwarna ungu kemerahan.

2. Dada : Tidak ditemukan Kelainan;
3. Perut : Tidak ditemukan kelainan. ;
4. Punggung : Terdapat dua luka lecet pada punggung kiri dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah dan delapan sentimeter dari puncak bahu, luka pertama berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dan luka kedua berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter. ;
5. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
6. Anggota gerak atas ;
7. Tangan kanan : Terdapat tiga luka lecet tekan dengan jarak delapan sentimeter dari puncak bahu, luka pertama berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka kedua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka ketiga berukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka berwarna merah kehitaman;
8. Tangan kiri : Terdapat beberapa bekas luka lecet pada pangkal jari kedua tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.;
9. Kuku : Terdapat kuku berwarna pucat pada seluruh jari tangan sebelah kanan dan kiri. ;
10. Anggotan gerak bawah ;
11. Kaki kanan : Terdapat dua bekas luka lama pada betis sebelah kanan sisi luar, berbentuk bulat tidak beraturan, berwarna kecoklatan, luka bagian atas terletak tiga sentimeter

Hal. 107 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



di bawah lutut dengan ukuran diameter satu koma tujuh kali satu sentimeter dan luka bagian bawah terletak sembilan sentimeter di bawah lutut dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter. ;

12. Kaki kiri : Terdapat luka lecet sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;

13. Kuku : Terdapat kuku berwarna pucat pada seluruh jari kaki sebelah kanan dan kiri. ;

14. Alat Kelamin : Tidak terdapat kelainan;

15. Dubur : Tidak terdapat kelainan. ;

D. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam ;

1. Kepala : Terdapat resapan darah pada bagian dahi, berwarna ungu kehitaman berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter, berbentuk tidak beraturan;

2. Otak : ;

- Otak besar berwarna merah pucat, konsistensi lunak, berat satu koma tiga kilogram, berukuran panjang sembilan belas sentimeter, lebar lima belas koma lima sentimeter dan tinggi lima sentimeter. Terdapat pelebaran pembuluh darah pada otak besar. ;

- Otak kecil berwarna merah pucat, konsistensi lunak, berat seratus tujuh puluh sembilan gram, berukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter dan tinggi tujuh koma lima sentimeter, berwarna kemerahan terdapat bercak perdarahan (Petechia), tampak penampang normal.

- Leher : Tidak Terdapat resapan darah dibawah kulit, tidak terdapat resapan darah di otot leher hingga tulang kerongkongan (saluran nafas trakea). Kartilago trikoid dan tiroid tidak ada kelaian, tidak terdapat fraktur (patah tulang;

a. Dada : Kulit dan otot : Tidak ditemukan kelainan.

b. Tulang iga dan tulang dada : Terdapat resapan darah pada dinding sela iga dua dan tiga dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter, berwarna ungu kehitaman;

c. Jantung : berat dua ratus lima puluh enam gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar sembilan sentimeter, tinggi

Hal. 108 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



enam sentimeter, diameter katup serambi kanan sepuluh sentimeter, dan tebal otot bilik kanan dua sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan;

- Paru-paru : Paru-paru kanan berwarna kehitaman, konsistensi menyerupai spons, berat enam ratus lima puluh gram, berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar enam belas sentimeter dan tinggi lima koma lima sentimeter. Terdapat bercak perdarahan dibawah pleura paru. Terdapat dua memar pada paru kanan bagian bawah berbentuk bulat masing masing dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. ;
- 3. Paru-paru kiri berwarna kehitaman, konsistensi menyerupai spons, berat lima ratus lima puluh gram, berukuran panjang dua puluh satu sentimeter, lebar enam belas sentimeter dan tinggi lima sentimeter. Terdapat Terdapat satu memar pada paru kiri bagian bawah berbentuk memanjang dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
 - a. Perut : Hati : bentuk lancip dalam batas normal, berwarna ungu, konsistensi padat, berat satu koma seratus lima puluh kilogram, berukuran panjang dua puluh empat sentimeter, lebar enam belas koma lima sentimeter dan tinggi enam sentimeter.
 - b. Limpa : bentuk normal, berwarna ungu, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus tiga gram, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar sembilan sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter. Pada pengirisan limpa, keluar darah encer dan gelap. ;
 - c. Empedu : tidak ditemukan batu empedu, berwarna kuning kehijauan;
 - d. Lambung : Berisi sisa makanan yang sudah menyerupai bubur. Terdapat korosi pada permukaan lambung;
 - e. Usus besar : Terdapat resapan darah pada mesenterium usus besar kiri (kolon transversum sinistra. ;
 - f. Usus halus : tampak warna gelap, pada pengirisan usus halus tampak cairan kental kehitaman;

Hal. 109 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- g. Ginjal :
- Kanan : berat seratus enam gram, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter dan tinggi tiga sentimeter, tidak ditemukan hambatan (batu ginjal), dan tidak ada pembesaran kalix. ;
 - Kiri : berat seratus sepuluh gram, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dan tinggi dua koma lima sentimeter, tidak ada hiperemis, tidak ada hambatan (batu ginjal). ;
- H. Alat kelamin: Berukuran panjang sepuluh sentimeter, belum disunat, perabaan prostat berkonstensi lunak dan tidak membesar.
- I. Kandung kemih: Urin sedikit dan bercampur darah. ;

KESIMPULAN ;

Berdasarkan fakta-fakta yang Ahli dapat dari pemeriksaan jenazah laki-laki dewasa, berusia dua puluh dua tahun, status gizi kurang, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Saksi simpulkan sebagai berikut :

1. Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai tujuh puluh dua jam sebelum jenazah dimasukkan ke freezer. ;
2. Terdapat jeratan pada leher yang merupakan jeratan setelah kematian (jeratan post mortem) yaitu ditandai dengan tidak adanya resapan darah di kulit dan otot leher, tidak ada patah tulang atau kelainan lain pada tulang tiroid, krikoid, trakea, maupun tulang lidah;
3. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan. ;
4. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan).;
5. Terdapat tanda-tanda mati lemas atau asfiksia, terdapat pelebaran pembuluh darah otak, terdapat pembesaran paru-paru, terdapat bercak perdarahan paru-paru (darah encer gelap). ;-

Hal. 110 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



6. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul hingga mengenai paru-paru bagian kiri dan kanan yang menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna sehingga menimbulkan mati lemas. ;

7. Tidak terdapat luka-luka pertahanan. ;

8. Ditemukan erosi pada lambung dan usus yang dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang kemungkinan mengandung zat korosif. Untuk mengetahui zat kimia yang masuk ke tubuh telah diambil sampel darah dan isi lambung. ;

Bahwa Jenasah tersebut diatas telah meninggal dunia sebelum tergantung sesuai dengan kesimpulan visum poin nomer 2. Artinya penyidik perlu melakukan pengumpulan fakta-fakta olah TKP dll untuk mendukung cara kematian orang tersebut. Namun menurut Ahli tidak mungkin seseorang yang telah meninggal dunia dapat gantung diri tanpa bantuan orang lain yang menggantung;

- Bahwa Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai dua puluh jam sebelum jenazah dimasukkan ke freezer. Jenazah dimasukkan ke freezer hari Minggu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sekitar jam 11.30 WITA. Sementara itu, kemungkinan orang tersebut tergantung diatas pohon dalam kisaran waktu kematian diatas ;
- Bahwa Pada tubuh jenasah Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul,yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul yang mengenai paru paru kiri dan kanan yang menyebabkan paru paru kiri dan kanan tidak dapat mengembang sempurna sehingga mengakibatkan korban mati lemas; Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai dua puluh jam sebelum jenazah dimasukkan ke freezer pada freezer hari Minggu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sekitar jam 11.30 WITA dan kematian korban dapat disimpulkan akibat pembunuhan ;

Hal. 111 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lidah menjulur sepanjang dua sentimeter dikarenakan jeratan di leher mengangkat pangkal lidah ke luar rongga mulut;
- Bahwa ketika Ahli melihat jeratan pada leher Korban Ahli tidak melihat resapan darah baik pada kulit, otot maupun organ lain yang menandakan korban masih hidup pada saat digantung, artinya Ahli bisa menyimpulkan bahwa korban sudah meninggal saat digantung;
- Bahwa Ciri ciri orang yang meninggal gantung diri adalah adanya penekanan pembuluh darah sinus katoris, area leher ada penekanan vena dan terhabatnya jalan nafas, kalua dilihat dari bentuk jeratan yang ada di permukaan tumpuan kalua korban gantung diri bentuk jeratan harusnya berbentuk huruf V dengan keadaan tangan dan kaki melayang ;
- Bahwa Ahli bisa menyimpulkan jika korban gantung diri dengan Teknik kombinasi yang menggabungkan antara pemeriksaan tubuh dan olah TKP, dan Saksi melihat tubuh pada area leher dalam keadaan bersih, jika jeratan di leher bersih artinya ada kekerasan lain yang menyebabkan seorang tersebut meninggal sebelum digantung ;
- Bahwa pada saat Ahli memeriksa rahang korban sudah kaku, kaku yang terjadi pada mayat adalah 4 jam setelah jam kematian ;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan dengan pasti waktu kematian namun aada rentang waktu yaitu post mortem interval dilihat dari kondisi mayat Dimana pada 4-6 jam pertama mayat sudah kaku kemudian 12 jam berikutnya terjadi proses perusakan ;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran sesuai dengan visum yaitu ditemukan luka lurus di paru kanan dan di paru kiri berbetuk bulan sabit yang disebabkan oleh benda tumpul yang berdiameter 4x3 cm ;
- Bahwa Ukuran luka dan ukuran benda tumpul bisa Ahli prediksi dengan berbagai macam variable ;
- Bahwa Korosi lambung yang disebabkan oleh Zat Asam atau dari bahan kimia yang mengandung banyak asam dilambung yang bisa menyebabkan korosi namun factor korosi tersebut hanya salah satu bagian yang bisa di kesampingkan karena adanya factor utama yang lebih kuat yaitu adanya kekerasan benda tumpul yang berakibat gagal mengembang paru paru yang akibatnya menyebabkan korban mati lemas ;
- Bahwa sebab kematian utama korban di karenakan adanya benturan benda tumpul namun Ahli tidak bisa memastikan benda apa yang digunakan ahli

Hal. 112 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



hanya bisa memperkirakan dari luka yang ditimbulkan bahwa ujung benda yang digunakan dengan diameter 4x3 cm yang bulat dan semi bundar ;

- Bahwa bentuk luka diparu paru adalah paru paru kiri bentuknya Panjang sedangkan paru paru kanan bentuknya bulat, biasanya pada korban jatuh ataupun diseret lukanya berbentuk Panjang ;
- Bahwa Pasokan oksigen di otak menjadi sedikit bahkan tidak ada bisa disebabkan oleh pengembangan paru paru dan bisa juga disebabkan oleh racun peptisida seperti yang terdapat dalam obat nyamuk, kalua Narkotika harus dilihat lagi banyak factor seperti pengguna lama atau pengguna baru ;
- Bahwa Ahli melihat adanya luka lecet pada dagu korban yang diakibatkan cekikan namun tidak bisa menyimpulkan karena luka tersebut tidak signifikan yang menimbulkan kematian ;
- Bahwa Luka tersebut sudah Ahli sampaikan kepada Penyidik bahwa luka cengkaman dagu terornya tidak bisa Ahli pastikan karena minimnya peralatan kedokteran forensic di Indonesia ahli tidak bisa menjangkaunya;
- Bahwa Pengujian lebih lanjut harusnya di tentukan oleh siapa yang lebih dulu menemukan jenazah sedangkan Ahli menerima jenazah korban dalam posisi menunggu di kamar mayat jadi banyak bukti yang mungkin tidak bisa diselamatkan di TKP;
- Bahwa Ahli memberi tahukan kepada Penyidik bahwa ada luka namun tidak langsung, setelah ahli melakukan visum kemudian briefieng kemudian seminggu setelah semua lengkap baru dilaporkan ke Penyidik dan Ahli sudah berkoordinasi dengan Penyidik apa apa yang harus di tindak lanjuti ;
- Bahwa kondisi jenazah yang Saksi terima di kamar mayat sudah dibersihkan dengan air karena adanya sampah yang menempel di tubuh korban;
- Bahwa dalam BAP Ahli menjelaskan bahwa waktu kematian adalah 12-20 jam sebelum dimasukan ke freezer, Ahli ingin meralat keterangan Ahli di BAP Point 15, yang mana yang benar adalah post mortem interval atau waktu kematian korban adalah 24 jam sampai 72 jam dan interval post mortem bisa lebih cepat , bisa kurang dari 20 jam juga dan bisa lebih lama ;
- Bahwa Menurut ilmu forensic Ahli tidak bisa memastikan dengan tepat, perkiraan interval waktu yang Ahli gunakan yang merujuk pada beberapa buku Forensik yang Ahli pelajari dan tiap pendapat dalam buku bisa berbeda beda acuan perkiraan kematian karena disebabkan banyak factor salah satunya cepat atau tidaknya pembusukan yang terjadi dalam tubuh

Hal. 113 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang dipengaruhi oleh Suhu tubuh mayat, suhu lingkungan dan cairan tubuh;

- Bahwa Standart Post Mortem Interval peneliyian misalnya paling cepat ada yang 2 jam dan ada juga yang 18-12 jam tergantung kondisi mayat seperti yang Ahli jelaskan dan Ahli bisa memastikan semua yang belum pasti karena semua hanyalah perkiraan ;
- Bahwa Ahli menyatakan perubahan pada point 15 karena Ahli merasa ada keterangan ahli yang keliru untuk itulah Ahli merubahnya namun keterangan lain yang sudah Ahli sampaikan sudah benar ;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli PUJIAROHMAN, S.Psi., M.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang telah Ahli berikan ;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya surat dari Sat Reskrim Polres Lombok Utara nomor : B/720/VI/RES.1.7./2024/Reskrim, tanggal 05 Juni 2024 terkait permohonan bantuan pemeriksaan Psikologi terhadap 3 (tiga) orang tersangka antara lain sdra. ADRIANUS YUVENTUS TAEK alias YUVEN, sdra. PETRUS CHRISTOFORUS MORUK KAHA alias CHARLES dan sdra. PAUL FERNANDITO MAU alias DITO dengan surat tugas surat tugas dengan nomer 3114/UN18.F8/KP/2024;
- Bahwa Riwayat pendidikan dan daftar riwayat pekerjaan/jabatan Ahli:

- Dosen Fakultas Kedokteran Univeristas Mataram;
- Sekretaris Jurusan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Mataram
- Kepala RPPA Kota Mataram;
- Devisi SDM Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram;
- Founder Rumah Hijau Consulting, Elsmood, CNC, Eco School Nusantara, dan Yayasan Nusa Tenggara Nusantara;

Hal. 114 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



f. Tenaga Ahli Psikolog Klinis di UPTD PPA Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa Ahli psikologi adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal di bidang psikologi, biasanya hingga tingkat magister atau doktor, dan memiliki kualifikasi serta izin untuk memberikan layanan psikologis. Mereka mempelajari berbagai aspek perilaku dan fungsi mental manusia, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu individu dan kelompok dalam berbagai konteks;

Kemampuan

1. Kemampuan Klinis dan Konseling:

- Penilaian Psikologis: Mampu melakukan evaluasi psikologis melalui wawancara, tes, dan alat ukur lainnya untuk memahami kondisi mental dan perilaku seseorang.
- Konseling dan Terapi: Memiliki keterampilan dalam memberikan terapi dan konseling untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis, emosional, dan perilaku.

2. Kemampuan Analisis dan Penelitian:

- Metode Penelitian: Menguasai metode penelitian ilmiah untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian psikologis.
- Analisis Data: Mampu menganalisis data penelitian dan hasil penilaian untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi yang berbasis bukti.

3. Kemampuan Komunikasi dan Interpersonal:

- Komunikasi Efektif: Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan empatik dengan klien, rekan kerja, dan orang lain.
- Keterampilan Interpersonal: Mampu membangun hubungan yang baik dan produktif dengan klien dan berkolaborasi dengan profesional lain.

4. Kemampuan Diagnostik:

- Diagnosis: Kemampuan untuk mendiagnosis gangguan mental atau perilaku berdasarkan kriteria diagnostik yang diterima secara profesional, seperti DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Hal. 115 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



5. Kemampuan Pendidikan dan Penyuluhan:

- Pendidikan: Mampu memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kesehatan mental dan perilaku kepada individu, kelompok, atau organisasi.
- Penyuluhan: Memberikan bimbingan dan saran mengenai strategi pencegahan dan pengelolaan masalah psikologis.

Tugas

1. Penilaian dan Diagnostik:

- Melakukan evaluasi dan penilaian psikologis untuk menentukan kondisi mental dan emosional seseorang.
- Menggunakan alat tes dan teknik evaluasi untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan klien.

2. Terapi dan Konseling:

- Memberikan terapi individu, kelompok, atau keluarga untuk membantu klien mengatasi masalah psikologis dan emosional.
- Mengembangkan dan menerapkan rencana perawatan atau intervensi yang sesuai.

3. Penelitian dan Pengembangan:

- Melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan baru dalam bidang psikologi dan meningkatkan praktik profesional.
- Menganalisis data dan hasil penelitian untuk menghasilkan wawasan dan rekomendasi yang berguna.

4. Pendidikan dan Pelatihan:

- Mengajar dan memberikan pelatihan kepada mahasiswa, profesional, atau masyarakat umum tentang topik psikologi dan kesehatan mental.
- Menyediakan materi pendidikan dan sumber daya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental.

5. Konsultasi dan Kolaborasi:

- Bekerja sama dengan profesional lain seperti dokter, guru, atau pekerja sosial untuk memberikan perawatan yang holistik dan terintegrasi.

Hal. 116 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Memberikan konsultasi kepada organisasi, lembaga, atau perusahaan mengenai masalah psikologis dan kesejahteraan karyawan.

6. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat:

- Menyebarluaskan informasi dan mendidik masyarakat tentang kesehatan mental, pencegahan masalah psikologis, dan strategi pengelolaan stres.;
- Bahwa Ahli telah dilakukan pemeriksaan kepada sdra. Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, sdra. Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles dan sdra. Paul Fernandito Mau Alias Dito;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang Pidum Polres Lombok Utara pada Sabtu , 8 Juni 2024 dan Rabu, 12 Juni 2024.;
- Bahwa ada 3 metode yang digunakan, antara lain Observasi dan wawancara (Anamnesis) kepada tersangka, Wawancara (Alloanamesis) kepada Kanit Pidum Polres Lombok Utara dan Tes Psikologi (CFIT 3B, Grafis dan Wartegg, EPPS, MMPI 2).;
- Bahwa dengan metode-metode yang digunakan dapat mengetahui kondisi psikis orang-orang yang diperiksa.;
- Bahwa Kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Korban merupakan korban pembunuhan. Kematian korban disebabkan karena sakit hati dua orang lain karena korban ingin pulang ke NTT sementara uang tranport yang digunakan untuk korban tidak bisa dilunasi jika korban pulang. Kedua orang tidak puas dengan kinerja korban yang kerap kali mengeluh selama bekerja.
 - b. Dua orang yang dimaksudkan adalah saudara Adrianus Yuventus Taek dan Petrus Christoforus Moruk Kaha. Kedua orang ini memiliki potensi kepribadian yang sangat mendukung untuk melakukan tidak pidana menghilangkan nyawa orang lain.
 - c. Petrus Christoforus Moruk Kaha dengan IQ 113 menunjukkan kapasitas intelektual di atas rata-rata, memungkinkan mereka untuk memahami dan menganalisis situasi dengan baik serta membuat keputusan berdasarkan pemikiran logis dan analitis. Profil psikologis

Hal. 117 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Petrus Chritoforus Moruk Kaha mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung orang lain dan kebutuhan akan kemandirian, yang memungkinkan mereka berfungsi dengan baik dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Namun, Petrus Chritoforus Moruk Kaha juga menunjukkan kecenderungan kecurigaan yang berlebihan terhadap orang lain, sensitivitas yang tinggi terhadap pandangan orang lain, dan kecenderungan kemarahan dalam situasi interpersonal. Kombinasi dari ketidakstabilan emosi ini, disertai dengan tingkat kemarahan yang tinggi, kecurigaan, dan pandangan negatif terhadap motif orang lain, dapat mengarah pada perilaku agresif atau kekerasan. Oleh karena itu, meskipun kecerdasan Petrus Chritoforus Moruk Kaha cukup baik untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan situasi yang kompleks, ketidakstabilan emosi dan gangguan psikologis yang dialami dapat membuat mereka berpotensi menjadi eksekutor dalam tindak pembunuhan, terutama jika dipicu oleh situasi yang dianggap mengancam atau tidak adil.

d. Adrianus Yuventus Taek menunjukkan potensi sebagai pelaku pembunuhan karena memiliki sejumlah karakteristik yang mencerminkan risiko tinggi dalam situasi yang menekan secara emosional dan kognitif. Ia memiliki IQ 78 yang berada pada level borderline, yang mungkin mempengaruhi kemampuannya dalam memahami situasi kompleks dan konsekuensi dari tindakannya. Kondisi ini dapat memperburuk pengelolaan emosi dan keputusan yang diambilnya. Adrianus Yuventus Taek juga menunjukkan gejala paranoia, kecurigaan berlebihan terhadap orang lain, dan perasaan terancam, yang dapat memicu reaksi defensif atau agresif dalam menghadapi situasi yang dianggap berbahaya atau tidak adil. Meskipun ia cenderung menghindari konfrontasi langsung dan memiliki tingkat agresi yang rendah, tingkat stres dan ketakutan yang tinggi serta kecenderungan untuk menyalahkan orang lain bisa mendorongnya untuk melakukan tindakan yang ekstrim dalam rangka melindungi diri atau merespons ancaman yang dirasakan. Selain itu, konflik interpersonal yang sering terjadi dan perasaan inferioritas serta ketidakmampuan mengekspresikan emosi dengan sehat dapat

Hal. 118 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



memperparah situasi, meningkatkan risiko terjadinya tindakan kekerasan sebagai pelarian dari tekanan yang dirasakannya.

e. Sementara itu, Terdakwa atas nama Paul Pernandito menunjukkan bahwa ia tidak terlibat dalam pembunuhan korban secara langsung dan hanya menjadi Saksi dari peristiwa tersebut. Kecerdasan Terdakwa yang tercermin dari skor IQ 103, berada dalam rata-rata normal, sehingga ia memiliki kapasitas untuk memahami situasi dan membuat keputusan yang rasional. Kecenderungan kepribadian Terdakwa menunjukkan bahwa ia memiliki kebutuhan untuk mematuhi otoritas dan norma sosial yang tinggi, yang dapat menjelaskan mengapa ia tidak berusaha mencegah pembunuhan yang terjadi. Ia cenderung mengikuti keputusan orang lain dan merasa nyaman dalam struktur yang sudah ada, sehingga tidak mengambil tindakan mandiri yang bisa mencegah kejadian tersebut. Selain itu, tersangka memiliki kebutuhan yang tinggi untuk dukungan dan perhatian dari orang lain, menunjukkan bahwa ia lebih fokus pada mencari rasa aman dan diterima daripada berkonfrontasi atau berusaha mengubah situasi yang berisiko. Kecenderungan untuk menghindari konflik dan ketergantungan pada otoritas bisa membuat Terdakwa merasa terintimidasi atau tidak berdaya untuk campur tangan dalam pembunuhan. Terdakwa juga menunjukkan sifat optimis dan ceria, tetapi dengan gejala kecemasan dan ketakutan yang signifikan, yang bisa menghambat kemampuannya untuk bereaksi dalam situasi krisis. Dengan demikian, meskipun memiliki potensi untuk memahami dan menangani situasi kompleks, kecenderungan kepribadian dan kebutuhan akan keamanan membuat Terdakwa memilih untuk tidak terlibat aktif dalam mencegah pembunuhan, dan lebih memilih untuk bersikap sebagai saksi yang pasif.;

- Bahwa berdasarkan laporan psikologis yang disusun oleh tim pemeriksa, berikut adalah kesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap korban:

1. **Motif Emosional dan Finansial:** Kematian korban dipicu oleh rasa sakit hati yang dialami oleh dua tersangka utama, yaitu Adrianus Yuventus Taek dan Petrus Cristoforus Moruk Kaha. Korban ingin

Hal. 119 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pulang ke NTT setelah beberapa hari bekerja di Lombok, sementara biaya transportasi korban ke Lombok dibiayai oleh koperasi tempat mereka bekerja. Karena kinerja korban yang tidak memuaskan dan keinginan korban untuk pulang sebelum melunasi biaya tersebut, kedua Terdakwa lain marah dan tidak puas, yang memicu tindakan kekerasan terhadap korban;

2. Profil Psikologis

a. Petrus Cristoforus Moruk Kaha: Dengan IQ 113, memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk memahami dan menganalisis situasi, namun menunjukkan ketidakstabilan emosional, termasuk kecurigaan yang berlebihan, sensitivitas tinggi terhadap pandangan orang lain, dan kecenderungan kemarahan dalam situasi interpersonal. Kombinasi dari ketidakstabilan emosi ini dapat mengarah pada perilaku agresif atau kekerasan, terutama ketika Petrus Cristoforus Moruk Kaha merasa terancam atau diperlakukan tidak adil.

b. Adrianus Yuventus Taek: memiliki IQ 78 yang berada pada level borderline, yang mungkin mempengaruhi kemampuan dalam memahami situasi kompleks dan konsekuensi tindakannya. Ia juga menunjukkan gejala paranoia, kecurigaan berlebihan, dan perasaan terancam, yang dapat memicu reaksi defensif atau agresif. Tingkat stres dan ketakutan yang tinggi, bersama dengan konflik interpersonal yang sering terjadi, memperburuk situasi dan meningkatkan risiko tindakan kekerasan sebagai pelarian dari tekanan yang dirasakannya.

3. Peran Terdakwa Paul Pernandito Mau: Terdakwa Paul Pernandito Mau tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, namun hanya menjadi saksi dari peristiwa tersebut. Meskipun ia memiliki kecerdasan yang cukup untuk memahami situasi, kecenderungan kepribadiannya menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap otoritas dan norma sosial, yang menyebabkan ia tidak berusaha mencegah pembunuhan. Kebutuhan untuk merasa aman dan diterima lebih dominan, sehingga ia memilih untuk bersikap pasif dan tidak berkonfrontasi dalam situasi tersebut.

Kesimpulannya, tindakan kriminal yang dilakukan oleh para tersangka dipengaruhi oleh kombinasi faktor emosional, psikologis, dan

Hal. 120 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ketidakstabilan mental, yang dipicu oleh situasi tertentu yang dianggap mengancam atau tidak adil bagi mereka. Faktor-faktor ini, terutama kecurigaan, kemarahan, dan perasaan terancam, berkontribusi pada keputusan Terdakwa dan kedua Saksi untuk melakukan kekerasan terhadap korban.

- Berdasarkan analisis terhadap data psikologis, kecenderungan emosional, kapasitas kognitif, dan bukti pendukung lain, berikut adalah kesimpulan atas benar terjadinya tindak pidana:

1. Validitas Kapasitas Mental dan IQ :

Adrianus Yuventus Taek memiliki IQ rendah (78), yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami dan merespons situasi kompleks. Keterbatasan ini mempengaruhi bagaimana ia menangani konflik, khususnya dalam situasi yang memicu emosi seperti marah atau rasa tidak adil. Ketidakmampuan untuk mengelola situasi ini dengan baik kemungkinan besar berkontribusi pada tindakannya dalam kasus ini.

Petrus Cristoforus Moruk Kaha, dengan IQ 113, memiliki kapasitas kognitif yang lebih baik untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Kecerdasan ini membuat tindakannya lebih terencana dan didasarkan pada analisis situasi yang lebih baik, meskipun kecenderungan emosional yang tidak stabil turut mempengaruhi keputusannya.

Terdakwa Paul Pernandito Mau memiliki IQ dalam kisaran normal (103) dan cenderung mengikuti otoritas. Meskipun tidak terlibat langsung, ketaatan pada norma dan aturan tanpa mempertimbangkan moralitas dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan pasif.

2. Kecenderungan Emosional dan Gangguan Psikologis:

Adrianus Yuventus Taek menunjukkan tanda-tanda paranoia dan kecurigaan berlebihan, yang dapat menyebabkan persepsi realitas yang distorsi. Kecenderungan ini membuatnya lebih rentan untuk bertindak berdasarkan rasa takut atau ancaman yang dirasakannya, meskipun ancaman tersebut mungkin tidak nyata.

Petrus Cristoforus Moruk Kaha menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap pandangan orang lain dan kecenderungan untuk merespons secara agresif dalam situasi yang memicu emosinya. Sensitivitas ini, dikombinasikan dengan kemampuannya untuk menganalisis situasi

Hal. 121 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dengan baik, dapat membuatnya mengambil tindakan kekerasan ketika merasa terancam atau diperlakukan tidak adil.

3. Konsistensi Keterangan dan Respons Fisik Selama Wawancara:

Perubahan bahasa tubuh, seperti menghindari kontak mata dan gestur defensif, serta respons fisik seperti berkeringat, menunjukkan adanya tekanan psikologis yang signifikan selama wawancara. Perubahan ini, bersama dengan perubahan keterangan setelah intervensi kuasa hukum, mengindikasikan adanya faktor eksternal yang memengaruhi kejujuran dan konsistensi dalam memberikan keterangan.

4. Kesesuaian dengan Bukti Forensik:

Jika terdapat kesesuaian antara keterangan Terdakwa dan bukti forensik, seperti luka pada tubuh korban yang sesuai dengan penjelasan Terdakwa, ini memberikan validasi bahwa tindakan pidana tersebut memang terjadi dan sesuai dengan keterangan yang diberikan.

Kesimpulan: Secara keseluruhan, data yang ada menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan kedua Saksi memang benar terjadi. Tindakan tersebut didorong oleh kombinasi faktor-faktor psikologis, kecenderungan emosional yang tidak stabil, dan kapasitas kognitif yang terbatas, terutama pada Adrianus Yuventus Taek. Sementara itu, Petrus Cristoforus Moruk Kaha, dengan kecerdasan yang lebih baik, berperan lebih besar dalam merencanakan atau mengeksekusi tindak pidana, meskipun masih dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya. Keterangan yang diberikan, meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal dan tekanan psikologis, sebagian besar konsisten dengan bukti fisik, yang semakin memperkuat kebenaran terjadinya tindak pidana ini.;

- Bahwa Terkait dengan standart keilmuan psikologis, masuk kedalam dalam ilmu kesehatan yang kemudian berkembang menjadi psikologis Industri, psikologis pendidikan dan shikolgis klinis dimana psikologis klinis berada di bawah Menteri Kesehatan ;
- Bahwa Ahli melakukan konsep sains pada penelitian psikologis dan menggunakan isntrumen wawancara dan tahapan riset ;
- Bahwa tingkat keakuratan antara Metode yang satu dengan yang lain akan menghasilkan suatu pembuktian kaitan dengan pemeriksaan yang Ahli lakukan pada korban dan perilaku pelaku, dan jika dilakukan pada orang yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama maka hasilnya

Hal. 122 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sama pula, namun ini tidak bisa terikat karena manusia adalah makhluk yang dinamis ;

- Bahwa Ahli menyebutkan peristiwa tidak pidana dan sampai pada kesimpulan yang Ahli buat melalui banyak metode dan proses seperti yang Ahli jelaskan tadi yaitu proses wawancara, analisa pada pemeriksaan Terdakwa dan kemampuan analisa yang ahli miliki kemudian mengerucut pada kesimpulan bahwa ada alasan atau motif pelaku melakukan tindak pidana kejahatan bisa menjadi suatu fakta dalam menyimpulkan suatu kejadian ;
- Bahwa Informasi tentang latar belakang kejadian Ahli dapat dari Kanit Pidum lewat proses wawancara;
- Bahwa tidak ada kaitan melakukan tes kepribadian kepada Kanit Pidum yang Ahli lakukan adalah wawancara sebagai awal pengetahuan untuk melakukan wawancara kepada Para pelaku tersebut ;
- Bahwa kesimpulan yang Ahli buat adalah menuliskan potensi sesuai dengan serangkaian tes yang sudah Ahli lakukan pada Terdakwa jadi bahasa yang Ahli gunakan dalam kesimpulan adalah potensi;
- Bahwa keterangan disangkal oleh Terdakwa, informasi tentang cerita Amitu yang dibunuh di himpun oleh Ahli dari Terdakwa melalui wawancara;
- Bahwa Ahli melakukan assesment pada pelaku dan korban biasanya ;
- Bahwa barang bukti dalam assesment pelaku sebelum menjadi Terdakwa dengan sebelum Terdakwa ada kasus yang ahli dan ada perbedaan yang signifikan jika terjadi trauma psikologis adalah kondisi dimana ada pikiran yang ada sebelum terjadi dan mengganggu tidur dan mimpi buruk;
- Bahwa Ahli memberikan struktur pemeriksaan mengecek kepridian sebelum terjadi peristiwa dan kondisi mental setelah terjadinya kejadian, kondisi mental dalam proses pemeriksan fisik Yuven sempat kurang enak badan yang pasti ada kondisi yang tidak nyaman di badannya kemudian proses wawancara yang ada denial karena Kondisi ada trauma atau tidak harus ada pemeriksaan mendalam ;
- Bahwa Ahli memeriksa dengan kriminal psikologis dan dijadikan bukti surat;
- Bahwa Laporan pemeriksaan psikologis sifatnya rahasia, waktunya kriminal profiling ada standart dan ada tujuan yang harus dilihat dipelatihan yang ahli ikuti bentuknya sudah sesuai dengan standart seperti laporan yang Ahli buatkan, kemudian Fakta fakta juga dimasukan menjadi standart

Hal. 123 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahli menjawab pertanyaan yang disurat dan sudah terlampir dan laporan psikologis dari hasil tes disimpulkan secara teori, terkait peristiwa diuraikan dalam laporan semua faktanya terkait dengan Terdakwa yang tidak mengakui ;

- Bahwa Laporan profiling sudah sistematis dasar keilmuan Ahli tidak tahu karena tidak ada aturan atau undang undang yang mengatur ;
- Bahwa Ahli tidak hafal nama namun Ahli masih mengenali wajah Terdakwa ;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan bertahap satu hari di dalam ruangan dan barengan psikologis barengan tapi wawancara terpisah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sampaikan diawal Ahli mengenalkan diri dan akhirnya mengenalkan apa yang dilakukan wawancara dan kemudian dilakukan tes dan dilakukan break dan dipanggil keruangan yang lebih nyaman ;
- Bahwa keterangan Terdakwa ada perubahan setelah didatangi tim penasihat hukum, terkait dengan masalah fakta keterangan di tanyakan oleh Ahli kepada Penyidik semua keterangan daniel dan di tolak oleh Terdakwa, dan dari awal semua Terdakwa menolak mengakui kejahatan tersebut;
- Bahwa Ciri ciri tanda tanda seseorang berbohong pertama perubahan face line sebelum didiskusikan sebelum bertanya dengan setelah ditanya tentang fakta ada perubahan dan mimik muka dan tatapan mata berubah , kalau seorang berbohong mimik mukanya dari matanya secara neurologis bola mata terdapat perbedaan akan melirik kekanan beberapa detik walaupun ngomong akan mencari realits tambahan kalau kekiri tidak menyampaikan apa yang sebenarnya, di pahu ada gerakan sangat cepat di salah satu bahu, naik sebentar secara fisik, perubahan fisiologis atau perubahan hormonal dan ada perubahan endorfin keringat dingin disebabkan tekanan didalam dan di koneksi apa yang disampaikan dan tidak disampaikan, ada expresi non verbal body language selain mata menghindari eye kontak , menggerakkan hidung , biasanya tidak bisa diam pada kaki , tangan nya gelisah , keringat dingin bisa didahi bisa ditangan dan bisa dimana mana ciri dari verbal ada salah ucap dan kalau ditanya tidak nyambung dan berubah ubah ada koding koding yang diucapkan;
- Bahwa **Pada Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven** ada ciri melakukan suatu kebohongan dari tanda psikologis dan fisik terdapat eye kontak

Hal. 124 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menghindari, keringat, tangan dan kaki gelisah dan pernyataan diulang oleh Ahli namun penyangkalan dengan goyang bahu, dari verbal denial terdapat penyangkalan dan menghindari eye kontak pemeriksaan 35-45 menit. Ahli tidak mendalami secara detail hanya tentang kepribadian, ekspresi lain ditanyakan tentang korban yang malas kerja dengan ekspresi yang datar tidak ada ekspresi khusus dari segi psikologis banyak faktor, bisa karena mendukung proses denial, Ahli tidak bisa langsung menyimpulkan, ekspresi jengkel pada korban sedih tidak muncul ekspresi yang muncul, sedangkan pada **Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles** dibandingkan kedua yang lain tidak ada keringat pembawaan tenang selama pemeriksaan dengan ekspresi yang sama, ciri ciri orang berbohong untuk Charles secara umum tidak muncul secara spesifik, tidak muncul ada mekanisme dan proses kontroling yang dilakukan oleh Terdakwa karena mempunyai IQ tinggi dan manipulative dan Charles punya kemampuan tersebut sepanjang memeriksa Charles yang Ahli temukan semuanya match dengan kondisi non verbal psikologis dan ada sesuai yang klop sikap wawancara ada vackground secara emosi ada kontroling bagus dikala emosi sangat meledak, terkait pada fakta dan peristiwa ada penekanan pada kontroling yang bagus bukan karena jujur dan dilakukan perbandingan dengan data yang lain secara fisik lancar saja komunikasinya tidak tersendat sendat dan tidak ada gerakan yang mencurigakan, inkonsistensi diluar perkara denial dari awal sampai akhir tidak memberi tahu ataupun tidak ada informasi apa apa dan pada Dito tipikal ekspresi sikap awal lebih banyak menunduk dan menghindari eye kontak dan tidak ditemukan ekspresi khusus tidak ada, jengkel tidak ada, marah tidak ada, dan saat dibahas case tidak ada ekspresi dan daniel, dan Ahli sampaikan ada perubahan waktu itu Ahli tidak mendalami ada perlakuan khusus dan pengakuan ditekan untuk apa dalam pemeriksaan oleh Penyidik, kemudian Ahli tidak mengkonfirmasi karena secara konsep agak susah kesimpulan terhadap Dito tidak terlibat secara langsung dalam case tersebut, Ahli melihat secara karakteristik karena Terdakwa Dito takut akan otoritas dan kesimpulannya lebih tidak mengakui dan sebagai pengamat dalam kejadian dari segi gestur muncul seperti Yuven;

- Bahwa Fokus ahli bukan pada perubahan keterangan tapi ada paparan yang Ahli berikan ada niat dilakukan perubahan, Saat Ahli periksa belum ada perubahan tapi sudah ada keinginan untuk melakukan perubahan;

Hal. 125 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa merubah ada rekomendasi kasus dinaikan ke tingkat selanjutnya itu tergantung Penyidik, Ahli sifatnya hanya memberikan rekomendasi dimana keputusan akhir tetap pada penyidik ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat yaitu ;

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/195/V/2024/Rumkit;
2. Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi (Criminal Profiling) Dugaan Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Atau Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa atas keterangan di Penyidik menyatakan berubah semuanya yang benar yang tanggal 27 Juli 2024 ;
- Bahwa Yuven dan Charles bekerja di KSP Jaya Perkasa, dimana Yuven merupakan koordinator pada 3 (tiga) perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa Kerja di KSP 8 bulan sebagai karyawan lapangan, dengan Tupoksi menagih sebagai marketing Terdakwa juga Jam kerja dari jam 09.00 WITA sampai dengan 19.00 WITA malam paling lama ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi sejak hari Senin sampai dengan Sabtu sesuai jam operasional Koperasi berjalan;
- Bahwa Charles satu tempat tagihan di Narmada tapi sehari hari di Uni Senggigi dan Tetap hadir dan absen disana ;
- Bahwa Charles sehari hari sebagai pimpinan kantor yang bertugas penawaran dan tagihan di Acc dan diberitahu intinya pada jam mulai kerja jam 8 belum kemudian mau nagih ke orang yang memberikan petunjuk adalah di overcup di kasih Yuven sampai jam 7 malam paling lama setelah jam 7 malam ketemu semua di suatu tempat untuk melaporkan dan siapa saja yang berhasil di tagih ;
- Bahwa Charles kerja di koperasi sudah 2 tahun lebih, dan Yuven lebih lama dari Charles ;

Hal. 126 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan kerja di koperasi tante Terdakwa kemudian Terdakwa kemudian berangkat ke Lombok Oktober 2023, yang membiayai Perusahaan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tiket pesawat kerja di Lombok perbulan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang pertama wajib di ganti awal bulan di potong $\frac{1}{2}$ dari gaji ;
- Bahwa Semua pegawai seperti itu ijazah yang disimpan SD, SMP dan SMA selanjutnya Kerja langsung pegawai tetap ada training 3 bulan ;
- Bahwa Training 2 minggu yang mengajari saat itu Yuven sudah koordinator dan Terdakwa Charles belum pimpinan disana ;
- Bahwa saat Terdakwa masuk Charles masih karyawan di Unit Narmada;
- Bahwa uang tiket sudah kembali, Terdakwa betah kerja di koperasi yang bekerja di bidang simpan pinjam ;
- Bahwa kontrak kerja ada disitu, yang bertanda tangan Terdakwa bersama dengan pimpinan lama Pak Semi ;
- Bahwa di koperasi rekrutmen tergantung kalau ada yang kosong dicari, kebetulan pada saat itu Posisi yang kosong terakhir Area bayan dan Narmada, di Senggigi tempat yang kosong sudah lupa sekitar bulan April 2023 dan kemudian Yang masuk kemudian Neki mulai yang ajak Neki tidak tahu;
- Bahwa pegawai paling baru Alm Jaimitu Fatima alias Amitu dan Reli dan Olivia , duluan reli dari pada Amitu, Reli duluan, Olivia duluan baru amitu;
- Bahwa Reli direkomendasikan teman di Mataram, sedangkan Korban Jaimitu Fatima alias Amitu direkomendasikan Charles ;
- Bahwa Charles merekomendasikan ke atasan coordinator dengan pimpinan cabang lebih dulu , coordinator dan pimpinan cabang diterukan ke Pak andi pada bulan Mei 2024 ;
- Bahwa Korban Amitu masuk ke koperasi Jaya Perkasa bulan Mei 2024 baru mulai kerja di Koperasi Jaya Perkasa , Amitu sudah meninggal bulan Mei pada tanggal 26 pagi meninggal di kebun warga, jarak kebun warga ke koperasi 300 meter arah ke timur dari Kantor Koperasi sekalian mes Saksi yang ditinggali Saksi, reli, Kristina, Olivia, Charles dan Almarhum ;

Hal. 127 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuven hanya berkunjung sebulan sekali dan Ketika berkunjung nginap karena Yuven menetap di sweta ;
- Bahwa Amitu meninggal di Hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 8 pagi Saksi tahu dari Anggota polisi memberitahukan Charles bahwa amitu meninggal karena dalam keadaan menggantung , Charles kesana duluan tidak tahu naik apa kesana ;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat Korban dalam kondisi menggantung kemudian Terdakwa kemudian kesana yang lain selang 7 menit kesana setelah sampai di Lokasi Terdakwa melihat Jaimitu dalam keadaan tergantung dengan menggunakan bajunya sendiri tanpa menggunakan alas kaki di gantung di pohon setinggi Terdakwa Korban Jaimitu Fatima Lebih tinggi ;
- Bahwa yang digantung leher nya yang tergantung Terdakwa tidak mendekat sekitar 10 meter karena ada Charles dan Yuven Terdakwa terakhir ke situ;
- Bahwa setelah Terdakwa baru Yuven , tidak berani mendekat karena sudah ada polisi Terdakwa tidak tahu obrolan apa antara Charles dengan Polisi tersebut;
- Bahwa Korban Jaimitu Fatima alias Amitu datang hari Senin malam berangkat dari Kupang dengan menggunakan kapal pada tanggal 20 Mei 2024 berangkat karena rekomendasi dari Charles berangkat dengan dua orang teman Ameta dan Antonia , Ameta kerja di Unit Tanjung di Gunung Sari, Antoni kerja di aikmael tidak ada yang sekantor, Hari Sabtu tanggal 20 sampai Lombok malam jam Terdakwa tidak bisa pastikan namun sudah gelap yang jemput Charles sendiri dengan menggunakan motor ;
- Bahwa tidak tahu kenapa Charles yang jemput kemudian Amitu mulai menginap malam tersebut di mess pada malam senin dengan tidur dengan sama karyawan ada yang tidur dikamar dan di ruang tamu ;
- Bahwa Charles tidur di kamar karyawan tidur bersama Relly dan diruang tamu, sejak amitu datang Terdakwa sudah kenal sebelumnya kenal di kampung halaman namun beda kampung , satu kabupaten Belu kenal karena teman sekolah SMA Negeri 1 ;
- Bahwa Charles yang training Amitu dijamin cara menagih dan menawar;
- Bahwa Perusahaan KSP Jaya Perkasa memesan tiket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ketemu

Hal. 128 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dengan Amitu malam tanggal 21 Mei 2024 jam 19.00 WITA bersih bersih badan dan kemudian menghitung tagihan kinerja amitu hari pertama bagus semua target tidak semua 90 persen di tagih dan tidak ada yang dikeluhkan, Setelah penagihan kemudian pulang jam 10 malam makan dan tidur karena besok pagi lanjut kerja ;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, Amitu kerja sekitar jam 9.00 wita dan nagih bersama Charles kemana aja Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa menangih di area sendri, Yuven ada di Kantor karena Yuven tidak pernah turun lapangan, kemudian Pulang kerja pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Charles dan Amitu kemudian melaporkan hasil tagihan dan tidak ada keluhan semua baik baik saja, Korban Jaimitu Fatima alias Amitu tidak ada keluhan dan Amitu senang dengan kerjaan karena dari wajahnya senang kemudian pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 Amitu berangkat nagih pada tanggal merah tapi tetap kerja untuk menagih nasabah yang macet dan berangkat bersama Charles yang intrusksikan dari staf pusat menyampaikan ke Grup coordinator , saat itu Terdakwa menemani Reli kea rah Bayan, Charles dengan Amitu ke arah Narmada, Yuven di Kantor saja, kerja pada hari itu masih belum gelap Terdakwa pulang dan belum ketemu Amitu dan Charles dan saat itu Charles pulang sendiri, Yuven tanya ke Charles dimana Amitu sudah tidak mau kerja lagi, posisi di teras Yuven juga di teras dan dikatakan tidak mau kerja lagi, Yuven tanggapannya biar sudah kalau tidak mau kerja lagi karena masih ada ijasahnya dibiarkan hari itu tidak pulang dari Yuven juga tidak ada omongan sama sekali , Hari jumat tanggal 24 Mei 2024 paginya masih dikantor dan orang orang lengkap kecuali Amitu barang barang Amitu masih di Koperasi dan di rumah pamannya Pak Lofi , tidak kenal dengan Pak Lofi yang pernah bertemu hanya Charles karena hanya Charles yang yang mengantarkan ke rumah pamannya di Ampenan, alasan keluar tidak tahu termasuk Charles tidak tahu alasannya apa , pagi hari Jumat briefing berangkat nagih sendiri dan Charles sendiri Yuven di kantor Rely sendiri bersama Neki dan ada 4 kendaraan yang dipakai revo milik Perusahaan kemudian Korban Amitu ada telpon Charles katanya nyasar suruh Terdakwa jemput dan Terdakwa jemput di Grand Lingkar dan security bilang bahwa Amitu disangka maling sama warga dan Security minta ftoc KTP karena tidak bawa KTP di foto KTP Cahrles diprint dan Foto Saksi bersama dengan kemudian

Hal. 129 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pulang , kemudian lanjut nagih dan Amitu kemudian nagih lagi, Nagih sama Terdakwa, ditanyain tapi tidak ada tanggapan sampai di Kebun Reok dan ditanya baju kerja di rumah omnya dan diajak ambil tidak mau dan sudahlah karena masih banyak pakaian di mess, diperjalanan pas nagih tidak ditanggapi pertanyaannya pada saat itu nagih ke beberapa tempat kemudian ketemu Charles dan kearah pulang dan Almarhum mau pulang sama Charles dan ada beberapa tagihan di Gn Sari , ketemu di Pertamina arah Kekait dan Amitu mau pulang bersama Charles dan posisi Amitu tidak memakai helm karena Helm , karena tagihan Charles masih banyak akhirnya pulang dengan Terdakwa, sampai koperasi sudah gelap, Charles belum datang, Charles datang dengan Terdakwa Saksi dan Amitu tiba ada sekitar satu jam, setelah itu melakukan Kegiatan lain kemudian istirahat dan sudah jam 8 sudah di kantor seperti biasa , saat pulang Yuven tanya kenapa Amitu balik lagi, Terdakwa bilang disuruh Charles ketemu pas dia nyasar, Yuven suruh Amitu istirahat setelah setoran selesai tidak ada perbincangan dan semua kecapean dan istirahat tidur bersama Saksi dan Amitu hanya bermain game di Hp Saksi, kemudian pada Hari Sabtu pagi Saksi pergi nagih lagi terus Yuven di Kantor hari Sabtu pulang terkahir stgh 7, posisi sudah ada Charles dan Amitu ikut kerja baik baik saja yang dilaporkan hasil tagihan di ruang tamu dan diruang samping semu kumpul disitu yang akrab Terdakwa ;

- Bahwa selama ini jarang keluar, paling keluar beli rokok ;
- Bahwa pas ada liburan kantor minum di Mataram pulang ke kantor paling malam jam 23.00 WITA dan pintu belum gembok pintu dan pas Amitu belum pulang pak Charles suruh gembok, pintu digembok karena banyak sepeda motor, yang suruh tutup Yuven ;
- Bahwa sebelum ke Lombok belum simpan no Hpnya , Saksi simpan No Hp pada saat Hari Rabu malam saat dia bekerja kemudian Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa Charles posisi Saksi di Pagutan Mataram dan Terdakwa Charles di Area Tagihan Narmada, setelah itu bergegas kea rah share lok dan ada panggilan grup saksi , Charles dan Amitu, Amitu sempat bicara minta tolong suruh jemput masih di Wa Saksi , Hp Saksi di kejaksaan ;
- Bahwa Hp Saksi tidak ada surat penyitaan hanya suruh saudara yang ambil ;

Hal. 130 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi disuruh jemput karena Saksi yang paling dekat dan Saksi mengikuti google maps dan setelah dititik yang Saksi tuju Saksi kemudian bertemu Amitu dan langsung ada security yang tahan dan kemudian Saksi berhenti dan disana sudah ada Security ada 4 orang dengan warga 2 orang, Korban Jaimitu Fatima alias Amitu Dikira pencuri karena ada dibelakang rumah warga karena sudah naik tangan dan sudah dipukul warga tapi sudah diamankan oleh security, Naik tangan maksudnya adalah sempat dipukuli almarhum tersebut, Dua warga yang disampaikan menyampaikan bahwa warga marah menanyakan dari mana inidan ada foto bersama di foto oleh security dengan menggunakan Hp Security di Perumahan Grand Lingkar ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, Korban Amitu bersama Terdakwa Charles melakukan aktivitas bersama Terdakwa Charles, kemudian Saksi pulang pada sekitan magrib pada saat Saksi pulang kemudian ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Korban Amitu ;
- Bahwa Saat pertama kali saksi ke TKP posisi sudah ada Police Line sudah ada Saksi melihat diluar garis Polisi tapi jelas, Kalau dari arah Saksi datang langsung melihat Posisi korban dibelakangnya ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada tanggal 28 Mei 2024 pagi , Pada hari Minggu sempat diperiksa dan belum diketik kemudian di hari Minggu Polsek menanyakan tentang semalam dimana dan lain sebagainya, Keterangan yang diberikan Hari Minggu sama dengan keterangan saat persidangan , setelah memberikan keterangan selain Saksi yang ditanya yaitu Cahrles dan Juvent dan ketemu Saksi keluar dan panggil ;
- Bahwa di Hari Senin masih beraktivitas seperti biasa dan diam di Polsek Saksi bersama Charles dan hari Minggu malam Senin nginap di polsek berdua, Senin pagi dimintai keterangan Senin pagi, keterangan yang diberikan sama dengan hari Minggu dan belum ada yang ditanda tangani hari Senin sampai malam belum boleh Pulang pada malam Selasa dan nginap di Polsek di malam yang kedua dan diperiksa belum boleh pulang juga , pada hari Selasa Saksi masih di Polsek sampai sore aktivitas Saksi sampai di Polsek sampai malam Rabu. Saksi sempat baca keterang di Polsek masih sama dan setelah di Hari Rabu sorenya ke Polres sekitar Saksi diminta ke Polres bersama Charles bersama Pak Hal. 131 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Juvent agar tidak kemana mana. Pada saat Di Polsek tidak di intimidasi sampai ke Polres dengan menggunakan mobil Patroli berdua dengan Charles di Polres kemudian di Foto dan ditanya kenapa di Foto dan ditanya apakah Namanya Juvent itu Janu dan kemudian Saksi di foto untuk dimintai keterangan dan selang berapa menit busur Tarik bawa ke ruangan sebelah dan pukul dan di tindis dan Saksi minta tolong, tangan Saksi di steples dan dipukul pakai kursi dan tidak bisa tahan lagi dan Dito bilang tidak tahu apa apa dan Saksi disiksa ,Charles bilang saksi yang bunuh dan Saksi bilang mungkin Charles yang bunuh karena dituduh dnegan mata di lakban, meja di taruh di paha dan ditindis dengan meja yang melakukan penyiksaan awalnya satu orang diruangan itu saksi bersama dengan satu orang Busur baru teman temannya masuk , kemudian di pukul ditendang dipukul kepala dan disiram kemudian Tarik rambut hantam ke tembok, Saat Saksi disiksa kemudian dibawa ke Lokasi waktu Saksi disiksa sempat ketemu dengan Charles kemudian Saksi diludahin dan dipukul dengan menggunakan besi yang bulat pada saat Penyiksaan sampai dibawa ke Lokasi , Saksi tidak ada ikut yang ada para Terdakwa Neki dan Reli sedangkan botol di TKP adalah botol minum busur bernama Pak Teguh dan Botol minum tersebut diserahkan ke kepolisian;

- Bahwa Malam hari bersama Charles, Saksi diminta untuk mencari Barang Bukti lain yang diambil pada malam itu botol dan kayu , kayu adalah mereka ad acari cari yang kecil mengangkat kayu yang kecil kemudian kayu kecil kalau orang tidak mati kayu itu, kemudian langsung angkat yang lebih besar lagi dan Saksi melihat langsung pada saat itu dan ada dua kali diambil kayu dan kayu sesuai BB dan kayu itu di serahkan ke Charles kayu tersebut diambil dan ditemukan di dengan jarak sekitar 5-6 meter Kemudian polisi memanggil Charles disuruh pegang sebagai BB dan Saksi disuruh pegang botol narmada sebagai BB, Kalau dipotong tidak tahu dan setelah menemukan tidak ditemukan BBnya dan di foto dengan memegang BB masing masing , Setelah kembali ke kantor ambil spm dan tanya Hpnya almarhum dan Charles tidak tahu kemudian dipukul lagi , Setelah kejadian kemudian minggu malam diperiksa oleh Penyidik dan pertanyaan di Polsek tidak sama dengan di Polres dan menanyakan bahwa botol ini dipakai siram dan disampaikan bahwa cerita tersebut dan saksi iyakan ;

Hal. 132 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa selama Terdakwa didalam tahanan, Terdakwa dipanggil khusus pihak kepolisian malam dua kali disampaikan ke ruang Penyidik , “Dito kalau bantu kamu dan disuruh menjadi Saksi kalau Yuven dan Charles bersalah kamu, kami akan bebaskan” ;
- Bahwa di hari Senin masih beraktivitas seperti biasa dan diam di Polsek Terdakwa bersama Charles dan hari Minggu malam Senin nginap di polsek berdua, Senin pagi dimintai keterangan Senin pagi, keterangan yang diberikan sama dengan hari Minggu dan belum ada yang ditanda tangani hari Senin sampai malam belum boleh Pulang;
- Bahwa ditahan oleh Polisi karena sebagai dijadikan sebagai Terdakwa bahwa Terdakwa tuduh yang melakukan pembunuhan ;
- Bahwa disekitaran TKP ada warung , pernah belanja dan Terdakwa sering belanja dan kenal dengan pemilik warung dan tidak asing kalau ketemu ;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP di Kepolisian , Terdakwa tanda tangani dan setiap halaman di tanda tangan , Terdakwa menandatangani setiap lembar BAP;
- Bahwa melihat kondisi korban Jaimitu Fatima pada pagi hari yang tergantung Terdakwa tidak melihat dari depan , posisinya menggantung seperti dalam gambar di berkas ;
- Bahwa Terdakwa di BAP membaca pada bagian depannya dan kemudian tanda tangan tanpa dibaca dan mengaakui tanda tangan Terdakwa semua keterangan dibaca Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang Terdakwa baca melihat percekcoakan antara Yuven dengan Amitu dan Charles di keterangan dan keterangan tersebut tidak benar karena Terdakwa tertekan abis disiksa baru diambil keterangan;
- Bahwa Terdakwa mau bertanda tangan dalam BAP apabila keterangan yang Terdakwa saat tidak mau tanda tangan diancam dipanggil Buser;
- Bahwa Penyidik tidak ada menanyakan sehat ;
- Bahwa keterangan korban pembunuhan adalah Amitu adalah benar keterangan Terdakwa, keterangan dalam BAP ada keterangan Terdakwa yang benar dan tidak semuanya salah ;
- Bahwa Point yang Terdakwa sangkal dalam BAP adalah :
 - o Point 4 benar ;
 - o Point 5 benar ;

Hal. 133 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- o Point 6 tidak benar ;
- o Point 7 tidak benar;
- o Point 8, tidak benar;
- o Keterangan yang tidak benar dijelaskan, saksi menyatakan tidak tahu;
- o Point 9 tidak benar ;
- o Point 10 tidak benar;
- o Point 11 tidak benar;
- o Point 12 tidak benar ;
- o Point 13 tidak benar;
- o Point 14 tidak benar;
- o Point 15 tidak benar;
- o Point 16 benar mencari diajak Charles ;
- o Point 17 benar hanya sampai makan sebelumnya ;
- o Point 18 tidak benar;
- o Point 19 tidak benar ;
- o Point 20 tidak benar ;
- o Point 21 tidak benar ;
- o Point 22 tidak benar ;
- o Point 23 tidak benar;
- o Point 24 tidak benar;
- o Point 25 tidak benar;
- o Point 26 tidak benar;
- o Point 27 tidak benar;
- o Point 28 tidak benar;
- o Point 29 tidak benar;
- o Point 30 tidak benar;
- o Point 31 tidak benar;
- o Point 32 tidak benar;
- o Point 33 tidak benar;
- o Point 34 tidak benar;
- o Point 35 tidak benar;
- o Point 36 tidak benar;
- o Point 37 tidak benar;

Hal. 134 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- o Point 38 tidak benar;
- o Point 39 tidak benar;
- o Point 40 tidak benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui di tanda tangan ;
- Bahwa terakhir Terdakwa melihat korban hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, jam 21.30 WITA, terakhir melihat korban setelah rekap, yang melihat korban Charles, Yuven, Neki , Reli, Kristina, Olivia semua Terdakwa lihat, di Kantor sebelum makan ;
- Bahwa makan jam tidak tahu jam berapa, 21.30 WITA Terdakwa tidak melihat, hanya perkiraan saja ;
- Bahwa ketika melihat Korban terakhir Korban sedang kerja Terdakwa melihat Charles dengan Korban keluar di teras depan dan Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi dari kamar Olivia , mereka keluar tidak jauh dan sudah tidak bisa dilihat , Terdakwa tidak mendengar karena sibuk main Hp kemudian Terdakwa melihat Charles masuk sekitar 15 menit keluar bersama Korban kemudian Charles masuk ke ruangan kerja sendiri dan korban tidak masuk kemudian Charles keluar kembali dan dicari sekitar situ mau makan sudah tidak ada lagi kemudian cari didalam kamar dan cari disekitaran kantor pada pencarian pertama, cari per 4 Neki, Reli, Charles dan Terdakwa sebelum makan dengan berjalan kaki, kemudian Yuven panggil menanyakan ketemu tidak dan kemudian disuruh makan dan makan setelah itu Charles mengajak Terdakwa untuk mencari Korban dengan menggunakan motor, Terdakwa bersama Charles ke pemenang sekitar jam Terdakwa tidak bisa pastikan, makan 6 menitan makan dengan menggunakan lauk apa sudah lupa makan nasi dengan lauknya, dan tidak ingat lauknya apa yang makan Terdakwa dengan kedua orang dengan Olivia Kristina dan Olivia dan Kristina dan Olivia tidak menanyakan Korban setelah makan keluar dengan menggunakan dua sepeda motor pencaharian kedua tidak ketemu , Terdakwa bersama Charles agak lama mencari kemungkinan sekitar jam setengah 12 , korban dicari karena teman Terdakwa , karena Korban tidak ada disekitaran situ lagi, Korban merokok Pemenang sampai ke kantor Terdakwa ada 2 kilometer kemudian balik Yuven duluan kembali saat Terdakwa dan Charles balik sudah ada Yuven, Yuven tanya ketemu tidak kemudian langsung kunci gerbang dan kasih kunci ke kasir dan

Hal. 135 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tidur , rumah tidak ada kuncinya kemudian Terdakwa tidur jam main hp sebentar dan ketiduran ;

- Bahwa baju yang dikenakan oleh korban saat terakhir adalah baju yang sama, Korban Jaimitu Fatima alias Amitu saat keluar pakai baju yang digunakan pada saat menggantung dan celananya sama juga ;
- Bahwa Korban punya Hp namun Terdakwa tidak tahu apa merek tidak tahu merk apa;
- Bahwa terakhir Terdakwa melihat korban main Hp pagi jam 07.00 WITA, saat sebelum ditemukan hilang tidak lihat ;
- Bahwa saat keluar kunci sepeda motor langsung dikembalikan ;
- Bahwa Air merk Narmada diberikan Penyidik di TKP bukan Terdakwa yang beli ;
- Bahwa Korban Jaimitu Fatima alias Amitu tidak pernah bertengkar dengan dua Terdakwa dan tidak pernah ngomong kasar setahu Terdakwa tidak pernah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat korban dipukul atau dianiaya oleh Charles dan Yuven;
- Bahwa Korban sejak datang sampai hilang tidak pernah minum minuman keras dan tidak diizinkan minuman beralkohol tidak ada ;
- Bahwa keributan saat Charles dengan Korban keluar tidak pernah dengar suara ribut Terdakwa tidak mendengar apa apa dan Terdakwa tidak pakai headset ;
- Bahwa saat Charles keluar dengan Korban, Yuven ada dikamar Terdakwa tidak tahu sedang apa, Terdakwa diruang tamu sendiri setelah pulang masuk ke kamar ;
- Bahwa di rumah ada 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu dan 1 ruang kerja, dikamar tidur Wanita , 1 Yuven dan satunya karyawan dan satunya Reli dan neki ;
- Bahwa malam itu tidak tahu tidur dimana karena Terdakwa langsung tidur dan tidak tahu tidur jam berapa ;
- Bahwa pemukulan oleh Security pada hari Jumat sebelum korban hilang tapi korban masih kerja dan masih sehat ;
- Bahwa pada saat Charles dan Korban Jaimitu Fatima di teras itu ada 15 menit mereka di teras namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan Charles dengan Korban, Suara Suara keras tidak ada waktu

Hal. 136 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



itu, kemudian setelah masuk lagi kemudian Terdakwa melihat Charles sedangkan korban Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu dekat dengan Yuven hanya sebatas atasan dan bawahan disamping itu Yuven tinggal di BTN Sweta ;
- Bahwa malam Sabtu tidur di Kantor padahal malam minggu dan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat amitu ke rumahnya Alex Lofi Terdakwa tahu, Pada saat di rumah Alex Lofi tidak ada yang mencari karena sudah di rumah Omnya ;
- Bahwa korban minta perlindungan Tentara karena tidak ada hubungan karena tidak ada keluhan, sama Charles tidak ada masalah ;
- Bahwa Charles tidur dimana tidak tahu karena Terdakwa langsung tidur dan tidak tidur di Sofa ;
- Bahwa waktu jalan sama Charles ada bawa tas dan Terdakwa tidak tahu apa isi tasnya tidak tahu apakah bawa duit dan nota saksi tidak tahu;
- Bahwa Tasnya korban di ambil Polisi dan Terdakwa lihat ;
- Bahwa Korban Jaimitu Fatima tidur dirumah sejak datang hari Senin sampai ditemukan meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Charles memanggil korban untuk sama sama di teras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu ;

1. Saksi **MARZAEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat almarhum masuk koperasi ;
- Bahwa Saksi bergabung disuatu Perusahaan KSP Jaya perkasa yang bergerak di simpan pinjam ;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi berada di Kantor Unit Senggigi tapi berkantor di KLU ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di awal tahun 2024 membutuhkan karyawan baru, tidak buat pengumuman lowongan kerja hanya rekomendasi dari

Hal. 137 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



orang sekitar kemudian Charles yang merekomendasikan Korban untuk jadi karyawan. Pada awalnya Karyawan di awal bulan ada 2 seiring waktu tidak ada lagi makanya mendekat tanggal 20 ada 3 orang teman mau datang kemudian Perusahaan Meng Acc 3 orang calon karyawan ;

- Bahwa sebelum di rekrut ditanyakan apakah tamat sekolah atau tidak sesuai dengan persyaratan, kemudian Dari 3 orang yang diajukan Charles tidak memberitahukan siapa nama Namanya ;
- Bahwa ketiga orang bisa datang ke Lombok karena Charles Pimpinan Unit dan Yuven setelah itu ke Wakil Saksi dan ke Saksi dan terus Ke Saksi kemudian di booking kan tiket melalui kapal laut, kapal laut digunakan karena lebih cepat dan murah, Kebetulan tiket kapal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang dilakukan dengan pemotongan gaji ;
- Bahwa yang dijaminan oleh orang tersebut biasanya ijazah asli yang dijaminan oleh Calon Karyawan dan Terhadap Calon karyawan Saksi ada yang bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu perusahaan ada menyimpan dokumen berupa ijazah disimpan oleh Perusahaan sebagai jaminan dan syarat utama ;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan terkait 3 orang yang akan datang tersebut, dan sebelum dan setelah berangkat dilaporkan makanya tidak ada uang tiket jika tidak melalui Saksi ;
- Bahwa Charles yang jemput di Pelabuhan kemudian di suruh ditempatkan di kantor mana saja yang masih kosong dan Charles saat itu tidak sebut nama ;
- Bahwa SK untuk Jamitu Fatima belum ada, dalam waktu tidak terbatas bisa melalui berita Acara Overcup ;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi sudah disepakati antara hak hak almarhum dengan Perusahaan tapi begitu Senin sampai itu absen sudah dapat uang makan, selanjutnya Korban datang hari Senin, laporan mulai kerja dan Saksi tahu sudah ada di kantor Cabang Senggigi di KLU;
- Bahwa hari Rabu tidak ada keributan di Kantor yang tidak sebagaimana mestinya kemudian pada Hari Kamis, Wakil Saksi menyampaikan bahwa Korban tidak mau bekerja lagi dan tidak mau ke rumah omnya sedangkan yang dua lainnya tidak ;

Hal. 138 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah biaya yang harus di ganti oleh Almarhum ;
- Bahwa SOP di Jaya perkasa pertanggung jawaban jika karyawan membawa uang ke kantor wajib di tanggung, jika mutlak main Tunggal tidak ada wewenang yang merekrut yang membayari ;
- Bahwa banyak karyawan yang keluar dengan membawa uang perusahaan ;
- Bahwa penyelesaian secara baik baik tidak ada ancaman yang brutal dan semuanya tidak ada laporan hanya konfirmasi saja ;
- Bahwa Korban datang bekerja di Koperasi Jaya Perkasa pada hari Senin Korban datang dan langsung bekerja dan langsung di tempatkan di KLU pada hari Rabu Saksi mendapatkan informasi tidak mendapatkan ada keributan di Kantor, dan di hari Kamis, Saksi Wakil Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa Almarhum sudah tidak mau bekerja lagi dan kedua orang temannya tidak ada laporan maka Saksi beranggapan aman saja;
- Bahwa tidak ada instruksi dari Saksi terkait dengan biaya dikeluarkan dengan biaya yang dikeluarkan ;
- Bahwa SOP di Koperasi Jaya perkasa ketika ada karyawan keluar Diperiksa yang membawa, apakah yang membawa ini ikut bermain ataupun karyawan ini bermain Tunggal ;
- Bahwa banyak sekali karyawan yang keluar membawa uang dan tidak ada pertanggung jawaban sudah dianggap hilang jejak ;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan Alm Jaimitu ke rumah omnya ;
- Bahwa hanya konfirmasi saja yang bersangkutan ingin keluar dan ke rumah omnya, pada hari kamis dan om nya siapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada hari Jumat tidak ada peristiwa yang terjadi ;
- Bahwa semenjak ke rumah omnya korban balik lagi saksi tidak dilaporkan dan pada hari Sabtu pagi tidak ada dan tidak tahu keberadaan korban dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa Almarhum kembali ke kantor pada minggu malam karena Kasir kirim laporan aturan setiap malam minggu apabila ada staf pusat yang berkunjung ada buku kunjungan wajib diisi dan pada saat itu buku tersebut polos, kemudian Saksi menanyakan kepada Kasir (Kristina Ina Falo) tapi buku di Acc, Buku lihatnya di group Wa, isinya di group tentang laporan

Hal. 139 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beranggotakan semua kasir Unit , kemudian Saksi menyatakan mereka sedang mencari Almarhum karena tidak ada di kantor , Saksi tidak tahu kalau Almarhum yang hilang karena sepengetahuan Saksi almarhum di rumah omnya ;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Kasir pada jam 00.25 WITA ;
- Bahwa Saksi telpon Kasir dan kemudian Saksi minta ngobrol dengan Yuven pada jam 00.25 WITA sampai 00.36 WITA ;
- Bahwa yang Saksi tanyakan adalah mengapa Almarhum kembali lagi padahal sudah tidak mau bekerja dan sudah tinggal di rumah omnya dan dijawab Yuven tidak tahu kenapa Charles jemput dan ini sudah kami cari tapi tidak dapat, dan Saksi menyangka hal ini biasa karena sering terjadi ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban sudah dinyatakan gantung diri Besok pagi jam 08.00 WITA melalui Yuven menyatakan bahwa Korban sudah gantung diri dan Saksi tanya posisi Yuven dimana dan di telpon Terdakwa Charles dimana ditanya di kantor ;
- Bahwa Saksi tidak ke Lokasi saat itu kemudian Saksi tunggu di RS Bhayangkara karena anggota KSP Jaya perkasa di rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa Pembiayaan pemulangan jenazah korban ke kampung halaman sampai dengan Rp40.000.000,00 di tanggung oleh kantor ;
- Bahwa Saksi mengecek keberadaan di Kantor Senggingi, Charles tidak ada ternyata diamankan di Polsek Tanjung, Charles dan kawan kawan diamankan di polsek Tanjung sedang duduk di berugak , kemudian Senin Saksi mengecek melalui telepon dan hari Selasa di otopsi seingat Saksi selesai pembayaran, Saksi menghubungi Charles dan kawan kawan kemudian Saksi ke KLU, ternyata Terdakwa tidak ada di Polsek dan sudah dilimpahkan ke Polres semuanya termasuk karyawan, Ketika mau ke Polres ternyata karyawan tidak ;
- Bahwa Saksi tidak sempat berkomunikasi karena Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada saat press rilis Rabu malam kemudian Yuven telpon Saksi, Yuven VC dan Nampak jelas gambar, sepengetahuan Saksi kondisinya dan

Hal. 140 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuvent bilang minta tolong diantarkan BPKB yang ditahan karena Saksi gak bisa dan Saksi menanyakan lembab dan luka luka di badan Saksi ;

- Bahwa kondisi fisik Yuven yang Saksi lihat pada saat melakukan VC pada hari Rabu tersebut di Kepala ada jahitan, bibir bengkak, dan kaki bengkak dan ditanyakan mengapa keadaan demikian dan dijawab tidak tahu oleh Yuven pada hari Rabu Malam Kamis ;
- Bahwa dari pertama mendapatkan laporan sampai meninggalnya Almarhum Unit Senggigi tidak pernah melaporkan kepada Saksi ada cek cok ;
- Bahwa ada media social yang menyangkan adanya Terdakwa dianiaya Saksi tidak tahu siapa yang merekam ;
- Bahwa tidak sempat konfirmasi terkait video yang beredar dan Saksi berinisiatif membuat laporan di Polda dan masih dalam proses ;
- Bahwa berita acara pengakuan yang dibuat Terdakwa tersebut ada paksaan Pengakuan dari Terdakwa ada paksaan, karena kalau tidak mengaku maka Terdakwa disiksa ;
- Bahwa yang melakukan koordinasi masalah pembelian tiket kedatangan Alm Jaimitu Fatima alias Amitu terkait pembelian tiket, Charles konfirmasi ke Saksi kemudian Saksi yang ke korwil dan kemudian muncul pembayaran tiket ;
- Bahwa keseharian Charles yang Saksi lihat bukan pemaarah ;
- Bahwa laporan Yuven ke Saksi adalah adanya peristiwa gantung diri korban yang hilang tadi malam ;
- Bahwa tidak ada laporan tentang penagihan yang bermasalah ;
- Bahwa korban menyimpan Ijasah, dan Ijasah Korban sudah langsung dikembalikan ;
- Bahwa selain tiket yang diberikan Perusahaan ada uang makan untuk 3 (tiga) ;
- Bahwa Karyawan yang mendatangkan karyawan tidak ada komisi sesuai dengan SOP di Koperasi Jaya Perkasa, ada SOP yang berkaitan dengan inventaris Kantor di kumpulkan perminggu dan dibuatkan laporan ;

Hal. 141 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi karyawan Perusahaan dan sudah pernah dibawa lari karyawan dan kemudian Saksi datangin dan tidak ada tindakan apa apa dari Kantor ;
- Bahwa dalam group Karyawan semua permasalahan kantor wajib di laporkan disana ;
- Bahwa secara struktur Organisasi sebagai Wakil pak;
- Bahwa Informasi disampaikan kepada Saksi, sampai dengan datang ke lombok Saksi tahu ;
- Bahwa belum pernah melihat korban, saat itu pertama kali, pembicaraan sama Charles bahwa Alm sudah mulai bekerja dan kemudian dilaporkan kembali bahwa Alm Jaimitu Fatima sudah tidak mau bekerja lagi karena sudah ke keluarganya di Ampenan ;
- Bahwa tidak pernah cerita yg macam macam semuanya normal saja ;
- Bahwa pada hari Jumat dan Sabtu tidak ada laporan khusus dan pada malam minggu tidak ada laporan ;
- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal Saksi kemudian ke RS Bhayangkara ;
- Bahwa Laporan Yuven ke Saksi adalah adanya peristiwa gantung diri korban yang hilang tadi malam ;
- Bahwa Korban Alm Jaimitu Fatima alias Amitu belum ada SK pengangkatan namun setelah satu hari datang langsung bekerja sesuai dengan absen ;
- Bahwa uang disetor ke kasir dan hal ini dilakukan oleh pegawai setelah dilakukan rekapitulasi dan penagihan dan laporan keuangan hanya bersifat global tidak secara rinci ;
- Bahwa tidak tahu apa yang membuat korban tiba tiba keluar dan tidak nyaman di Koperasi Jaya Perkasa ;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Kristina Ina Fallo antara jam 00.34 sampai dengan 00.56 WITA ;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada yang menghubungi Saksi tidak ada ;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke KSP Jaya perkasa pada awal bulan;
- Bahwa Korban Alm Jaimitu Fatima alias Amitu masih dalam training ;

Hal. 142 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban datang ke Lombok Senin, dan ada laporan korban datang sejak tanggal berapa yang menjemput di Pelabuhan Charles dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa bisa orang lain yang bertanggung jawab atas kesalahan dan bisa jadi dia yang bertanggung jawab sendiri ;
- Bahwa Dito dan Yuven tidak pernah ikut tagih bersama Korban yang menangih bersama korban adalah Charles ;
- Bahwa Korban Alm Jaimitu Fatima alias Amitu masih dalam training yang selalu di temani oleh Charles ;
- Bahwa Korban Alm Jaimitu Fatima alias Amitu masih dalam training ;
- Bahwa pada saat korban mau keluar ada laporan dari Charles yang ditanggapi bagaimana dengan teman duanya ;
- Bahwa Ijasah dikeluarkan tidak ada , dan masih ada tanggung jawab untuk membayar uang perjalanan dan orang orang tersebut tahu ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan adalah Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah) ribu tapi jadi Rp700.000,00 karena ditambah dengan uang makan 3 orang dan itu ada catatan pembukuan ;
- Bahwa uang belum ada yang dikembalikan ;
- Bahwa Saksi telpon dengan Yuven memberitahukan bahwa Jaimitu Fatima alias Amitu jam 8.00 Wita , dan ditanyakan posisi Yuven masih di Kantor dan mengatakan ada Charles di TKP ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ADRIANUS HALE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat almarhum masuk koperasi ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan korban Alm Jaimitu Fatima Alias Amitu pada saat hari ketiga Almarhum bekerja dan saat itu bertemu di Kantor Sweta dan pada saat itu tidak ada yang diomongkan ;
- Bahwa Saksi ketemu di Kantor dalam rangka apa Saksi tidak tahu;

Hal. 143 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tinggal dalam mes karyawan di Tanjung yang berbentuk rumah tapi Saksi tidak tahu apakah Korban Alm Jaimitu Fatima alias Amitu tidur di kamar atau tidak ;
- Bahwa Saksi tahunya korban meninggal dari telepon Pak Marzein ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban memiliki Hp atau tidak ;
- Bahwa Laporan / Informasi tentang tunggakan perhari yang kirim laporan adalah Charles bukan Ka Unit ;
- Bahwa Kasir ada laporan yang menunggak tidak ada hanya uang yang masuk dan keluar ;
- Bahwa yang menagih yang pegang uang tagihan ;
- Bahwa Korban menangih hari Selasa , Rabu bersama Charles, Kamis juga nagih dan Jumat tidak tahu ;
- Bahwa Karyawan baru mendampingi dan ditraining dan yang pegang uang Charles dan setiap hari harus setor kasir;
- Bahwa setiap hari Setor dan membuat laporan ;
- Bahwa Charles tidak pernah cerita ada keributan ;
- Bahwa Korban dan Charles datang ke Cabang Sweta bersama Charles dan Saksi tidak menemukan luka atau tanda tanda di tubuh korban ;
- Bahwa Saksi tahunya korban meninggal pada hari Minggu dan konfirmasi ke Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr.SYAMSUL HIDAYAT,S.H, M.H,** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian bidang hukum pidana pada kompetensi mata kuliah tri dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian mata kuliah yang diampuh terkait hukum pidana(materil formil) maupun hukum pidana khusus, Dalam konteks hukum pidana formil dan materil dalam pengertian hukum pidana secara materil dan formil jika merujuk pada Hal. 144 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



hukum pidana adalah hukum yang mengaju pada perbuatan yang larang baik yang aktif positif yang dilakukan dan diancam pidana dan penerapan hukuman pada orang tersebut ;

- Bahwa tidak bisa dipisahkan antara materil dan formil karena merupakan satu kesatuan ;
- Bahwa secara umum perbuatan pidana di sebut sebagai tindak pidana , suatu perbuatan yang melanggar undang undang dan diancam pidana ;
- Bahwa perbuatan pidana sudah di jelaskan dan pertanggung jawaban pidana adalah melakukan tindak pidana masuk dalam asas legalitas bagian dari syarat penjatuhan pidana , seorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatan pidana dimana dalam Pertanggung jawaban pidana adalah siapa yang berbuat maka dialah yang bertanggung jawab ;
- Bahwa dalam hukum perdata bisa diwariskan, dalam hukum pidana terhadap suatu hukuman pidana terhadap orang yang tidak berbuat tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana asas probabilitas dan tidak bisa seseorang dihukum tanpa kesalahan;
- Bahwa dalam hukum pidana pertanggungjawaban bersifat personal, kesalahan dalam arti si pelakulah yang melakukan perbuatan dan menimbulkan klausalitas yang menuju pada proses pertanggung jawaban;
- Bahwa dalam penengakan hukum pidana tidak bisa dilakukan secara serta merta tapi ada mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan proses penegakan hukum yang di implitasikan dalam KUHAP dan tidak bisa melanggar HAM walaupun di duga tapi pelaku tetap diberikan perlindungan yang bersifat menekan mengancam karena dalam memperoleh keterangan para pihak karena yang dicari adalah kebenaran materil dan merupakan hak yang sangat fundamental ;
- Bahwa konsekuensi yuridis terhadap penegakan hukum pidana ada system atau mekanisme yang dibuat dalam melakukan disebut dengan criminal justive system untuk memproses suatu persolan hukum pidana dan setiap tahapan dalam proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur maka berpotensi pengumpulan alat bukti tidak akan

Hal. 145 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mendapatkan alat bukti yang obyektif untuk dimintai siapa yang mempertanggung jawabkan karena tidak akan menemukan kebenaran yang hadir ;

- Bahwa salah satu proses pidana dan system peradilan pidana adalah suatu system yang terintegrasi dan terpadu akan terus mengikuti sampai pada proses pidana maka subsistem lain akan menerima masalah tersebut sehingga akan sulit diperoleh kebenaran materil dan Terkait teori pembuktian yang dikenal diseluruh dunia ;
- Bahwa salah satu proses pidana dan system peradilan pidana adalah suatu system yang terintegrasi dan terpadu akan terus mengikuti sampai pada proses pidana maka subsistem lain akan menerima masalah tersebut sehingga akan sulit diperoleh kebenaran materil dan Terkait teori pembuktian yang dikenal diseluruh dunia ;
- Bahwa dalam hukum pidana pertanggung jawaban bersifat personal kesalahan dalam arti si pelakulah yang melakukan perbuatan dan menimbulkan spekulitas ;
- Bahwa dalam hal penegakan hukum pidana kaitanya dengan penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan melanggar asas asas fundamental tentunya dalam proses penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara serta merta tapia da mekanisme yang harus dilalui prosedur di implementasikan dalam KHUP dan tidak bisa melanggar hak asasi manusia, walau diduga sebagai pelaku tapi tetap diberikan perlindungan dari Gerakan mengancam menekan dan pelaku memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas ;
- Bahwa dalam kedudukan hukum pidana ada mekanisme yang dibuat sebagai system peradilan criminal justive system ;
- Bahwa jika ada proses dari proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam hukum acara pidana maka berpotensi pencarian alat bukti untuk membuat terang suatu perkara maka akan membuat tidak obyektif tidak akan mendapat kebenaran materil, karena Konsep criminal justice system tidak sesuai maka seluruhnya antara satu dan sub system lainnya akan saling mengikuti jika ada suatu sub system yang bermasalah maka sub system lainnya juga bermasalah ;

Hal. 146 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa dalam hukum pidana teori pembuktian pidana di Indonesia yang dikenal dengan 4 teori, 1 teori pembuktian dengan menggunakan keyakinan hakim, hakim tidak terikat dengan alat bukti dan fakta persidangan sepanjang majelis yakin, 2. Teori berdasarkan keyakinan dengan alasan yang rasional, hakim dalam membuat Kesimpulan dalam proses pembuktian tidak terikat dengan pembuktian namun bisa berdasarkan keyakinan yang logis. 3. Pembuktian berdasarkan UU, menarik Kesimpulan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang, 4. Berdasarkan UU secara Negatif artinya ada perpaduan antara pembuktian secara UU dipadukan dengan keyakinan Hakim yang diterapkan di Indonesia adalah yang ke-4, dalam membuat Kesimpulan harus didasarkan peraturan pidana, bahwa seseorang tidak bisa dinyatakan berdasarkan bersalah kecuali sekurang-kurangnya 2 alat bukti;
- Bahwa terkait dengan pembuktian mengenai definisi Pasal 184 KUHAP terkait Saksi yang dimaksud dengan Saksi dalam teks hukum pidana, yang dimaksud dengan Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan pada proses penyidikan tentang apa yang dia lihat dan dia dengar dalam suatu proses pidana, pengertian keterangan Saksi ke Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Saksi di depan persidangan dengan apa yang dia lihat dan dia dengar, sedangkan pada Konteks pasal 1 angka 26 harus benar-benar peristiwa pidana yang dilihat dan diketahui pengertian Saksi lebih spesifik di Pasal 185 KUHAP ;
- Bahwa peristiwa yang didakwa adalah peristiwa menghilangnya nyawa orang lain harus melihat mendengar dan mengetahui sendiri dan mengalami sendiri dan secara konteks sesuai dengan pengertian, Pembunuhan adalah perbuatan seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, bagaimana caranya jika merujuk pengertian Saksi dimana Saksi adalah orang yang melihat, diilustrasikan pasal pembunuhan atau yang mengandung unsur pembunuhan dengan di maksud harus melihat sendiri peristiwa pembunuhan tersebut dibahas dalam konteks pembunuhan yang dimaksud keterangan Saksi melihat dan mendengar bagaimana cara Tersangka melakukan kegiatan menghilangkan nyawa ;

Hal. 147 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa ketika kualitas keterangan Saksi yang tidak sesuai dengan Pasal 1, angka 26 dan 27 yang tidak melihat dan mengetahui peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud sudah ada ketentuan dan kejelasan terkait dengan keterangan Saksi ada juga di Pasal 1 angka 5, Pasal 185 ada penjelasan dalam KUHAP bahwa keterangan Saksi tersebut adalah tidak termasuk yang tidak termasuk apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar di penjelasan 185 bukan keterangan yang bersifat testimoni, Walaupun secara kuantitas memenuhi namun secara kualitas tidak memenuhi tentunya kriteria Saksi yang disebutkan substansi ada Saksi dan didukung oleh Alat bukti lain yang sah, sepanjang ditemukan alat bukti lain sebagai dasar asas, dalam hal Saksi sebagaimana menyampaikan yang tidak boleh satu ketika seorang Saksi berdiri sendiri dari 19 orang yang memberikan keterangan tapi tidak ada kualitas keterangan yang menuju kepada tindak pidana dan Saksi saling bertentangan satu sama lain ;
- Bahwa antara keterangan dokter forensik dan hasil visum, visum masuk dalam kategori bukti surat, ketika kedua alat bukti surat tersebut dalam hal pengungkapan perkara pembunuhan, ahli forensik melakukan bedah mayat dan menemukan indikasi korban meninggal dengan tidak wajar akibat hantaman benda tumpul dituliskan dalam surat mengenai jam kematian menurut Ahli forensik meninggalnya korban kisaran 12 jam -24 jam pasca masuk freezer, Ahli meralat hasil visum dan dirubah meninggalnya menjadi 24 jam sampai 72 jam sehingga dikaitkan dengan fakta waktu yang ditunjukkan Ahli waktu itu korban masih hidup;
- Bahwa Hakim harus memilih keyakinan minimal 2 alat bukti sebagai Alat bukti missal keterangan Saksi dan Surat harus saling bekesesuaian bisa dijadikan petunjuk walaupun bukan kesaksian langsung tetapi jika kesaksian berkesesuaian dengan alat bukti lain;
- Bahwa Pasal 338 adalah delik kesengajaan dalam arti si pelaku menghendaki peristiwa itu kehilangan nyawanya ada unsur kesengajaan sebagai tujuan ;
- Bahwa dalam pertanggung jawaban pidana alat buktinya harus jelas dan mengandung persesuaian dan orang tidak mengetahui sama sekali dan ada teori yang dikenal dengan untuk menarik kesimpulan dari orang yang tahu ;

Hal. 148 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa keterangan yang dipakai adalah keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa keterangan yang digunakan adalah keterangan yang didapatkan secara bebas dan diluar tekanan, ketika Penuntut Umum membuat dakwaan maka harus di pakai keterangan yang diberikan secara bebas ;
- Bahwa terkait dengan Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan sebelumnya maka harus dapat dibuktikan di persidangan ;
- Bahwa setiap tindak pidana ada tingkat kesulitan masing masing, biasa sedang dan sulit apalagi yang alat bukti yang sifatnya langsung maka ada metode dengan dilakukan Pendidikan ilmiah ;
- Bahwa olah TKP dan jejak dan semua jejak bisa dapat di TKP bisa diperiksa secara forensik dengan pengujian laboratorium dengan pendekatan scientific;
- Bahwa proses penyidikan kategori perkara sulit jika tidak dilakukan metode investigasi bisa menjadi kendala mencari fakta dan kebenaran ;
- Bahwa Jika dilakukan pemeriksaan sidik jari dapat membuat terang suatu perkara dengan mengkonfontir dengan suatu perkara dan cek posisi orang dengan tempos delicti ;
- Bahwa untuk Perkara yang sulit dan tidak memiliki Saksi yang melihat oleh karena itu Penyidik wajib melakukan metode scientific investigation dengan cara mendatangkan Ahli psikologi, dan pemeriksaan Forensik yang bisa menjadi petunjuk ;
- Bahwa Pasal 170 secara sosiologis sering disebut sebagai Pasal pengeroyokan diasumsikan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan terang terangan yang mengakibatkan mati dengan pidana paling lama 12 tahun, syarat secara yuridis ada kesaksian orang yang terganggu kepentingan umumnya , tidak harus di depan umum bisa juga di perumahan dan orang yang lewat terganggu dan orang tersebut bersaksi secara intens , dan ada orang yang melihat perbuatan tersebut ;
- Bahwa pengertian orang yang melihat dalam perkara yang kekurangan bukti harus ada orang lain ;

Hal. 149 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa bagaimana menegakan hukum secara taat azas jika perkara tidak terang maka Terdakwa perlu mendapatkan perlindungan hukum karena ada Hak Asasi Manusia untuk membela diri ;
- Bahwa bukti harus lebih terang daripada Cahaya bahwa pembuktian sangat penting karena menyangkut Nasib seseorang karena ujung nya pengadilan pidana adalah penghukuman ;
- Bahwa Ahli menyampaikan kepada bahwa keterangan yang digunakan adalah keterangan yang dipersidangan dan Terdakwa mempunyai hak ingkar dipersidangan Terdakwa bebas memberikan keterangan dan kekuatan keterangan Terdakwa hanya berguna untuk dirinya sendiri bukan untuk membuktikan suatu tindak pidana ;
- Bahwa Tentunya harus dilihat lagi semua petunjuk baik Saksi, alat bukti surat jika ada kesesuaian bisa dijadikan bukti ;
- Bahwa keterangan Saksi dan dan alat bukti mana yang utama sepanjang sudah terpenuhi dua alat bukti ;
- Bahwa Penyertaan kategori ada 4, 1 mereka yang melakukan, 2. Yang menyuruh. 3 turut serta melakukan 4. Yang mengerakan dan ada kesamaan presepsi dengan mengambil peran ;
- Bahwa Ketika kualitas keterangan Saksi yang tidak sesuai dengan Pasal 1, angka 26 dan 27 yang tidak melihat dan mengetahui peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud sudah ada ketentuan dan kejelasan terkait dengan keterangan Saksi ada juga di Pasal 1 ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat dan video sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN SKH (Bukti T-1);
2. Fotokopi Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN SKH (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Propan (SP2HP2) (Bukti T-3);
4. Print Foto (bukti T-4);
5. Print Foto (bukti T-5);
6. Print Foto (Bukti T-6);

Hal. 150 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print Foto (Bukti T-7);

8. Kepingan CD berupa Video (Bukti T-8);

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **I MADE YUDI MARTHAYOGA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi verbalisan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Olivia Yulita Selmi Mauk Alias Oliv dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven ;
- Bahwa keterangan yang Saksi Olivia Yulita Selmi Mauk Alias Oliv dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven berikan adalah benar keterangan dan kata kata Saksi Olivia Yulita Selmi Mauk Alias Oliv dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven sendiri bukan arahan dari pihak Penyidik ;
- Bahwa tidak ada pemukulan atau ancaman yang dilakukan oleh Saksi verbalisan ;
- Bahwa keterangan Saksi Olivia yang mencabut keterangan soal pada saat malam kejadian Saksi ada di Kantor bersama dengan semua yang malam itu dan Korban Jaimiti Fatima pada saat malam itu masih ada, yang Saksi ingat malam minggu saat itu sama sama merekap dan korban masih ada disitu (di kontrakan) dan Amitu duduk bersama sama sampai dengan selesai merekap dan semua kembali Saksi bersama kasir Ina (Christina) menyiapkan makanan, terakhir Saksi melihat Amitu keluar dari meja stoking di ruang tempat Saksi merekap dan Saksi tidak tahu korban pergi kemana kemudian Kasir ina memanggil teman untuk makan sekitar jam 10 lewat karena korban tidak ada makanya dicari, awalnya di cari di komplek kemudian masuk makan malam setelah makan Juven dan Charles minta kunci ke kasir , Charles sama Dito, Juven sama Rely kemudian balik jam berapa Saksi lupa tapi Saksi melihat balik sekitar jam 11 san Kemudian Juvent balik ke kontrakan sampai pagi, namun Saksi tidak bisa memastikan karena Saksi sudah masuk pergi tidur bersama dengan Saksi Christine dan Pada jam 23.00 WITA Saksi tidak tahu Yuven dimana keterangannya itu sesuai keterangan Saksi Olivia Yulita Selmi Mauk Alias Oliv pada Saksi Verbalisan ;

Hal. 151 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terhadap keterangan yang diberikan Saksi Verbalisan Saksi Olivia Yulita Selmi Mauk Alias Oliv menyatakan bahwa ia ketakutan sendiri, dan Saksi verbalisan dan Saksi Olivia menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan ada tekanan ;

2. Saksi **TAUFIQ HIDAYAT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi verbalisan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kristina Lero Fallo;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan dan kata kata Saksi sendiri bukan arahan dari pihak Penyidik ;
 - Bahwa tidak ada pemukulan atau tekanan yang dilakukan oleh Saksi verbalisan ;
 - Bahwa sistem pemeriksaan system pertanyaan satu pertanyaan dijawab satu persatu dan Saksi diperiksa satu persatu dalam satu ruangan, Satu Saksi diperiksa 1 orang Penyidik dan dibantu 1 Penyidik pembantu ;
 - Bahwa satu Saksi diperiksa 1 orang penyidik dan dibantu 1 penyidik pembantu, kemudian sebelum ditanda tangan dibacakan kemudian mereka baca lagi kemudian dibenarkan dan kemudian membubuhkan tanda tangan pada setiap lembarnya dan kalau ada yang salah diperbaiki ;
 - Bahwa tidak ada tekanan dan paksaan dan intimidasi, apa yang diterangkan itu yang ditulis dan semua sesuai SOP ;
 - Bahwa Penyidik sudah melakukan pemeriksaan sesuai SOP, dijelaskan terkait dengan perkara dan status Saksi, ditanyakan tentang kesehatan dan ditanyakan ketersediaannya memberikan keterangan ;
- Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Terdakwa menyatakan ada tekanan;

3.Saksi **IDA WAYAN ARI WIMANTARA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi verbalisan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Neki Nofrianto Nitbani Alias Neki ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan dan kata kata Saksi sendiri bukan arahan dari pihak Penyidik ;

Hal. 152 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemukulan atau tekanan yang dilakukan oleh Saksi verbalisan ;
- Bahwa sistem pemeriksaan system pertanyaan satu pertanyaan dijawab satu persatu dan Saksi diperiksa satu persatu dalam satu ruangan, Satu Saksi diperiksa 1 orang Penyidik dan dibantu 1 Penyidik Pembantu ;
- Bahwa satu Saksi diperiksa 1 orang Penyidik dan dibantu 1 Penyidik pembantu , kemudian Sebelum ditanda tangan dibacakan kemudian mereka baca lagi kemudian dibenarkan dan kemudian membubuhkan tanda tangan pada setiap lembarnya dan Kalau ada yang salah diperbaiki ;
- Bahwa tidak ada tekanan dan paksaan dan intimidasi, apa yang diterangkan itu yang ditulis dan Semua sesuai SOP ;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan Terdakwa menyatakan ada tekanan;

4.Saksi **NYOMAN BUDIANA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi verbalisan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hendriliano Religius Mau Alias Reli dan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan dan kata kata Saksi sendiri bukan arahan dari pihak Penyidik ;
- Bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Saksi verbalisan ;
- Bahwa sistem pemeriksaan system pertanyaan satu pertanyaan dijawab satu persatu dan Saksi diperiksa satu persatu dalam satu ruangan, Satu Saksi diperiksa 1 orang penyidik dan dibantu 1 penyidik pembantu ;
- Bahwa satu Saksi diperiksa 1 orang penyidik dan dibantu 1 penyidik pembantu, kemudian Sebelum ditanda tangan dibacakan kemudian mereka baca lagi kemudian dibenarkan dan kemudian membubuhkan tanda tangan pada setiap lembarnya dan Kalau ada yang salah diperbaiki;
- Bahwa tidak ada tekanan dan paksaan dan intimidasi, Apa yang diterangkan itu yang ditulis dan Semua sesuai SOP ;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan Terdakwa menyatakan ada tekanan;

Hal. 153 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



5. Saksi **WIKANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi verbalisan adalah Penyidik yang mendampingi para Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan pada Para Saksi ;
- Bahwa selain sebagai Penyidik Saksi juga membantu bagian piket melaksanakan piket ;
- Bahwa dalam Satreskrim terdiri dari 5 unit yaitu Tipikor, Tipiterm Pidana Umum , PPA dan Identifikasi ;
- Bahwa bagian Satreskrim PUMA dibawah Satreskrim dan memback up pada semua unit;
- Bahwa bagian Satreskrim PUMA juga ikut dilibatkan;
- Bahwa terhadap Penyidik yang memeriksa Neki saat Neki diperiksa kondisi sehat dan kondisi ditanyakan dalam sehat secara fisik tidak ada melihat tapi pas ditengah pemeriksaan dilihat ada benang dan ditanya lagi sehat dan pemeriksaan bisa dilanjutkan ;
- Bahwa dari keterangan awal yang diberikan oleh Terdakwa keterangan Terdakwa diawal tidak dicabut setelah ditengah perjalanan dan di BAP tambahan ada keterangan tambahan Saksi hanya memfasilitasi BAP tambahan , BAP tambahan keterangannya berbeda dengan BAP diawal ;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan Terdakwa menyatakan ada tekanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Hitam Lis Biru tanpa Nopol dengan noka: MH1JBK127RK008778 dan Nosin: JBKJE20066359;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Hitam Lis Hijau dengan Nopol DR 3612 EJ, dengan noka: MH1JBK110MK776795 dan Nosin: JBK1E1773289;
- 1 (satu) Batang Kayu;
- 1 (satu) Botol Plastik Air Mineral Merk Narmada;
- 1 (satu) Baju Kemeja Lengan Panjang warna Hijau;
- 1 (satu) Celana Jeans Panjang warna Hitam;

Hal. 154 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 07.00 WITA bertempat di sebuah kebun yang berlokasi di Dusun. Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara telah ditemukan korban atas nama Jaimitu Fatima Alias Amitu tergantung pada bagian leher pada sebuah pohon, dimana korban Jaimitu Fatima Alias Amitu ditemukan oleh Masyarakat yang bernama sdra. Wayan Tangun dengan posisi membelakangi pohon tersebut, dengan tinggi pohon sekitar kurang lebih 2 (dua) Meter, jarak antara kaki korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan tanah sekitar kurang lebih 2 (dua) sentimeter, korban Jaimitu Fatima Alias Amitu menggunakan celana jeans panjang warna hitam, tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan baju dan memakai celana panjang yang tergantung dengan menggunakan sebuah baju yang melingkar pada lehernya dan sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri atau meninggal dunia;
- Bahwa korban atas nama Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah pegawai Koperasi Jaya Perkasa yang baru beberapa hari bekerja di Koperasi tersebut dan sebelum ditemukan tergantung beberapa hari sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, korban diantar oleh Saksi Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles berboncengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Alex Lofi Rande dan Saksi Dhinie Rahmatika Widhie Alias Dini yang terletak di Jl. Energi Gang Nusa Indah No. 27 RT/RW 003/033, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang mana korban Jaimitu Fatima Alias Amitu meminta tolong kepada Saksi Alex Lofi Rande dan Saksi Dhinie Rahmatika Widhie Alias Dini agar dibantu untuk bisa berhenti bekerja di Koperasi Jaya Perkasa karena korban Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak aman dan tidak nyaman bekerja di Koperasi tersebut dan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu ingin berhenti bekerja tetapi dilarang oleh Saksi Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles dan selanjutnya korban Jaimitu Fatima Alias Amitu sempat berkata kepada Saksi Alex Lofi

Hal. 155 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Rande dan Saksi Dhinie Rahmatika Widhie Alias Dini “kalau terjadi apa-apa dengan saya cari Charles, Yuven dan Dito mereka sudah pelakunya”;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA korban Jaimitu Fatima Alias Amitu menghubungi Saksi Delon Marsel Maia melalui pesan whatsapp menggunakan nomor handphone pada Whatsapp yaitu (085797035088) sedangkan alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu menggunakan nomor handphone pada Whatsapp yaitu (082340322525) dengan nama AmituJF Urzulin dan menjelaskan bahwa korban Jaimitu Fatima Alias Amitu memiliki masalah di Koperasi Jaya Perkasa tempat korban Jaimitu Fatima Alias Amitu bekerja dan memiliki masalah dengan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles selanjutnya sekitar pukul 20.13 WITA, pesan yang dikirim korban Jaimitu Fatima Alias Amitu berbunyi “ada apa” CHARLES eeee” yang artinya “ada apa – apa dengan Saya cari CHARLES”. Kemudian korban juga meminta nomor kontak Saksi Fidel Maya Peres yang merupakan Anggota TNI dari Batalyon 743 Kupang kepada Saksi Delon Marsel Maia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.42 WITA korban Jaimitu Fatima Alias Amitu menghubungi Saksi Fidel Maya Peres melalui Whatsapp dan menjelaskan dirinya telah dipukul, dan dikejar oleh orang, serta berkali – kali korban Jaimitu Fatima Alias Amitu mengatakan bahwa korban Jaimitu Fatima Alias Amitu takut atau sedang dalam ketakutan, sehingga korban Jaimitu Fatima Alias Amitu meminta bantuan kepada Saksi Fidel Maya Peres (Anggota TNI dari Batalyon 743 Kupang) untuk menjemputnya di suatu lokasi, dikarenakan dirinya sedang dikejar oleh orang dan berkali – kali menyatakan bahwa dirinya sedang takut, dan kemudian hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA Saksi Fidel Maya Peres menghubungi Saksi Agus Susilo (Pratu) yang merupakan teman letingnya yang bertugas di Kompi Senapan C Yonif 742 Gebang dengan tujuan meminta bantuan kepada Saksi Agus Susilo untuk menjemput dan menolong korban dikarenakan mengalami suatu permasalahan dan Fidel Maya Peres memberikan nomor Whatsapp korban Jaimitu Fatima Alias Amitu kepada Saksi Agus Susilo agar ia menghubungi dan mencari korban Jaimitu Fatima Alias

Hal. 156 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Amitu dan Saksi Agus Susilo anggota TNI dimintai tolong oleh Pratu Fidel yang bertugas di Yonif 743/PSY Kupang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA via telepon dan meminta bantuan kepada Saksi Agus Susilo untuk menjemput adiknya yang sedang mengalami suatu masalah bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu (korban) yang katanya sedang dikejar oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan parang, dan korban ingin berhenti bekerja di Koperasi, dimana korban membagikan lokasinya pada saat itu melalui Whatsapp, kemudian Saksi Agus Susilo menghubungi korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dan meminta korban Jaimitu Fatima Alias Amitu membagikan lokasinya, dan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu membagikan lokasinya yang sedang berada di sebuah Jembatan yang berlokasi di Malomba, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa kemudian Saksi Agus Susilo (anggota TNI) bersama Saksi Suhardin (Anggota TNI) dan Saksi Julianovic Che – Astro Manziebert (Anggota TNI) menuju ke lokasi korban Jaimitu Fatima Alias Amitu di sebuah Jembatan yang berlokasi di Malomba, Kec. Ampenan, Kota Mataram dimana korban Jaimitu Fatima Alias Amitu sedang seorang diri berada disana dan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu mengatakan “Saya tidak betah bekerja di Koperasi tempat Saya bekerja dan Saya ingin pulang ke NTT”, kemudian Saksi Agus Susilo menghubungi Pratu Fidel untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah bertemu dengan adiknya tersebut, selanjutnya Pratu Fidel meminta Saksi Agus Susilo untuk membawa korban ke KOMPI Senapan C yang berada di Gebang Mataram, tetapi korban menolak permintaan sdra. Pratu Fidel tersebut dikarenakan takutnya terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, sehingga Saksi Agus Susilo menitipkan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu di Kos adik sepupu junior Saksi Agus Susilo yang bernama Pratu Suhardin yang berlokasi di daerah Pagesangan, Kota Mataram, setelah korban Jaimitu Fatima Alias Amitu berada di Kos tersebut keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Pratu Suhardin menghubungi Saksi Agus Susilo via telepon dan menjelaskan bahwa korban sudah tidak berada di Kos tersebut, dan Saksi Pratu Fidel menjawab bahwa akan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dan selanjutnya dan korban Jaimitu

Hal. 157 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Fatima Alias Amitu mengirim pesan kepada Saksi Fidel Maya Peres Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 12.16 WITA yang berisi "abang saya ada kena tangkap", namun korban Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak menjelaskan siapa yang menangkapnya. Selanjutnya korban juga menghubungi Saksi Delon Marsel Maia dan sekitar pukul 19.08 WITA Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu mengirimkan video dengan durasi 11 detik kepada Saksi Delon Marsel Maia dengan kalimat "orang bawah ni Saya niii dito yg bawah kau tau saaa" yang artinya "orang ini bawa Saya dito yang bawa Saya kamu tau saja" dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Agus Susilo diberitahukan oleh Pratu Fidel bahwa korban sudah kembali ke kantor koperasi tempat ia bekerja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu kembali bekerja di kantor Koperasi Jaya Perkasa cabang senggigi dan pergi menagih bersama Terdakwa II Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu mengirim pesan kepada Saksi Delon Marsel Maia yang berisikan "Selamat pagi untuk semua Saya baru kerja di koperasi di tanjung intan perkasa Lombok baru tiga hari kerja setiap malam makan bersama selama dua hari Saya rasa badan Saya lemas kee kita orang pakai narkoba tau" Nya padahal semua itu cuman rencana sama keriawan pimpinan dan setan itu Saya rasa ke kermana itu ke jalan sembarang tan di tangkap oleh security dan warga di tanya kamu pakai narkoba cuman sudah terlalu karna orang jebak Saya di makanan minum air putih di kantor Saya sendiri padahal itu rencana mereka Saya sudah tau dari awal cuman kasih yakin diri saja padahal itu semua betul mereka jebak Saya untuk itu kalo Saya ada apa" sudah terlanjut karna Saya datng jauh' untuk kerja dari NTT dan Saya jugaa tidak punya keluarga jugaa disini tapi ini semua di atur sama mereka teman" Saya yaitu koperasi intan perkasa datng itu keriawan pimpinan dan koordinator yg atur itu semoga mereka kaya cepat dengan cara" mereka kemarin Saya di pukuli sama warga cuman di kasih luka cuman di tangan dan itu semua sudah direncanakan mereka jadi spaya bisa jadi bukti kuat dan Saya jugaa liat banyak nota di tas Saya dan itu juga sebagai bukti pake uang koperasi dan itu semua cuman omng kosong jadi tuntutan bersaudara NTT dan ko polisian NTT Saya mohon supaya bisa membele Saya untuk kasus ini Saya baru kerja 3 dia hari langsung kena kasus jadi Hal. 158 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



harus picahkan kasus. Dan pirasat sekrang ini ka eee mereka mau suruh orang culik Saya dan kasus ini tidak ada kabar jadi Saya buat ini dengan keyakinan diri sendiri. Karna yang bikin itu kawan dekat satu angkatan sekolah sendiri yaitu dito untuk kawan angkatan Saya sma negeri satu atambua pasti tau nama ditho, CHARLES dia teman kecil Saya tapi dia bisa buat apa MOHON DI SEBARKAN NTT APDET NTT maju bersama NTT untuk semua” dan Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu meminta Saksi Delon Marsel Maia untuk menyebarkannya dan sekitar jam 15.30 WITA Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu menghubungi Saksi Delon Marsel Maia untuk menyebarkan chat tersebut dan sekitar pukul 15.42 WITA, korban mengatakan bahwa Charles, Janu, Dito dengan Randy yang menjebak korban, lalu Saksi Delon Marsel Maia menanyakan posisi korban pada jam 16.03 WITA dan handphone korban sudah tidak aktif tanpa diketahui sebabnya ;

- Bahwa Saksi Hadiyanto pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat Saksi Hadiyanto pulang dari berjualan buah Saksi Hadiyanto menyaksikan atau melihat langsung bahwa di kontrakan tempat tinggal korban Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut telah terjadi keributan cekcok mulut atau Pertengkaran sebelum adanya korban yang meninggal dunia keesokan harinya dimana Saksi Hadiyanto baru pulang dari berjualan buah di depan Bank NTB Tanjung kemudian Saksi Hadiyanto pulang melewati kontrakan orang-orang NTT tersebut dimana Saksi pada saat itu bahwa orang-orang NTT tersebut cek-cok mulut seperti orang mau berkelahi dan sempat juga Saksi Hadiyanto melihat mereka baku dorong juga dimana Saksi Hadiyanto melihat sekitar 4 sampai 5 orang yang ribut cek-cok mulut di kontrakan tersebut dan Saksi Hadiyanto melihat semua orang tersebut berjenis kelamin laki-laki dan cek-cok menggunakan bahasa seperti berasal dari daerah NTT dengan nada yang keras seperti orang emosi dan bertengkar di depan gerbang kontrakan tersebut, dimana Saksi Hadiyanto mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 Km/Jam dan Saksi Hadiyanto melihat dari jarak kurang lebih 2 sampai 3 meter dan Saksi Hadiyanto melihat salah satunya adalah Saksi Yuven atau Terdakwa dalam berkas lainnya dan dari koperasi sampai ditemukan mayat adalah 100 meter ke Seberang jalan lokasi tempat penemuan mayat bisa di akses dengan berjalan kaki dimana

Hal. 159 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



keterangan Saksi Hadiyanto tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Didik Yuda Pratama yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 22.00 WITA tersebut Saksi Didik Yuda Pratama sedang berada di rumah Saksi Didik Yuda Pratama yang belamat di Dsn. Nusantara, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, dimana pada saat itu Saksi Didik Yuda Pratama sedang duduk merokok di teras rumah Saksi Didik Yuda Pratama dimana Jarak rumah Saksi Didik Yuda Pratama dengan kontrakan atau tempat tinggal Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut sekitar kurang lebih 15 meter dan Saksi Didik Yuda Pratama mendengar orang yang tinggal di kontrakan tersebut sedang adu mulut atau cekcok, namun Saksi Didik Yuda Pratama tidak mengetahui secara pasti siapa yang cekcok atau adu mulut pada saat itu namun sepengetahuan Saksi Didik Yuda Pratama suara tersebut berasal dari kontrakan orang-orang NTT tersebut dimana pada saat itu Saksi Didik Yuda Pratama duduk diteras rumah sambil merokok dimana sekitar 30 menit dan selama Saksi duduk di teras rumah tersebut Saksi Didik Yuda Pratama mendengarkan orang-orang NTT tersebut adu mulut atau Cekcok, menggunakan bahasa timur dan sesekali menggunakan bahasa indonesia namun logat timur dan berteriak mengeluarkan kata-kata “PUKI KAU, ANJING KAU” dan masih banyak kalimat lain yang di ucapkan dengan nada teriak yang Saksi Didik Yuda Pratama tidak mengerti dikarenakan menggunakan bahasa daerah Nusa Tenggara Timur dan yang melontarkan kata kata tersebut adalah orang dengan jenis kelamin laki laki dimana adu mulut terjadi sekitar 2 – 3 orang ;

- Bahwa Saksi Satryo Dwi Pebrianto yang menyatakan Saksi mengetahui korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dibunuh oleh Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dari rekan Kepolisian dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengakuinya saat pemeriksaan di Penyidik dimana Saksi mengetahui bahwa meninggalnya korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut meninggal dunia berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi yang juga kenal dengan korban bahwa Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven

Hal. 160 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengakui perbuatannya telah melakukan pemukulan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dimana awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles Terdakwa tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu Namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan Kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa tersebut mengakui dirinya melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan cara dipukuli hingga korban tidak sadarkan diri, selanjutnya dikarenakan mengetahui korban sudah tidak bernyawa sehingga Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven merekayasa kematian korban dengan cara korban digantung pada sebuah pohon yang berada di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec Tanjung , Kab. Lombok Utara, selanjutnya Terdakwa berperan untuk membersihkan pakaian korban yang kotor akibat terjatuh menggunakan air botol dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Alex Lofi Rande dan Saksi Dhinie Rahmatika Widhie dan Saksi Delon Marsel Maia yang menyatakan korban merasa takut pada Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven karena Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven sering pukul korban dan korban menyampaikan kalau terjadi apa – apa pada korban cari Charles, Yuven, dan Dito mereka sudah pelakunya;

- Bahwa Korban diakui oleh para Saksi dan Terdakwa yaitu Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito, pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, terakhir melihat korban setelah rekap, yang melihat korban Charles, Juven, Neki , Reli, Kristina, Olivia semua Saksi lihat, di Kantor sebelum makan ;

- Bahwa ada pemukulan oleh Security namun pada hari Jumat sebelum korban hilang tapi korban masih kerja dan masih sehat ;

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP penyidik yang menerangkan bahwa yang telah melakukan

Hal. 161 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pembunuhan sdr Jaimitu Fatima Alias Amitu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA yang bertempat di Dusun Prawira Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara adalah Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dimana Terdakwa melihat langsung dari jarak 5 meter dengan cara Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles melakukan pemukulan dengan sebatang kayu sebanyak 2 kali sedangkan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven memukul dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 kali, keterangannya tersebut dicabut dalam persidangan oleh Terdakwa dengan alasan karena adanya tekanan, begitu pula keterangan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang mengakui pembunuhan kepada korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dimana Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dalam BAP Penyidik tersebut menyatakan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles memukul punggung bawah korban 2 kali dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven memukul punggung korban 2 kali dengan tangan terkepal saat di kantor kemudian sekitar makan malam korban tidak ada dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles melakukan pencaharian dan menemukan korban lalu Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles minta korban dibawa ke kebun untuk kasi pelajaran dengan menggunakan 2 unit sepeda motor revo dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles di kebun memukul korban dengan kayu pada bagian punggung 1 kali dan pada bagian kepala 1 kali dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven memukul pada bagian punggung atas satu kali dan pada bagian pinggang sebelah kanan satu kali dan kemudian korban tengkurap dan kejang- kejang tidak sadarkan diri lalu Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles menyuruh menggantung korban di pohon dan Terdakwa untuk membeli air di botol untuk membersihkan pakaian atau celana korban dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengikatkan baju membentuk simpul lingkaran dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven mengangkat korban pada pinggang untuk digantung yang kemudian keterangan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles

Hal. 162 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tersebut dicabut pula dalam persidangan dengan alasan ada tekanan dan penganiayaan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Nomor : Sket /Ver/195/v/2024/Rumkit dan keterangan Ahli Dr. dr Arfi Syamsun SpKF M.Si. Med yang melakukan pemeriksaan otopsi jenazah korban tersebut di atas dengan menggunakan metode pemeriksaan metode pemeriksaan makroskopis dan laboratorium sederhana dalam pengamatan tubuh di RS Bhayangkara Mataram berdasarkan surat permintaan di atas, jenazah dengan identitas Jaimitu Fatima, ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri di kebun milik sdra. I Wayan Suparta Dsn. Prawira Ds. Sokong Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara pada hari Minggu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat.

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah. :

1. Identifikasi ciri-ciri jenazah :

- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Umur : Dua puluh dua tahun;
- Panjang badan : Seratus enam puluh tujuh sentimeter. ;
- Ciri – ciri : Kulit berwarna coklat, rambut kepala berbentuk ikal dengan ukuran terpanjang tujuh sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, alis berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang satu sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, bulu mata berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang satu sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, kumis berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang nol koma lima sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, jenggot berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang nol koma tiga sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut;

2. Identifikasi pakaian dan perhiasan jenazah;

- Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna kuning berbahan terpal tali hitam dengan logo berwarna hijau dan tulisan “BAKTI HUSADA” dengan tulisan dibawahnya

Hal. 163 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



"Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan"
berwarna hitam;

b) Jenazah ditutupi dengan selimut berwarna merah, kuning, hiaju, dan oranye, bergambar kotak-kotak dan bunga mawar, bermerk "Best Good" dengan ukuran dua ratus dua puluh kali dua ratus tiga sentimeter;

c) Jenazah mengenakan celana berbahan jeans bermerk "outlet", dengan empat buah kantung, berukuran 30, berwarna biru tua;

d) Jenazah mengenakan celana pendek (Hotpants) pada lapisan kedua, berwarna hitam polos, tanpa merk dan ukuran, berbahan jersey;

e) Jenazah mengenakan celana lapisan ketiga berwarna hitam, dengan corak garis-garis berwarna putih bertuliskan "Xb.Jiasports", dengan ukuran enam L, berbahan katun. ;

B. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian. Pemeriksaan Jenazah pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul sembilan dua puluh empat menit waktu Indonesia Tengah;

1. Kaku mayat : Terdapat kaku mayat pada bagian rahang, leher, siku lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari-jari tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri, jari-jari kaki kanan dan kiri yang mudah dilawan;

2. Lebam mayat : Terdapat lebam mayat pada bagian leher belakang, punggung, bokong, tungkai atas bagian bawah kanan dan kiri berwarna ungu, yang tidak hilang dengan penekanan;

3. Pembusukan : Terdapat pembusukan pada bagian perut bawah;

C. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar. ;

1. Kepala dan Leher ;

- Kepala bagian atas :Tidak ditemukan kelainan. ;

Hal. 164 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah : Terdapat luka lecet pada dagu bagian kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan, bentuk oval;
- Mata :
 - Mata kanan : tertutup, selaput bening mata keruh, selaput bola mata berwarna pucat selaput kelopak mata berwarna pucat. ;
 - Mata kiri : tertutup, selaput bening mata keruh, selaput bola mata berwarna kemerahan, selaput kelopak mata berwarna pucat;
- Hidung : Tidak ditemukan kelainan ;
- Telinga : Tidak ditemukan kelainan;
- Mulut : Mukosa bibir atas dan bawah tampak berwarna ungu kehitaman.;
- Lidah : Terdapat lidah yang tergigit dengan ukuran panjang dua sentimeter dari ujung lidah;
- Gigi ;
 - Rahang atas: Jumlah gigi lengkap di rahang atas kanan dan kiri. Gusi berwarna ungu kehitaman. ;
 - Rahang bawah : Jumlah gigi lengkap di rahang bawah kanan dan kiri. Gusi berwarna ungu kehitaman. ;
- Leher :
 - Terdapat luka jerat pada leher yang melingkar dengan arah mendatar (horizontal) di sepanjang leher bagian tengah, berwarna coklat keunguan, permukaan kulit rata, dengan ukuran lebar dua koma lima sentimeter di atas jakun dan panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar luka jeratan satu kali empat sentimeter dari lubang bawah telinga kanan dan dua kali enam sentimeter dari lubang bawah telinga kiri, batas luka jeratan dua sentimeter dari batas rambut kanan dan dua sentimeter dari batas rambut kiri;
 - Terdapat luka memar dengan jarak satu koma lima senti meter dari luka pertama, luka berukuran tiga koma lima kali dua koma lima sentimeter, berwarna ungu kemerahan.

Hal. 165 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Terdapat luka memar pada leher bagian kiri dengan jarak tiga koma lima sentimeter di bawah luka kedua, dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, berwarna ungu kemerahan.
- 2. Dada : Tidak ditemukan Kelainan;
- 3. Perut : Tidak ditemukan kelainan. ;
- 4. Punggung : Terdapat dua luka lecet pada punggung kiri dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah dan delapan sentimeter dari puncak bahu, luka pertama berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dan luka kedua berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter. ;
- 5. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
- 6. Anggota gerak atas ;
- Tangan kanan : Terdapat tiga luka lecet tekan dengan jarak delapan sentimeter dari puncak bahu, luka pertama berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka kedua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka ketiga berukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka berwarna merah kehitaman;
- Tangan kiri : Terdapat beberapa bekas luka lecet pada pangkal jari kedua tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.;
- Kuku : Terdapat kuku berwarna pucat pada seluruh jari tangan sebelah kanan dan kiri. ;
- 7. Anggotan gerak bawah ;
 - Kaki kanan : Terdapat dua bekas luka lama pada betis sebelah kanan sisi luar, berbentuk bulat tidak beraturan, berwarna kecoklatan, luka bagian atas terletak tiga sentimeter di bawah lutut dengan ukuran diameter satu koma tujuh kali satu sentimeter dan luka bagian bawah terletak sembilan sentimeter di bawah lutut dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter. ;
 - Kaki kiri : Terdapat luka lecet sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;
 - Kuku : Terdapat kuku berwarna pucat pada seluruh jari kaki sebelah kanan dan kiri. ;

Hal. 166 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



9. Alat Kelamin : Tidak terdapat kelainan;
10. Dubur : Tidak terdapat kelainan. ;

D. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam ;

1. Kepala : Terdapat resapan darah pada bagian dahi, berwarna ungu kehitaman berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter, berbentuk tidak beraturan;
2. Otak : ;
 - o Otak besar berwarna merah pucat, konsistensi lunak, berat satu koma tiga kilogram, berukuran panjang sembilan belas sentimeter, lebar lima belas koma lima sentimeter dan tinggi lima sentimeter. Terdapat pelebaran pembuluh darah pada otak besar. ;
 - o Otak kecil berwarna merah pucat, konsistensi lunak, berat seratus tujuh puluh sembilan gram, berukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter dan tinggi tujuh koma lima sentimeter, berwarna kemerahan terdapat bercak perdarahan (Petechia), tampak penampang normal.
3. Leher : Tidak Terdapat resapan darah dibawah kulit, tidak terdapat resapan darah di otot leher hingga tulang kerongkongan (saluran nafas trakea). Kartilago trikoid dan tiroid tidak ada kelaian, tidak terdapat fraktur (patah tulang);
4. Dada :
 - a. Kulit dan otot : Tidak ditemukan kelainan.
 - b. Tulang iga dan tulang dada : Terdapat resapan darah pada dinding sela iga dua dan tiga dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter, berwarna ungu kehitaman;
 - b) Jantung : berat dua ratus lima puluh enam gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar sembilan sentimeter, tinggi enam sentimeter, diameter katup serambi kanan sepuluh sentimeter, dan tebal otot bilik kanan dua sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan;
 - c) Paru-paru : Paru-paru kanan berwarna kehitaman, konsistensi menyerupai spons, berat enam ratus lima puluh gram, berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar enam belas sentimeter dan tinggi lima koma lima sentimeter. Terdapat bercak perdarahan dibawah pleura paru. Terdapat dua memar pada paru kanan bagian bawah berbentuk bulat masing masing dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. ;

Hal. 167 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



d) Paru-paru kiri berwarna kehitaman, konsistensi menyerupai spons, berat lima ratus lima puluh gram, berukuran panjang dua puluh satu sentimeter, lebar enam belas sentimeter dan tinggi lima sentimeter. Terdapat Terdapat satu memar pada paru kiri bagian bawah berbentuk memanjang dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.

5. Perut :

a. Hati : bentuk lancip dalam batas normal, berwarna ungu, konsistensi padat, berat satu koma seratus lima puluh kilogram, berukuran panjang dua puluh empat sentimeter, lebar enam belas koma lima sentimeter dan tinggi enam sentimeter.

b. Limpa : bentuk normal, berwarna ungu, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus tiga gram, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar sembilan sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter. Pada pengirisan limpa, keluar darah encer dan gelap. ;

c. Empedu : tidak ditemukan batu empedu, berwarna kuning kehijauan;

d. Lambung : Berisi sisa makanan yang sudah menyerupai bubur. Terdapat korosi pada permukaan lambung;

e. Usus besar : Terdapat resapan darah pada mesenterium usus besar kiri (kolon transversum sinistra. ;

f. Usus halus : tampak warna gelap, pada pengirisan usus halus tampak cairan kental kehitaman;

g. Ginjal :

o Kanan : berat seratus enam gram, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter dan tinggi tiga sentimeter, tidak ditemukan hambatan (batu ginjal), dan tidak ada pembesaran kalix. ;

o Kiri : berat seratus sepuluh gram, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dan tinggi dua koma lima sentimeter, tidak ada hiperemis, tidak ada hambatan (batu ginjal). ;

h. Alat kelamin: Berukuran panjang sepuluh sentimeter, belum disunat, perabaan prostat berkonstensi lunak dan tidak membesar.

i. Kandung kemih: Urin sedikit dan bercampur darah. ;

Hal. 168 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



KESIMPULAN ;

Berdasarkan fakta-fakta yang Ahli dapat dari pemeriksaan jenazah laki-laki dewasa, berusia dua puluh dua tahun, status gizi kurang, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Saksi simpulkan sebagai berikut :

1. Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai dua puluh jam dirubah menjadi 24 Jam sampai 72 jam sebelum jenazah dimasukkan ke freezer. ;
2. Terdapat jeratan pada leher yang merupakan jeratan setelah kematian (jeratan post mortem) yaitu ditandai dengan tidak adanya resapan darah di kulit dan otot leher, tidak ada patah tulang atau kelainan lain pada tulang tiroid, krikoid, trakea, maupun tulang lidah;
3. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan. ;
4. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul,yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan).;
5. Terdapat tanda-tanda mati lemas atau asfiksia, terdapat pelebaran pembuluh darah otak, terdapat pembesaran paru-paru, terdapat bercak perdarahan paru-paru (darah encer gelap). ;
6. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul hingga mengenai paru-paru bagian kiri dan kanan yang menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna sehingga menimbulkan mati lemas. ;
7. Tidak terdapat luka-luka pertahanan. ;
8. Ditemukan erosi pada lambung dan usus yang dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang kemungkinan mengandung zat korosif. Untuk mengetahui zat kimia yang masuk ke tubuh telah diambil sampel darah dan isi lambung. ;

Bahwa Jenasah tersebut diatas telah meninggal dunia sebelum tergantung dan Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai dua puluh jam sebelum jenazah dimasukkan ke freezer. Yang diubah oleh Ahli yaitu 24 jam sampai 72 jam sebelum

Hal. 169 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Jenazah dimasukkan ke freezer namun hanya perkiraan bisa lebih cepat atau lambat Jenazah dimasukkan ke freezer hari Minggu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sekitar jam 11.30 WITA. Sementara itu, kemungkinan orang tersebut tergantung diatas pohon dalam kisaran waktu kematian diatas dimana pada tubuh jenasah Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul,yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul yang mengenai paru paru kiri dan kanan yang menyebabkan paru paru kiri dan kanan tidak dapat mengembang sempurna sehingga mengakibatkan korban mati lemas kematian korban dapat disimpulkan akibat pembunuhan ;

- Bahwa Saksi Sumasih yang menyatakan bahwa orang yang membeli 1 (satu) botol air mineral merk narmada tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 23.00 WITA di warung Saksi tersebut dengan ciri – ciri seorang laki – laki yg masih remaja dan dengan logat bahasa seperti logat flores Nusa Tenggara Timur membeli 1 (satu) botol air mineral seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan menggunakan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Psikologis kejiwaan Terdakwa yang hasilnya sebagaimana bukti surat Laporan Pemeriksaan Psikologi (Criminal Profiling) Dugaan Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Atau Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut dan keterangan Ahli Pujiarohman S, Psi, M. Psi ;
- Bahwa Terdakwa yang mencabut BAP Pemeriksaan Penyidik yang telah ditandatanganinya yang berisikan Pengakuan Terdakwa bahwa Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven, Saksi Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles yang melakukan pemukulan hingga menyebabkan Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia dengan alasan Terdakwa mengalami kekerasan atau paksaan dari pihak Kepolisian dengan mengajukan bukti foto adanya luka pada muka dan Kepala Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven, dan Saksi Neki , namun dalam persidangan tidak terbukti kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh pihak

Hal. 170 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Penyidik yang melakukan proses pembuatan BAP (Verbalisan), melainkan oleh pihak anggota lain di luar Penyidik yaitu Personel Tim Puma Satreskrim Polres Lombok Utara sebelum proses BAP yaitu saat penangkapan dan proses tersebut sebagaimana bukti surat Terdakwa Bukti T-3 yaitu Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan Propam Polda Nusa Tenggara Barat, sehingga ketika para Saksi dan Terdakwa melakukan proses BAP Pihak Penyidik atau Saksi Verbalisan tidak melakukan paksaan atau tekanan pada Terdakwa dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven, Saksi Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles dengan demikian pencabutan BAP Terdakwa, Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven, Saksi Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles mengenai pengakuan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven, Saksi Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles yang mengakui bahwa Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven, Saksi Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles yang melakukan pemukulan kepada korban Jaimitu Fatima Alias Amitu serta Terdakwa orang yang membersihkan celana korban dengan air narmada adalah tidak beralasan dan mendasar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Hal. 171 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Delon Marsel Maia, Saksi Alex Lofi Rande, Saksi Dhinie Rahmatika Widhie Alias Dini, Saksi Didik Yudi Pratama, Saksi Satryo Dwi Febrianto, Saksi Neki Nofrianto Nitbani Alias Neki, Saksi Kristina Lero Fallo, Saksi Olivia Yulita Selmi Mauk Alias Oliv, Saksi Hendriliano Religius Mau Alias Reli, Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven, Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Saksi I Made Martha Yoga, Saksi Taufik Hidayat, Saksi Ida Wayan Ari Wimantara, Saksi Nyoman Budiana, Saksi Wikanto, Saksi Marzaen, Saksi Adrianus Hale dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain ;

Hal. 172 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yang dalam hal sengaja ini jika dilihat dari ketentuan pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana bahwa kesengajaan itu adalah sengaja untuk menghilangkan jiwa orang lain ;

Menimbang bahwa kesengajaan terbagi atas tiga yaitu Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan, kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang bahwa Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) berarti bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya dan akibat perbuatannya itu memang sebagai maksud atau tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) berarti bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya punya kepastian akan timbul akibatnya tersebut;

Menimbang bahwa Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan Kemungkinan (voorwaardelijk opzet) berarti bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut kemungkinan akan dapat menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan Jiwa Orang lain adalah Perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa orang lain atau untuk membunuh atau membuat matinya orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 07.00 WITA bertempat di sebuah kebun yang berlokasi di Dusun. Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung , Kabupaten Lombok Utara telah ditemukan korban atas nama Jaimitu Fatima Alias Amitu tergantung pada bagian leher pada sebuah pohon, dimana korban Jaimitu Fatima Alias Amitu ditemukan oleh Masyarakat yang bernama sdra. Wayan Tangun dengan posisi membelakangi pohon tersebut, dengan tinggi pohon sekitar kurang lebih 2 (dua) Meter, jarak antara kaki korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan tanah sekitar kurang lebih 2 (dua) sentimeter, korban Jaimitu Fatima Alias Amitu menggunakan celana jeans panjang warna hitam, tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan baju dan memakai celana panjang yang tergantung dengan menggunakan sebuah baju yang melingkar pada lehernya dan sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri atau meninggal dunia;

Hal. 173 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa korban atas nama Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah pegawai Koperasi Jaya Perkasa yang baru beberapa hari bekerja di Koperasi tersebut dan sebelum ditemukan tergantung beberapa hari sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WITA, korban diantar oleh Saksi Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles berboncengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Alex Lofi Rande dan Saksi Dhinie Rahmatika Widhie Alias Dini yang terletak di Jl. Energi Gang Nusa Indah No. 27 RT/RW 003/033, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, yang mana korban Jaimitu Fatima Alias Amitu meminta tolong kepada Saksi Alex Lofi Rande dan Saksi Dhinie Rahmatika Widhie Alias Dini agar dibantu untuk bisa berhenti bekerja di Koperasi Jaya Perkasa karena korban Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak aman dan tidak nyaman bekerja di Koperasi tersebut dan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu ingin berhenti bekerja tetapi dilarang oleh Saksi Petrus Christoforus Muruk Kaha Alias Charles dan selanjutnya korban Jaimitu Fatima Alias Amitu sempat berkata kepada Saksi Alex Lofi Rande dan Saksi Dhinie Rahmatika Widhie Alias Dini “kalau terjadi apa-apa dengan saya cari Charles, Yuven dan Dito mereka sudah pelakunya”;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA korban Jaimitu Fatima Alias Amitu menghubungi Saksi Delon Marsel Maia melalui pesan whatsapp dan menjelaskan bahwa korban Jaimitu Fatima Alias Amitu memiliki permasalahan di Koperasi Jaya Perkasa tempat korban Jaimitu Fatima Alias Amitu bekerja dan memiliki masalah dengan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles selanjutnya sekitar pukul 20.13 WITA, pesan yang dikirim korban Jaimitu Fatima Alias Amitu berbunyi “ada apa” CHARLES eeee” yang artinya “ada apa – apa dengan Saya cari CHARLES”. Kemudian korban Jaimitu Fatima Alias Amitu juga meminta nomor kontak Saksi Fidel Maya Peres yang merupakan Anggota TNI dari Batalyon 743 Kupang kepada Saksi Delon Marsel Maia;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 21.42 WITA korban Jaimitu Fatima Alias Amitu menghubungi Saksi Fidel Maya Peres melalui Whatsapp dan menjelaskan dirinya telah dipukul, dan dikejar oleh orang, serta berkali – kali korban Jaimitu Fatima Alias Amitu mengatakan bahwa korban Jaimitu Fatima Alias Amitu takut atau sedang dalam ketakutan, sehingga korban Jaimitu Fatima Alias Amitu meminta bantuan kepada Saksi Fidel Maya Peres (Anggota TNI dari Batalyon 743 Kupang) untuk menjemputnya di suatu lokasi, dikarenakan dirinya sedang dikejar oleh orang

Hal. 174 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkali – kali menyatakan bahwa dirinya sedang takut, dan kemudian hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi Fidel Maya Peres menghubungi Saksi Agus Susilo (Pratu) yang merupakan teman lettingnya yang bertugas di Kompi Senapan C Yonif 742 Gebang dengan tujuan meminta bantuan kepada Saksi Agus Susilo untuk menjemput dan menolong korban dikarenakan mengalami suatu masalah dan Saksi Fidel Maya Peres memberikan nomor Whatsapp korban Jaimitu Fatima Alias Amitu kepada Saksi Agus Susilo agar ia menghubungi dan mencari korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dan Saksi Agus Susilo anggota TNI dimintai tolong oleh Saksi Pratu Fidel yang bertugas di Yonif 743/PSY Kupang pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA via telepon dan meminta bantuan kepada Saksi Agus Susilo untuk menjemput adiknya yang sedang mengalami suatu masalah bernama Jaimitu Fatima Alias Amitu (korban) yang katanya sedang dikejar oleh orang yang tidak dikenal dengan menggunakan parang, dan korban ingin berhenti bekerja di Koperasi, dimana korban membagikan lokasinya pada saat itu melalui Whatsapp, kemudian Saksi Agus Susilo menghubungi korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dan meminta korban Jaimitu Fatima Alias Amitu membagikan lokasinya, dan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu membagikan lokasinya yang sedang berada di sebuah Jembatan yang berlokasi di Malomba, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Agus Susilo (anggota TNI) bersama Saksi Suhardin (Anggota TNI) dan Saksi Julianovic Che – Astro Manziebert (Anggota TNI) menuju ke lokasi korban Jaimitu Fatima Alias Amitu di sebuah Jembatan yang berlokasi di Malomba, Kec. Ampenan, Kota Mataram dimana korban Jaimitu Fatima Alias Amitu sedang seorang diri berada disana dan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu mengatakan “Saya tidak betah bekerja di Koperasi tempat Saya bekerja dan Saya ingin pulang ke NTT”, kemudian Saksi Agus Susilo menghubungi Pratu Fidel untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah bertemu dengan adiknya tersebut, selanjutnya Pratu Fidel meminta Saksi Agus Susilo untuk membawa korban ke Kompi Senapan C yang berada di Gebang Mataram, tetapi korban menolak permintaan sdra. Pratu Fidel tersebut dikarenakan takutnya terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, sehingga Saksi Agus Susilo menitipkan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu di Kos adik sepupu junior Saksi Agus Susilo yang bernama Pratu Suhardin yang berlokasi di daerah Pagesangan, Kota Mataram, setelah korban Jaimitu Fatima Alias Amitu berada di Kos tersebut keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024

Hal. 175 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 07.00 WITA Pratu Suhardin menghubungi Saksi Agus Susilo via telepon dan menjelaskan bahwa korban sudah tidak berada di Kos tersebut, dan Saksi Pratu Fidel menjawab bahwa akan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dan selanjutnya dan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu mengirim pesan kepada Saksi Fidel Maya Peres Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 12.16 WITA atau 11.16 WITA yang berisi "abang saya ada kena tangkap", namun korban Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak menjelaskan siapa yang menangkapnya. Selanjutnya korban juga menghubungi Saksi Delon Marsel Maia dan sekitar pukul 19.08 WITA atau 18.08 WITA, Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu mengirimkan video dengan durasi 11 detik kepada Saksi Delon Marsel Maia dengan kalimat "orang bawah ni Saya niii dito yg bawah kau tau saaa" yang artinya "orang ini bawa Saya dito yang bawa Saya kamu tau saja" dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Agus Susilo diberitahukan oleh Pratu Fidel bahwa korban sudah kembali ke kantor koperasi tempat ia bekerja;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu kembali bekerja di kantor Koperasi Jaya Perkasa cabang senggigi dan pergi menagih bersama Terdakwa II dan Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu mengirim pesan kepada Saksi Delon Marsel Maia yang berisikan "Selamat pagi untuk semua Saya baru kerja di koperasi di tanjung intan perkasa Lombok baru tiga hari kerja setiap malam makan bersama selama dua hari Saya rasa badan Saya lemas kee kita orang pakai narkoba tau" Nya padahal semua itu cuman rencana sama keriaawan pimpinan dan setan itu Saya rasa ke kermana itu ke jalan sembarang tan di tangkap oleh security dan warga di tanya kamu pakai narkoba cuman sudah terlalu karna orang jebak Saya di makanan minum air putih di kantor Saya sendiri padahal itu rencana mereka Saya sudah tau dari awal cuman kasih yakin diri saja padahal itu semua betul mereka jebak Saya untuk itu kalo Saya ada apa" sudah terlanjut karna Saya datng jauh' untuk kerja dari NTT dan Saya jugaa tidak punya keluarga jugaa disini tapi ini semua di atur sama mereka teman" Saya yaitu koperasi intan perkasa datng itu keriaawan pimpinan dan koordinator yg atur itu semoga mereka kaya cepat dengan cara" mereka kemarin Saya di pukuli sama warga cuman di kasih luka cuman di tangan dan itu semua sudah direncanakan mereka jadi spaya bisa jadi bukti kuat dan Saya jugaa liat banyak nota di tas Saya dan itu juga sebagai bukti pake uang koperasi dan itu semua cuman omng kosong jadi tuntuk bersaudara NTT dan ko polisian NTT Saya mohon supaya bisa membele Saya

Hal. 176 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



untuk kasus ini Saya baru kerja 3 dia hari langsung kena kasus jadi harus picahkan kasus. Dan pirasat sekrang ini ka eee mereka mau suruh orang culik Saya dan kasus ini tidak ada kabar jadi Saya buat ini dengan keyakinan diri sendiri. Karna yang bikin itu kawan dekat satu angkatan sekolah sendiri yaitu dito untuk kawan angkatan Saya sma negeri satu atambua pasti tau nama ditho, CHARLES dia teman kecil Saya tapi dia bisa buat apa MOHON DI SEBARKAN NTT APDET NTT maju bersama NTT untuk semua” dan Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu meminta Saksi Delon Marsel Maia untuk menyebarkannya dan sekitar jam 15.30 WITA Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu menghubungi Saksi Delon Marsel Maia untuk menyebarkan chat tersebut dan sekitar pukul 15.42 WITA, korban mengatakan bahwa Charles, Janu, Dito dengan Randy yang menjebak korban, lalu Saksi Delon Marsel Maia menanyakan posisi korban pada jam 16.03 WITA dan handphone korban sudah tidak aktif tanpa diketahui sebabnya;

Menimbang bahwa Saksi Hadiyanto pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA pada saat Saksi Hadiyanto pulang dari berjualan buah Saksi Hadiyanto menyaksikan atau melihat langsung bahwa di kontrakan tempat tinggal korban Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut telah terjadi keributan cekcok mulut atau pertengkaran sebelum adanya korban yang meninggal dunia keesokan harinya dimana Saksi Hadiyanto baru pulang dari berjualan buah di depan Bank NTB Tanjung kemudian Saksi Hadiyanto pulang melewati kontrakan orang-orang NTT tersebut dimana Saksi pada saat itu bahwa orang-orang NTT tersebut cek-cok mulut seperti orang mau berkelahi dan sempat juga Saksi Hadiyanto melihat mereka baku dorong juga dimana Saksi Hadiyanto melihat sekitar 4 sampai 5 orang yang ribut cek-cok mulut di kontrakan tersebut dan Saksi Hadiyanto melihat semua orang tersebut berjenis kelamin laki-laki dan cek-cok menggunakan bahasa seperti berasal dari daerah NTT dengan nada yang keras seperti orang emosi dan bertengkar di depan gerbang kontrakan tersebut, dimana Saksi Hadiyanto mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 Km/Jam dan Saksi Hadiyanto melihat dari jarak kurang lebih 2 sampai 3 meter dan Saksi Hadiyanto melihat salah satunya adalah Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven atau Terdakwa dalam berkas lainnya dan dari koperasi sampai ditemukan mayat adalah 100 meter ke seberang jalan lokasi tempat penemuan mayat bisa di akses dengan berjalan kaki dimana keterangan Saksi Hadiyanto tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Didik Yuda Pratama yang menyatakan bahwa pada hari Hal. 177 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 22.00 WITA tersebut Saksi Didik Yuda Pratama sedang berada di rumah Saksi Didik Yuda Pratama yang belamat di Dsn. Nusantara, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, dimana pada saat itu Saksi Didik Yuda Pratama sedang duduk merokok di teras rumah Saksi Didik Yuda Pratama dimana Jarak rumah Saksi Didik Yuda Pratama dengan kontrakan atau tempat tinggal Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut sekitar kurang lebih 15 meter dan Saksi Didik Yuda Pratama mendengar orang yang tinggal di kontrakan tersebut sedang adu mulut atau cekcok, namun Saksi Didik Yuda Pratama tidak mengetahui secara pasti siapa yang cekcok atau adu mulut pada saat itu namun sepengetahuan Saksi Didik Yuda Pratama suara tersebut berasal dari kontrakan orang-orang NTT tersebut dimana pada saat itu Saksi Didik Yuda Pratama duduk diteras rumah sambil merokok dimana sekitar 30 menit dan selama Saksi duduk di teras rumah tersebut Saksi Didik Yuda Pratama mendengarkan orang-orang NTT tersebut adu mulut atau cekcok, menggunakan bahasa timur dan sesekali menggunakan bahasa indonesia namun logat timur dan berteriak mengeluarkan kata-kata "PUKI KAU, ANJING KAU" dan masih banyak kalimat lain yang di ucapkan dengan nada teriak yang Saksi Didik Yuda Pratama tidak mengerti dikarenakan menggunakan bahasa daerah Nusa Tenggara Timur dan yang melontarkan kata kata tersebut adalah orang dengan jenis kelamin laki laki dimana adu mulut terjadi sekitar 2 – 3 orang;

Menimbang bahwa Korban diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA- 22,00 WITA, terakhir melihat korban setelah rekap, yang melihat korban, Charles, Juven, Neki, Reli, Kristina, Olivia semua Saksi lihat, di Kantor sebelum makan malam ;

Menimbang bahwa ada pemukulan oleh Security namun pada hari Jumat sebelum korban hilang korban masih kerja dan masih sehat ;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik yang menerangkan bahwa yang telah melakukan pembunuhan sdr Jaimitu Fatima Alias Amitu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA yang bertempat di Dusun Prawira Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara adalah Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dimana Terdakwa melihat langsung dari jarak 5 meter dengan cara Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles melakukan pemukulan dengan sebatang kayu sebanyak 2 kali sedangkan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias

Hal. 178 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Yuven memukul dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 kali, keterangannya tersebut dicabut dalam persidangan oleh Terdakwa dengan alasan karena adanya tekanan, begitu pula keterangan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang mengakui pembunuhan kepada korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dimana Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dalam BAP Penyidik tersebut menyatakan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles memukul punggung bawah korban 2 kali dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven memukul punggung korban 2 kali dengan tangan terkepal saat di kantor kemudian sekitar makan malam korban tidak ada dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles melakukan pencaharian dan menemukan korban lalu Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles minta korban dibawa ke kebun untuk kasi pelajaran dengan menggunakan 2 unit sepeda motor revo dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles di kebun memukul korban dengan kayu pada bagian punggung 1 kali dan pada bagian kepala 1 kali dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven memukul pada bagian punggung atas satu kali dan pada bagian pinggang sebelah kanan satu kali dan kemudian korban tengkurap dan kejang- kejang tidak sadarkan diri lalu Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles menyuruh menggantung korban di pohon dan Terdakwa untuk membeli air di botol untuk membersihkan pakaian atau celana korban dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengikatkan baju membentuk simpul lingkaran dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven mengangkat korban pada pinggang untuk digantung yang kemudian keterangan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles tersebut dicabut pula dalam persidangan dengan alasan ada tekanan dan penganiayaan;

Menimbang bahwa dari sejak dilakukannya pencaharian malam itu oleh Terdakwa dan Saksi Neki Nofrianto Nitbani Alias Neki, Saksi Hendrialiano Religius Mau Alias Reli, dan Saksi Paul Fernandito Alias Dito, Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles sampai dengan ditemukannya korban Jaimitu Fatima Alias Amitu tergantung pada sebuah pohon pada keesokan harinya oleh Saksi Wayan Tangun pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 07.00 WITA bertempat di sebuah kebun yang berlokasi di Dusun. Prawira, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara dimana lokasi kebun

Hal. 179 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tersebut dengan jarak sekitar 100 sampai dengan 200 meter dari rumah kontrakan Koperasi tersebut tempat terakhir korban Jaimitu Fatima Alias Amitu terlihat oleh Saksi Neki Nofrianto Nitbani Alias Neki, Saksi Kristina Lero Fallo, Saksi Olivia Yulita Selmi Mauk, Saksi Hendrialiano Religius Mau Alias Reli, dan Terdakwa dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa ada persesuaian keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa mengenai lokasi terakhir korban terlihat bersama masih hidup yaitu sebelum waktunya makan malam pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA sampai 22.00 WITA sehingga diperkirakan waktu kematian korban Jaimitu Fatima Alias Amitu antara hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WITA sampai dengan Hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 jam 07.00 WITA sedangkan waktu kematian dari hasil visum yang dirubah dari awalnya 12 jam sampai 24 jam menjadi 24 jam sampai 72 jam sebelum jenazah dimasukan ke freezer pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 11.30 WITA, dimana Ahli Dr. dr. Arfi Syamsun Sp.KF, M.Si.Med menyatakan waktu kematian yang dirubah tersebut adalah hanya perkiraan waktu kematian bisa lebih cepat atau lebih lambat;

Menimbang bahwa Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang mencabut BAP Pemeriksaan Penyidik yang telah ditandatangani yang berisikan Pengakuan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang melakukan pemukulan hingga menyebabkan Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu meninggal dunia dengan alasan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengalami kekerasan fisik dari pihak Kepolisian dengan mengajukan bukti foto adanya luka pada muka dan Kepala Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Neki Nofrianto Nitbani, namun dalam persidangan tidak terbukti kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh pihak Penyidik yang melakukan proses pembuatan BAP (Verbalisan) sebagaimana keterangan Saksi Verbalisan melainkan oleh pihak anggota lain di luar Penyidik yaitu Personel Tim Puma Satreskrim Polres Lombok Utara sebelum proses BAP yaitu saat penangkapan dan proses tersebut sebagaimana bukti surat Terdakwa Bukti T-3 yaitu Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan Propam Polda Nusa Tenggara Barat, sehingga ketika Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk

Hal. 180 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaha Alias Charles dan Terdakwa melakukan proses BAP Pihak Penyidik atau Saksi Verbalisan tidak terbukti melakukan paksaan atau tekanan pada Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Cristoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa dengan demikian pencabutan BAP Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengenai pengakuan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang mengakui bahwa Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang melakukan pemukulan kepada korban Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah tidak beralasan dan mendasar, begitu pula dengan Terdakwa yang mencabut keterangannya mengenai Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang melakukan kekerasan atau pemukulan kepada Korban sehingga korban meninggal dunia dengan alasan adanya paksaan dan kekerasan, sedangkan dari bukti Terdakwa T-1 sampai dengan T-8 tidak ada bukti bahwa kepada Terdakwa dilakukan kekerasan oleh pihak Penyidik yang melakukan proses BAP atau Saksi Verbalisan dengan demikian pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut tidak beralasan atau mendasar ;

Menimbang bahwa pencabutan keterangan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang berisikan pengakuan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles yang melakukan pemukulan kepada korban tanpa alasan yang sah dan mendasar karena tidak adanya bukti yang diajukan oleh Terdakwa mengenai adanya tekanan psikologis maupun fisik yang dilakukan oleh Penyidik/verbalisan, maka dalam hal ini Majelis menilai pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa tersebut adalah tanpa alasan yang sah dan mendasar, dan oleh karenanya majelis Hakim menyatakan pencabutan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan oleh Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles maupun Terdakwa dilakukan tanpa alasan yang sah dan mendasar hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA Reg. No. 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang berbunyi "Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan, tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan" dan Yurisprudensi Putusan Hal. 181 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



MA Reg. No. 229/K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 menyatakan “pengakuan Terdakwa di luar sidang dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa “ dan Yurisprudensi Putusan MA No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 agustus 1987 menyatakan “pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya”;

Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Hukum Pidana yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu Ahli Dr.Syamsul Hidayat, S.H, M.H yang menyatakan bahwa “ Untuk membuktikan orang bersalah dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim bebas tanpa urutan, dimana dalam menghilangkan nyawa dengan menyerang daerah yang mematikan termasuk dengan sengaja, tidak perlu ada Saksi yang melihat langsung, yang penting ada korelasi persesuaian, sesuai jam dan bisa dijadikan petunjuk yang berhubungan satu sama lain walaupun berdiri sendiri dan dirangkai sepanjang waktu nya bersamaan sesuai ada tempusnya, yang merangkainya adalah Hakim sebagai petunjuk walau terpisah pisah, dimana Saksi verbalisan untuk petugas yang memeriksa untuk menkonfontir apakah saat dimintakan keterangan dibawah tekanan, dan kekuatan pembuktian Saksi Verbalisan berhubungan dengan kekuatan berita acara tersebut, jika Terdakwa tidak mengaku, sedangkan verbalisan disumpah nanti penilaiannya ke Majelis Hakim dimana Saksi verbalisan dapat mendukung BAP yang perlu diperhatikan adalah apa yang disampaikan dipersidangan yang menjadikan pertimbangan secara konperensif dan korelasi penandatanganan Berita Acara yang ditanda tangani terhadap Berita Acara menunjukan yang menandatangani mengakui bahwa dia memberikan tanda tangan, konsekuensinya jika tidak ada alasan yang logis bisa menjadi keterangan palsu, jika tidak pernah diancam maka bisa dijadikan memberikan keterangan palsu dalam proses BAP;

Menimbang bahwa dari bukti surat pemeriksaan psikologi dan keterangan Ahli Psikologi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Psikolog Pujiarohman S, Psi, M. Psi yang memeriksa Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles menyatakan bahwa “ Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles melakukan perbuatannya dikarenakan Motif Emosional dan Finansial: Kematian korban dipicu oleh rasa sakit hati yang dialami oleh dua Terdakwa utama, yaitu Adrianus Yuventus Taek dan Petrus Christoforus Moruk Kaha. Korban ingin pulang ke NTT setelah beberapa hari bekerja di Lombok, sementara biaya transportasi korban ke Hal. 182 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok dibiayai oleh koperasi tempat mereka bekerja. Karena kinerja korban yang tidak memuaskan dan keinginan korban untuk pulang sebelum melunasi biaya tersebut, kedua Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles marah dan tidak puas, yang memicu tindakan kekerasan terhadap korban;

Menimbang bahwa dari bukti Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi (Criminal Profiling) Dugaan Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Atau Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut dan bersesuaian dengan keterangan Ahli Psikolog Pujiarohman S.Psi, M.Psi yang memeriksa Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa menyatakan Profil Psikologis Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa:

- Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha (Charles) : Dengan IQ 113, memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk memahami dan menganalisis situasi, namun menunjukkan ketidakstabilan emosional, termasuk kecurigaan yang berlebihan, sensitivitas tinggi terhadap pandangan orang lain, dan kecenderungan kemarahan dalam situasi interpersonal. Kombinasi dari ketidakstabilan emosi ini dapat mengarah pada perilaku agresif atau kekerasan, terutama ketika Saksi merasa terancam atau diperlakukan tidak adil;
- Saksi Adrianus Yuventus Taek: memiliki IQ 78 yang berada pada level borderline, yang mungkin mempengaruhi kemampuan dalam memahami situasi kompleks dan konsekuensi tindakannya. Ia juga menunjukkan gejala paranoia, kecurigaan berlebihan, dan perasaan terancam, yang dapat memicu reaksi defensif atau agresif. Tingkat stres dan ketakutan yang tinggi, bersama dengan konflik interpersonal yang sering terjadi, memperburuk situasi dan meningkatkan risiko tindakan kekerasan sebagai pelarian dari tekanan yang dirasakannya;
- Terdakwa Paul Pernandito Mau: tidak terlibat langsung dalam pembunuhan, namun hanya menjadi Saksi dari peristiwa tersebut. Meskipun ia memiliki kecerdasan yang cukup untuk memahami situasi, kecenderungan kepribadiannya menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap otoritas dan norma sosial, yang menyebabkan ia tidak berusaha mencegah pembunuhan. Kebutuhan untuk merasa aman dan diterima

Hal. 183 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



lebih dominan, sehingga ia memilih untuk bersikap pasif dan tidak berkonfrontasi dalam situasi tersebut;

Kesimpulannya, tindakan kriminal yang dilakukan oleh Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa dipengaruhi oleh kombinasi faktor emosional, psikologis, dan ketidakstabilan mental, yang dipicu oleh situasi tertentu yang dianggap mengancam atau tidak adil bagi mereka. Faktor-faktor ini, terutama kecurigaan, kemarahan, dan perasaan terancam, berkontribusi pada keputusan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

- Berdasarkan analisis terhadap data psikologis, kecenderungan emosional, kapasitas kognitif, dan bukti pendukung lain, berikut adalah kesimpulan atas benar terjadinya tindak pidana:
- Validitas Kapasitas Mental dan IQ :

Saksi Adrianus Yuventus Taek memiliki IQ rendah (78), yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam memahami dan merespons situasi kompleks. Keterbatasan ini mempengaruhi bagaimana ia menangani konflik, khususnya dalam situasi yang memicu emosi seperti marah atau rasa tidak adil. Ketidakmampuan untuk mengelola situasi ini dengan baik kemungkinan besar berkontribusi pada tindakannya dalam kasus ini.

Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha, dengan IQ 113, memiliki kapasitas kognitif yang lebih baik untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Kecerdasan ini membuat tindakannya lebih terencana dan didasarkan pada analisis situasi yang lebih baik, meskipun kecenderungan emosional yang tidak stabil turut mempengaruhi keputusannya.

Terdakwa Paul Pernandito Mau memiliki IQ dalam kisaran normal (103) dan cenderung mengikuti otoritas. Meskipun tidak terlibat langsung, ketaatan pada norma dan aturan tanpa mempertimbangkan moralitas dapat dianggap sebagai bentuk keterlibatan pasif.

- Kecenderungan Emosional dan Gangguan Psikologis:

Hal. 184 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Saksi Adrianus Yuventus Taek menunjukkan tanda-tanda paranoia dan kecurigaan berlebihan, yang dapat menyebabkan persepsi realitas yang distorsi. Kecenderungan ini membuatnya lebih rentan untuk bertindak berdasarkan rasa takut atau ancaman yang dirasakannya, meskipun ancaman tersebut mungkin tidak nyata;

Saksi Petrus Cristoforus Moruk Kaha menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap pandangan orang lain dan kecenderungan untuk merespons secara agresif dalam situasi yang memicu emosinya. Sensitivitas ini, dikombinasikan dengan kemampuannya untuk menganalisis situasi dengan baik, dapat membuatnya mengambil tindakan kekerasan ketika merasa terancam atau diperlakukan tidak adil.

- **Konsistensi Keterangan dan Respons Fisik Selama Wawancara:**

Perubahan bahasa tubuh, seperti menghindari kontak mata dan gestur defensif, serta respons fisik seperti berkeringat, menunjukkan adanya tekanan psikologis yang signifikan selama wawancara. Perubahan ini, bersama dengan perubahan keterangan setelah intervensi kuasa hukum, mengindikasikan adanya faktor eksternal yang memengaruhi kejujuran dan konsistensi dalam memberikan keterangan;

- **Kesesuaian dengan Bukti Forensik:**

Jika terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan bukti forensik, seperti luka pada tubuh korban yang sesuai dengan penjelasan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa, ini memberikan validasi bahwa tindakan pidana tersebut memang terjadi dan sesuai dengan keterangan yang diberikan;

Kesimpulan: Secara keseluruhan, data yang ada menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles memang benar terjadi. Tindakan tersebut didorong oleh kombinasi faktor-faktor psikologis, kecenderungan emosional yang tidak stabil, dan kapasitas kognitif yang terbatas, terutama pada Saksi Adrianus Yuventus Taek. Sementara itu, Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha, dengan kecerdasan yang lebih baik, berperan lebih besar dalam merencanakan atau mengeksekusi

Hal. 185 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



tindak pidana, meskipun masih dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya. Keterangan yang diberikan, meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal dan tekanan psikologis, sebagian besar konsisten dengan bukti fisik, yang semakin memperkuat kebenaran terjadinya tindak pidana ini.;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim menyatakan keterangan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa dalam BAP Penyidik karena pencabutannya tidak berdasarkan alasan yang sah dan mendasar masih bisa digunakan sepanjang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, surat maupun keterangan Ahli, Keterangan Para Terdakwa dan barang bukti sehingga nantinya terdapat bukti petunjuk bahwa benar Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Cristoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa adalah orang melakukan pemukulan terhadap Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dan hingga menyebabkan korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa kemungkinan korban gantung dirinya sendiri dibantah oleh Ahli Dr. dr Arfi Syamsun SpKF M.Si. Med yang melakukan pemeriksaan visum dan otopsi jenazah korban tersebut di atas dengan menggunakan metode pemeriksaan metode pemeriksaan makroskopis dan laboratorium sederhana dalam pengamatan tubuh di RS Bhayangkara Mataram karena ketika melakukan visum Ahli melihat jeratan pada leher Korban Ahli tidak melihat resapan darah baik pada kulit, otot maupun organ lain yang menandakan korban masih hidup pada saat digantung, artinya Ahli bisa menyimpulkan bahwa korban sudah meninggal saat digantung dan Terdapat jeratan pada leher yang merupakan jeratan setelah kematian (jeratan post mortem) yaitu ditandai dengan tidak adanya resapan darah di kulit dan otot leher, tidak ada patah tulang atau kelainan lain pada tulang tiroid, krikoid, trakea, maupun tulang lidah kemudian Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan, kemudian Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul,yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan), kemudian Terdapat tanda-tanda mati lemas atau asfiksia, terdapat pelebaran pembuluh darah otak, terdapat pembesaran paru-paru, terdapat bercak perdarahan paru-paru (darah encer gelap) dan sebab kematian korban ini adalah kekerasan tumpul hingga

Hal. 186 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai paru-paru bagian kiri dan kanan yang menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna sehingga menimbulkan mati lemas. ;

Menimbang bahwa Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito dalam keterangannya pada BAP Penyidik tanggal 29 Mei 2024 menyatakan bahwa Yang telah melakukan pembunuhan kepada Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA yang bertempat di Dsn Prawira, Desa Sokong Kec Tanjung Kabupaten Lombok Utara dimana Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito melihat langsung dari jarak 5 meter yaitu Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dengan menggunakan sebatang Kayu dan Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dengan tangan mengepal dimana cekcok dimulai dari Teras Koperasi Jaya Perkasa sekitar pukul 22.00 WITA, dimana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik ini yang dicabut tanpa alasan yang sah dan mendasar ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Hadiyanto yang pada Hari Sabtu Malam tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA menyaksikan atau melihat langsung bahwa di kontrakan tempat tinggal korban Jaimitu Fatima Alias Amitu yang merupakan Kantor Koperasi tersebut tersebut telah terjadi keributan cekcok mulut atau Pertengkaran sebelum adanya korban yang meninggal dunia keesokan harinya dimana Saksi Hadiyanto baru pulang dari berjualan buah di depan Bank NTB Tanjung kemudian Saksi Hadiyanto pulang melewati kontrakan orang-orang NTT tersebut dimana Saksi Hadiyanto melihat pada saat itu bahwa orang-orang NTT tersebut cek-cok mulut seperti orang mau berkelahi dan sempat juga Saksi Hadiyanto melihat mereka baku dorong juga dimana Saksi Hadiyanto melihat sekitar 4 sampai 5 orang yang ribut cek-cok mulut di kontrakan tersebut dan Saksi Hadiyanto melihat semua orang tersebut berjenis kelamin laki-laki dan cek-cok menggunakan bahasa seperti berasal dari daerah NTT dengan nada yang keras seperti orang emosi dan bertengkar di depan gerbang kontrakan tersebut, dimana Saksi Hadiyanto mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 Km/Jam dan Saksi Hadiyanto melihat dari jarak kurang lebih 2 sampai 3 Meter dan Saksi Hadiyanto melihat salah satunya adalah Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan dari koperasi sampai ditemukan mayat adalah 100 meter ke seberang jalan lokasi tempat penemuan mayat bisa di akses dengan berjalan kaki dimana keterangan Saksi Hadiyanto tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Didik Yuda Pratama yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei

Hal. 187 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar kurang lebih pukul 22.00 WITA tersebut Saksi Didik Yuda Pratama sedang berada di rumah Saksi Didik Yuda Pratama yang belamat di Dsn. Nusantara, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, dimana pada saat itu Saksi Didik Yuda Pratama sedang duduk merokok di teras rumah Saksi Didik Yuda Pratama dimana Jarak rumah Saksi Didik Yuda Pratama dengan kontrakan atau tempat tinggal Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut sekitar kurang lebih 15 meter dan Saksi Didik Yuda Pratama mendengar orang yang tinggal di kontrakan tersebut sedang adu mulut atau cekcok, namun Saksi Didik Yuda Pratama tidak mengetahui secara pasti siapa yang cekcok atau adu mulut pada saat itu namun sepengetahuan Saksi Didik Yuda Pratama suara tersebut berasal dari kontrakan orang-orang NTT tersebut dimana pada saat itu Saksi Didik Yuda Pratama duduk diteras rumah sambil merokok dimana sekitar 30 menit dan selama Saksi duduk di teras rumah tersebut Saksi Didik Yuda Pratama mendengarkan orang-orang NTT tersebut adu mulut atau Cekcok, menggunakan bahasa timur dan sesekali menggunakan bahasa Indonesia namun logat timur dan berteriak mengeluarkan kata-kata "PUKI KAU, ANJING KAU" dan masih banyak kalimat lain yang di ucapkan dengan nada teriak yang Saksi Didik Yuda Pratama tidak mengerti dikarnakan menggunakan bahasa daerah Nusa Tenggara Timur dan yang melontarkan kata kata tersebut adalah orang dengan jenis kelamin laki laki dimana adu mulut terjadi sekitar 2 – 3 orang dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Satryo Dwi Pebrianto yang menyatakan Saksi mengetahui korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dibunuh oleh Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dari rekan Kepolisian dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengakuinya saat pemeriksaan di Penyidik dimana Saksi mengetahui bahwa meninggalnya korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut meninggal dunia berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi yang juga kenal dengan korban bahwa Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengakui perbuatannya telah melakukan pemukulan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dimana awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu

Hal. 188 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan Kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa tersebut mengakui dirinya melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan cara dipukuli hingga korban tidak sadarkan diri, selanjutnya dikarenakan mengetahui korban sudah tidak bernyawa sehingga Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven merekayasa kematian korban dengan cara korban digantung pada sebuah pohon yang berada di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec Tanjung , Kab. Lombok Utara, selanjutnya Terdakwa berperan untuk membersihkan pakaian korban yang kotor akibat terjatuh menggunakan air botol dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Alex Lofi Rande dan Saksi Dhinie Rahmatika Widhie dan Saksi Delon Marsel Maia yang menyatakan korban merasa takut pada Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles karena Saksi Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven sering pukul korban dan korban menyampaikan kalau terjadi apa – apa pada korban cari Charles, Yuven, dan Dito mereka sudah pelakunya dan bersesuaian dengan bukti surat Laporan Pemeriksaan Psikologi (Criminal Profiling) Dugaan Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Atau Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut dan keterangan Ahli Psikolog Pujiarohman S.Psi, M.Psi dan surat Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/195/v/2024/Rumkit tanggal 29 Mei 2024 dan keterangan Ahli Dr. dr Arfi Syamsun SpKF M.Si. Med dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bayangkara Mataram yang melakukan pemeriksaan otopsi jenazah korban tersebut di atas dengan menggunakan metode pemeriksaan metode pemeriksaan makroskopis dan laboratorium sederhana dalam pengamatan tubuh di RS Bhayangkara Mataram berdasarkan surat permintaan di atas, jenazah dengan identitas Jaimitu Fatima, ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri di kebun milik sdra. I Wayan Suparta Dsn. Prawira Ds. Sokong Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara pada hari Minggu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat.

- o Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. Fakta yang berkaitan dengan identitas jenazah. :

1. Identifikasi ciri-ciri jenazah :

Hal. 189 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Dua puluh dua tahun;
- c. Panjang badan : Seratus enam puluh tujuh sentimeter.;
- d. Ciri – ciri : Kulit berwarna coklat, rambut kepala berbentuk ikal dengan ukuran terpanjang tujuh sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, alis berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang satu sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, bulu mata berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang satu sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, kumis berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang nol koma lima sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut, jenggot berbentuk lurus dengan ukuran terpanjang nol koma tiga sentimeter berwarna hitam dan sukar dicabut;

2. Identifikasi pakaian dan perhiasan jenazah;

- a) Jenazah terbungkus dengan kantong jenazah berwarna kuning berbahan terpal tali hitam dengan logo berwarna hijau dan tulisan "BAKTI HUSADA" dengan tulisan dibawahnya "Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan" berwarna hitam;
- b) Jenazah ditutupi dengan selimut berwarna merah, kuning, hiaju, dan oranye, bergambar kotak-kotak dan bunga mawar, bermerk "Best Good" dengan ukuran dua ratus dua puluh kali dua ratus tiga sentimeter;
- c) Jenazah mengenakan celana berbahan jeans bermerk "outlet", dengan empat buah kantung, berukuran 30, berwarna biru tua;
- d) Jenazah mengenakan celana pendek (Hotpants) pada lapisan kedua, berwarna hitam polos, tanpa merk dan ukuran, berbahan jersey;
- e) Jenazah mengenakan celana lapisan ketiga berwarna hitam, dengan corak garis-garis berwarna putih bertuliskan "Xb.Jiasports", dengan ukuran enam L, berbahan katun. ;

B. Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian. Pemeriksaan Jenazah pada tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul sembilan dua puluh empat menit waktu Indonesia Tengah;

1. Kaku mayat : Terdapat kaku mayat pada bagian rahang, leher, siku lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan dan kiri, jari-jari tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri,

Hal. 190 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pergelangan kaki kanan dan kiri, jari-jari kaki kanan dan kiri yang mudah dilawan;

2. Lebam mayat : Terdapat lebam mayat pada bagian leher belakang, punggung, bokong, tungkai atas bagian bawah kanan dan kiri berwarna ungu, yang tidak hilang dengan penekanan;

3. Pembusukan : Terdapat pembusukan pada bagian perut bawah;

E. Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar. ;

1. Kepala dan Leher ;

- Kepala bagian atas : Tidak ditemukan kelainan. ;
- Wajah : Terdapat luka lecet pada dagu bagian kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter, warna merah kecoklatan, bentuk oval;
- Mata :
 - Mata kanan : tertutup, selaput bening mata keruh, selaput bola mata berwarna pucat selaput kelopak mata berwarna pucat. ;
 - Mata kiri : tertutup, selaput bening mata keruh, selaput bola mata berwarna kemerahan, selaput kelopak mata berwarna pucat;
- Hidung : Tidak ditemukan kelainan ;
- Telinga : Tidak ditemukan kelainan;
- Mulut : Mukosa bibir atas dan bawah tampak berwarna ungu kehitaman.;
- Lidah : Terdapat lidah yang tergigit dengan ukuran panjang dua sentimeter dari ujung lidah;
- Gigi ;
 - Rahang atas: Jumlah gigi lengkap di rahang atas kanan dan kiri. Gusi berwarna ungu kehitaman. ;
 - Rahang bawah : Jumlah gigi lengkap di rahang bawah kanan dan kiri. Gusi berwarna ungu kehitaman. ;
- Leher :
 - Terdapat luka jerat pada leher yang melingkar dengan arah mendatar (horizontal) di sepanjang leher bagian tengah, berwarna coklat keunguan, permukaan kulit rata, dengan ukuran lebar dua koma lima sentimeter

Hal. 191 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



di atas jakun dan panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar luka jeratan satu kali empat sentimeter dari lubang bawah telinga kanan dan dua kali enam sentimeter dari lubang bawah telinga kiri, batas luka jeratan dua sentimeter dari batas rambut kanan dan dua sentimeter dari batas rambut kiri;

- Terdapat luka memar dengan jarak satu koma lima senti meter dari luka pertama, luka berukuran tiga koma lima kali dua koma lima sentimeter, berwarna ungu kemerahan.

- Terdapat luka memar pada leher bagian kiri dengan jarak tiga koma lima sentimeter di bawah luka kedua, dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, berwarna ungu kemerahan.

2. Dada : Tidak ditemukan Kelainan;

3. Perut : Tidak ditemukan kelainan. ;

4. Punggung : Terdapat dua luka lecet pada punggung kiri dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah dan delapan sentimeter dari puncak bahu, luka pertama berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dan luka kedua berukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter. ;

5. Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;

6. Anggota gerak atas ;

- Tangan kanan : Terdapat tiga luka lecet tekan dengan jarak delapan sentimeter dari puncak bahu, luka pertama berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka kedua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka ketiga berukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Luka berwarna merah kehitaman;

- Tangan kiri : Terdapat beberapa bekas luka lecet pada pangkal jari kedua tangan kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.;

- Kuku : Terdapat kuku berwarna pucat pada seluruh jari tangan sebelah kanan dan kiri. ;

7. Anggotan gerak bawah ;

- Kaki kanan : Terdapat dua bekas luka lama pada betis sebelah kanan sisi luar, berbentuk bulat tidak beraturan, berwarna

Hal. 192 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kecoklatan, luka bagian atas terletak tiga sentimeter di bawah lutut dengan ukuran diameter satu koma tujuh kali satu sentimeter dan luka bagian bawah terletak sembilan sentimeter di bawah lutut dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter. ;

- Kaki kiri : Terdapat luka lecet sebelah kiri sisi dalam dengan ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter;

- Kuku : Terdapat kuku berwarna pucat pada seluruh jari kaki sebelah kanan dan kiri. ;

8. Alat Kelamin : Tidak terdapat kelainan;

9. Dubur : Tidak terdapat kelainan. ;

D.Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam ;

1. Kepala : Terdapat resapan darah pada bagian dahi, berwarna ungu kehitaman berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter, berbentuk tidak beraturan;

2. Otak : ;

- Otak besar berwarna merah pucat, konsistensi lunak, berat satu koma tiga kilogram, berukuran panjang sembilan belas sentimeter, lebar lima belas koma lima sentimeter dan tinggi lima sentimeter. Terdapat pelebaran pembuluh darah pada otak besar. ;

- Otak kecil berwarna merah pucat, konsistensi lunak, berat seratus tujuh puluh sembilan gram, berukuran panjang dua belas sentimeter, lebar delapan sentimeter dan tinggi tujuh koma lima sentimeter, berwarna kemerahan terdapat bercak perdarahan (Petechia), tampak penampang normal.

3. Leher : Tidak Terdapat resapan darah dibawah kulit, tidak terdapat resapan darah di otot leher hingga tulang kerongkongan (saluran nafas trakea). Kartilago trikoid dan tiroid tidak ada kelaian, tidak terdapat fraktur (patah tulang;

4. Dada :

a) Kulit dan otot : Tidak ditemukan kelainan.

b) Tulang iga dan tulang dada : Terdapat resapan darah pada dinding sela iga dua dan tiga dengan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter, berwarna ungu kehitaman;

c) Jantung : berat dua ratus lima puluh enam gram, panjang sepuluh sentimeter, lebar sembilan sentimeter, tinggi enam sentimeter, diameter

Hal. 193 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



katup serambi kanan sepuluh sentimeter, dan tebal otot bilik kanan dua sentimeter. Pembuluh nadi jantung tidak ada sumbatan;

d) Paru-paru :

o Paru-paru kanan berwarna kehitaman, konsistensi menyerupai spons, berat enam ratus lima puluh gram, berukuran panjang dua puluh tiga sentimeter, lebar enam belas sentimeter dan tinggi lima koma lima sentimeter. Terdapat bercak perdarahan dibawah pleura paru. Terdapat dua membr pada paru kanan bagian bawah berbentuk bulat masing masing dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. ;

o Paru-paru kiri berwarna kehitaman, konsistensi menyerupai spons, berat lima ratus lima puluh gram, berukuran panjang dua puluh satu sentimeter, lebar enam belas sentimeter dan tinggi lima sentimeter. Terdapat Terdapat satu membr pada paru kiri bagian bawah berbentuk memanjang dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.

5. Perut :

a) Hati : bentuk lancip dalam batas normal, berwarna ungu, konsistensi padat, berat satu koma seratus lima puluh kilogram, berukuran panjang dua puluh empat sentimeter, lebar enam belas koma lima sentimeter dan tinggi enam sentimeter;

b) Limpa : bentuk normal, berwarna ungu, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus tiga gram, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar sembilan sentimeter, tinggi dua koma lima sentimeter. Pada pengirisan limpa, keluar darah encer dan gelap. ;

c) Empedu : tidak ditemukan batu empedu, berwarna kuning kehijauan;

d) Lambung : Berisi sisa makanan yang sudah menyerupai bubur. Terdapat korosi pada permukaan lambung;

e) Usus besar : Terdapat resapan darah pada mesenterium usus besar kiri (kolon transversum sinistra. ;

f) Usus halus : tampak warna gelap, pada pengirisan usus halus tampak cairan kental kehitaman;

g) Ginjal :

- Kanan : berat seratus enam gram, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter dan

Hal. 194 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tinggi tiga sentimeter, tidak ditemukan hambatan (batu ginjal), dan tidak ada pembesaran kalix. ;

- Kiri : berat seratus sepuluh gram, berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter, dan tinggi dua koma lima sentimeter, tidak ada hiperemis, tidak ada hambatan (batu ginjal). ;
- h. Alat kelamin: Berukuran panjang sepuluh sentimeter, belum disunat, perabaan prostat berkonstensi lunak dan tidak membesar.
- i. Kandung kemih: Urin sedikit dan bercampur darah. ;

KESIMPULAN ;

Berdasarkan fakta-fakta yang Ahli dapat dari pemeriksaan jenazah laki-laki dewasa, berusia dua puluh dua tahun, status gizi kurang, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Saksi simpulkan sebagai berikut :

1. Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai tujuh puluh dua jam sebelum jenazah dimasukkan ke freezer. ;
2. Terdapat jeratan pada leher yang merupakan jeratan setelah kematian (jeratan post mortem) yaitu ditandai dengan tidak adanya resapan darah di kulit dan otot leher, tidak ada patah tulang atau kelainan lain pada tulang tiroid, krikoid, trakea, maupun tulang lidah;
3. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan. ;
4. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul,yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan).;
5. Terdapat tanda-tanda mati lemas atau asfiksia, terdapat pelebaran pembuluh darah otak, terdapat pembesaran paru-paru, terdapat bercak perdarahan paru-paru (darah encer gelap). ;;
6. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul hingga mengenai paru-paru bagian kiri dan kanan yang menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna sehingga menimbulkan mati lemas. ;

Hal. 195 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



7. Tidak terdapat luka-luka pertahanan. ;
8. Ditemukan erosi pada lambung dan usus yang dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang kemungkinan mengandung zat korosif. Untuk mengetahui zat kimia yang masuk ke tubuh telah diambil sampel darah dan isi lambung. ;

Bahwa Jenasah tersebut diatas telah meninggal dunia sebelum tergantung dan Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai dua puluh jam yang kemudian oleh Ahli Dirubah dalam persidangan menjadi 24 Jam sampai 72 jam namun hanya perkiraan waktu bisa lebih cepat atau lebih lambat sebelum jenazah dimasukkan ke freezer. Jenazah dimasukkan ke freezer hari Minggu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sekitar jam 11.30 WITA. Sementara itu, kemungkinan orang tersebut tergantung diatas pohon dalam kisaran waktu kematian diatas dimana Pada tubuh jenasah Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul,yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul yang mengenai paru paru kiri dan kanan yang menyebabkan paru paru kiri dan kanan tidak dapat mengembang sempurna sehingga mengakibatkan korban mati lemas, kematian korban dapat disimpulkan akibat pembunuhan; sehingga didapatkan bukti petunjuk bahwa benar Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles adalah orang yang melakukan pemukulan kepada Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu sehingga korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan video saat Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Saksi Neki dan Saksi Reli dibawa ke TKP oleh anggota Kepolisian saat diminta untuk menunjukan tempat dan cara membawa mayat korban yaitu Bukti T-8 dimana dalam video tersebut Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles menyatakan bahwa yang menggotong mayat korban ke TKP tempat tergantung adalah Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dengan Terdakwa dan menunjukan cara masuk kebun TKP sehingga bukti video tersebut semakin meyakinkan Majelis Hakim

Hal. 196 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



karena jika Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles tidak melakukan perbuatannya tentunya ia tidak dapat menerangkan walaupun seandainya dipaksa sekalipun mengenai bagaimana masuk ke kebun lokasi TKP dan bagaimana cara membawa mayat korban Jaimitu Fatima Alias Amitu sampai tempat tergantung dan siapa yang membawa mayat tersebut oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa benar Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan bersama Terdakwa adalah pelakunya yang telah menghilangkan jiwa atau nyawa korban Jaimitu Fatima Alias Amitu yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Prawira Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa pukulan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Cristoforus Moruk Kaha Alias Charles ke bagian punggung atau paru – paru korban membuat paru – paru korban Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak dapat mengembang secara sempurna sehingga mati lemas sehingga Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengetahui bahwa apabila Kayu atau tangan dipukulkan ke bagian vital atau mematikan dari tubuh manusia yaitu di antaranya punggung atau Paru – paru maka akan dapat menyebabkan kematian pada tubuh korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles menghendaki kematian dari korban Jaimitu Fatima atau Amitu dikarenakan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu memaksa ingin pulang ke NTT dan belum mengembalikan biaya kedatangan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu sehingga Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles merasa marah dan kesal pada korban dan Terdakwa menyaksikan saat Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles melakukan pemukulan tersebut kepada korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dan Terdakwa tidak membantu korban maupun mencegah terjadinya pemukulan tersebut dan Terdakwa membantu untuk membersihkan pakaian/ celana korban sehingga dapat dikategorikan dapat menutupi atau mengaburkan adanya bukti Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dalam melakukan perbuatannya kepada korban Jaimitu Fatima Alias Amitu oleh karena itu termasuk dengan sengaja sebagai maksud atau tujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa/ nyawa korban

Hal. 197 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tambahan unsur delik yang dilekatkan pada delik utama untuk dapat mengetahui kualifikasi seorang pelaku tindak pidana, apakah ini sebagai orang yang melakukan (pleger), orang menyuruh melakukan (doenpleger) atau orang yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger);

Menimbang bahwa mengenai terkait penyertaan (delneming) dalam suatu tindak pidana, para pakar telah memberikan penjelasan, diantaranya Lamintang dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1984 hlm. 101 mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk keturutsertaan yang ada menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

1. Doen plegen atau menyuruh melakukan;
2. Medeplegen atau turut melakukan;
3. Uitlokken atau menggerakkan orang lain;
4. Medepllichtigheid atau membantu melakukan;

Menimbang, bahwa Marpaung dalam buku unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik), jakarta, sinar grafika, 1991, hlm 94, mengemukakan bahwa, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terdapat lima peranan pelaku yaitu:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan;
4. Orang yang sengaja membujuk;
5. Orang yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian bentuk penyertaan satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hal. 198 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



1. Pelaku (pleger);

Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik;

2. Menyuruh melakukan (doen pleger);

Doen pleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik;

3. Turut serta melakukan (medepleger);

Undang-undang tidak memberikan definisi. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang bahwa Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito dalam keterangannya pada BAP Penyidik tanggal 29 Mei 2024 menyatakan bahwa Yang telah melakukan pembunuhan kepada Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA yang bertempat di Dsn Prawira, Desa Sokong Kec Tanjung Kabupaten Lombok Utara dimana Terdakwa melihat langsung dari jarak 5 meter yaitu Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dengan menggunakan sebatang Kayu dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dengan tangan mengepal dimana cekcok dimulai dari Teras Koperasi Jaya Perkasa sekitar pukul 22.00 WITA, dimana keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik ini yang dicabut tanpa alasan yang sah dan mendasar ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Hadiyanto yang pada Hari Sabtu Malam tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA menyaksikan atau melihat langsung bahwa di kontrakan tempat tinggal korban Jaimitu Fatima Alias Amitu yang merupakan Kantor Koperasi tersebut tersebut telah terjadi keributan cekcok mulut atau Pertengkaran sebelum adanya korban yang meninggal dunia keesokan harinya dimana Saksi Hadiyanto baru pulang dari berjualan buah di depan Bank NTB Tanjung kemudian Saksi Hadiyanto pulang melewati kontrakan orang-orang NTT tersebut dimana Saksi Hadiyanto melihat pada saat itu bahwa orang-orang NTT tersebut cek-cok mulut seperti orang mau

Hal. 199 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



berkelahi dan sempat juga Saksi Hadiyanto melihat mereka baku dorong juga dimana Saksi Hadiyanto melihat sekitar 4 sampai 5 orang yang ribut cek-cok mulut di kontrakan tersebut dan Saksi Hadiyanto melihat semua orang tersebut berjenis kelamin laki-laki dan cek-cok menggunakan bahasa seperti berasal dari daerah NTT dengan nada yang keras seperti orang emosi dan bertengkar di depan gerbang kontrakan tersebut, dimana Saksi Hadiyanto mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 Km/Jam dan Saksi Hadiyanto melihat dari jarak kurang lebih 2 sampai 3 Meter dan Saksi Hadiyanto melihat salah satunya adalah Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan dari koperasi sampai ditemukan mayat adalah 100 meter ke seberang jalan lokasi tempat penemuan mayat bisa di akses dengan berjalan kaki dimana keterangan Saksi Hadiyanto tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Didik Yuda Pratama yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 22.00 WITA tersebut Saksi Didik Yuda Pratama sedang berada di rumah Saksi Didik Yuda Pratama yang belamat di Dsn. Nusantara, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara, dimana pada saat itu Saksi Didik Yuda Pratama sedang duduk merokok di teras rumah Saksi Didik Yuda Pratama dimana Jarak rumah Saksi Didik Yuda Pratama dengan kontrakan atau tempat tinggal Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut sekitar kurang lebih 15 meter dan Saksi Didik Yuda Pratama mendengar orang yang tinggal di kontrakan tersebut sedang adu mulut atau cekcok, namun Saksi Didik Yuda Pratama tidak mengetahui secara pasti siapa yang cekcok atau adu mulut pada saat itu namun sepengetahuan Saksi Didik Yuda Pratama suara tersebut berasal dari kontrakan orang-orang NTT tersebut dimana pada saat itu Saksi Didik Yuda Pratama duduk diteras rumah sambil merokok dimana sekitar 30 menit dan selama Saksi duduk di teras rumah tersebut Saksi Didik Yuda Pratama mendengarkan orang-orang NTT tersebut adu mulut atau Cekcok, menggunakan bahasa timur dan sesekali menggunakan bahasa Indonesia namun logat timur dan berteriak mengeluarkan kata-kata "PUKI KAU, ANJING KAU" dan masih banyak kalimat lain yang di ucapkan dengan nada teriak yang Saksi Didik Yuda Pratama tidak mengerti dikarenakan menggunakan bahasa daerah Nusa Tenggara Timur dan yang melontarkan kata kata tersebut adalah orang dengan jenis kelamin laki laki dimana adu mulut terjadi sekitar 2 – 3 orang dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Satryo Dwi Pebrianto yang menyatakan Saksi mengetahui korban Jaimitu Fatima Alias Amitu dibunuh oleh Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk

Hal. 200 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaha Alias Charles dari rekan Kepolisian dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengakuinya saat pemeriksaan di Penyidik dimana Saksi mengetahui bahwa meninggalnya korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu tersebut meninggal dunia berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi yang juga kenal dengan korban bahwa Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengakui perbuatannya telah melakukan pemukulan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dimana awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles Terdakwa tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu Namun berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari rekan Kepolisian bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para saksi Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Terdakwa tersebut mengakui dirinya melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Jaimitu Fatima Alias Amitu dengan cara dipukuli hingga korban tidak sadarkan diri, selanjutnya dikarenakan mengetahui korban sudah tidak bernyawa sehingga Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven merekayasa kematian korban dengan cara korban digantung pada sebuah pohon yang berada di Dsn. Prawira, Ds. Sokong, Kec Tanjung, Kab. Lombok Utara, selanjutnya Terdakwa berperan untuk membersihkan pakaian korban yang kotor akibat terjatuh menggunakan air botol dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Alex Lofi Rande dan Saksi Dhinie Rahmatika Widhie dan Saksi Delon Marsel Maia yang menyatakan korban merasa takut pada Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles karena Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, sering pukul korban dan korban menyampaikan kalau terjadi apa – apa pada korban cari Charles, Yuven, dan Dito mereka sudah pelakunya dan bersesuaian dengan bukti surat Laporan Pemeriksaan Psikologi (Criminal Profiling) Dugaan Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Atau Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut dan keterangan Ahli Psikolog Pujiarohman S, Psi, M. Psi dan surat Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/195/v/2024/Rumkit tanggal 29 Mei 2024 dan keterangan Ahli Dr. dr Arfi Hal. 201 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsun SpKF M.Si. Med dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bayangkara Mataram yang melakukan pemeriksaan otopsi jenazah korban tersebut di atas dengan menggunakan metode pemeriksaan metode pemeriksaan makroskopis dan laboratorium sederhana dalam pengamatan tubuh di RS Bhayangkara Mataram berdasarkan surat permintaan di atas, jenazah dengan identitas Jaimitu Fatima, ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri di kebun milik sdra. I Wayan Suparta Dsn. Prawira Ds. Sokong Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara pada hari Minggu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat.

Dari pemeriksaan luar dan dalam atas tubuh jenazah korban Jaimitu Fatima tersebut di atas ditemukan dengan kesimpulan :

1. Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai tujuh puluh dua jam sebelum jenazah dimasukkan ke freezer. ;
2. Terdapat jeratan pada leher yang merupakan jeratan setelah kematian (jeratan post mortem) yaitu ditandai dengan tidak adanya resapan darah di kulit dan otot leher, tidak ada patah tulang atau kelainan lain pada tulang tiroid, krikoid, trakea, maupun tulang lidah;
3. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan. ;
4. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul,yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan).;
5. Terdapat tanda-tanda mati lemas atau asfiksia, terdapat pelebaran pembuluh darah otak, terdapat pembesaran paru-paru, terdapat bercak perdarahan paru-paru (darah encer gelap). ;;
6. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul hingga mengenai paru-paru bagian kiri dan kanan yang menyebabkan paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna sehingga menimbulkan mati lemas. ;
7. Tidak terdapat luka-luka pertahanan. ;

Hal. 202 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Ditemukan erosi pada lambung dan usus yang dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang kemungkinan mengandung zat korosif. Untuk mengetahui zat kimia yang masuk ke tubuh telah diambil sampel darah dan isi lambung. ;

Jenasah tersebut diatas telah meninggal dunia sebelum tergantung dan Perkiraan waktu kematian berdasarkan lebam, kaku, dan pembusukan adalah dua belas sampai dua puluh jam yang kemudian oleh Ahli Dirubah dalam persidangan menjadi 24 Jam sampai 72 jam namun hanya perkiraan waktu bisa lebih cepat atau lebih lambat sebelum jenazah dimasukkan ke freezer. Jenazah dimasukkan ke freezer hari Minggu tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sekitar jam 11.30 WITA. Sementara itu, kemungkinan orang tersebut tergantung diatas pohon dalam kisaran waktu kematian diatas dimana Pada tubuh jenasah Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul, yaitu : terdapat luka lecet tekan di dagu kiri dan luka lecet tekan gerus di bahu kanan atas. Luka ini merupakan luka antemortem dan tidak mematikan. Terdapat luka-luka akibat benturan tumpul,yaitu: terdapat resapan darah pada dahi dan mesenterium usus besar transversum kiri, terdapat luka memar (kontusio di lobus bawah paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul yang mengenai paru paru kiri dan kanan yang menyebabkan paru paru kiri dan kanan tidak dapat mengembang sempurna sehingga mengakibatkan korban mati lemas, kematian korban dapat disimpulkan akibat pembunuhan sehingga didapatkan bukti petunjuk bahwa benar Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles adalah orang yang melakukan pemukulan kepada Korban Jaimitu Fatima Alias Amitu sehingga korban meninggal dunia ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan video saat Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles, Saksi Neki dan Saksi Reli dibawa ke TKP oleh anggota Kepolisian saat diminta untuk menunjukan tempat dan cara membawa mayat korban yaitu Bukti T-8 dimana dalam video tersebut Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles menyatakan bahwa yang menggotong mayat korban ke TKP tempat tergantung adalah Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dengan Terdakwa dan menunjukan cara masuk kebun TKP sehingga bukti video tersebut semakin meyakinkan Majelis Hakim karena jika Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles tidak

Hal. 203 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tentunya ia tidak dapat menerangkan walaupun seandainya dipaksa sekalipun mengenai bagaimana masuk ke kebun lokasi TKP dan bagaimana cara membawa mayat korban Jaimitu Fatima Alias Amitu sampai tempat tergantung dan siapa yang membawa mayat tersebut oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa benar Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dan bersama Terdakwa adalah pelakunya yang telah menghilangkan jiwa atau nyawa korban Jaimitu Fatima Alias Amitu yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Prawira Desa Sokong, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa pukulan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles ke bagian punggung atau paru – paru korban membuat paru – paru korban Jaimitu Fatima Alias Amitu tidak dapat mengembang secara sempurna sehingga korban mati lemas sehingga Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles mengetahui bahwa apabila Kayu atau tangan dipukulkan ke bagian mematikan dari tubuh manusia yaitu di antaranya punggung atau Paru – paru maka akan dapat menyebabkan kematian pada tubuh korban dan Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles dengan dibantu Terdakwa menghendaki kematian dari korban Jaimitu Fatima atau Amitu dikarenakan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu memaksa ingin pulang ke NTT dan belum mengembalikan biaya kedatangan korban Jaimitu Fatima Alias Amitu Amitu sehingga Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, dan Saksi Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles merasa kesal pada korban sehingga terbukti Saksi Adrianus Yuventus Taek Alias Yuven, yang memukul dengan menggunakan tangan terkepal dan Saksi Petrus Cristoforus Moruk Kaha Alias Charles yang memukul dengan menggunakan kayu pada bagian paru – paru korban Jaimitu Fatima Alias Amitu adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) sedangkan Terdakwa yang membantu menggotong mayat korban dan membersihkan celana korban dengan air mineral narmada dimana pembelian air mineral merk narmada ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Sumasih yang menyatakan bahwa orang yang membeli 1 (satu) botol air mineral merk narmada tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar kurang lebih pukul 23.00 WITA di warung Saksi tersebut dengan ciri – ciri seorang laki – laki yg masih remaja dan dengan logat bahasa seperti logat flores Nusa Tenggara Timur membeli 1 (satu)

Hal. 204 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol air mineral seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan menggunakan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa Paul Fernandito Mau Alias Dito adalah sebagai pihak yang turut melakukan perbuatan itu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas dalam pembuktian unsur dakwaan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas dan bukti surat, video dan Saksi yang meringankan dari Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah bukan pelaku yang ikut serta dari pihak yang mengakibatkan korban meninggal dunia oleh karena itu beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 205 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Hitam Lis Biru tanpa Nopol dengan noka: MH1JBK127RK008778 dan Nosin: JBKJE20066359;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Hitam Lis Hijau dengan Nopol DR 3612 EJ, dengan noka: MH1JBK110MK776795 dan Nosin: JBK1E1773289;
- 1 (satu) Batang Kayu;
- 1 (satu) Botol Plastik Air Mineral Merk Narmada;
- 1 (satu) Baju Kemeja Lengan Panjang warna Hijau;
- 1 (satu) Celana Jeans Panjang warna Hitam

Karena diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam berkas atas nama Terdakwa Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Terdakwa Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles oleh karena itu dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Terdakwa Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 206 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Paul Fernandito Mau Alias Dito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Hitam Lis Biru tanpa Nopol dengan noka: MH1JBK127RK008778 dan Nosin: JBKJE20066359;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Hitam Lis Hijau dengan Nopol DR 3612 EJ, dengan noka: MH1JBK110MK776795 dan Nosin: JBK1E1773289;
 - 1 (satu) Batang Kayu;
 - 1 (satu) Botol Plastik Air Mineral Merk Narmada;
 - 1 (satu) Baju Kemeja Lengan Panjang warna Hijau;
 - 1 (satu) Celana Jeans Panjang warna Hitam

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Adrianus Yuvensius Taek Alias Yuven dan Terdakwa Petrus Christoforus Moruk Kaha Alias Charles;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh kami Kelik Trimargo S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro S.H dan Dian Wicayanti S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 207 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Glorious Anggundoro S.H.

Ttd

Dian Wicayanti S.H, M.H.

Ttd

Kelik Trimargo S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Yomi Nora Maya Arida S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.

NIP. 19671121 199203 1 004

Hal. 208 dari 208 hal. Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2